

حزمة الوثائق — الجزء 3: المذكرات القضائية واللوائح

مخرج آلي تنظيمي يحتاج مراجعة بشرية — ليس رأياً قانونياً · 23-06-2026
04:01

عدد وثائق هذا الجزء: 37

فهرس وثائق هذا الجزء

#	رقم الوثيقة	العنوان	النوع	التاريخ	الجودة
1	DOC-012	تذكرة تقديم طلب التماس إعادة نظر في القضية رقم (42824717) مقيد برقم 461103739 (4) وتاريخ 02/06/1	مذكرة قضائية	02/06/1446	
2	DOC-017	جدول مواعيد تبادل المذكرات والمستندات في الدعوى رقم (4717) لعام 1442هـ أمام الدائرة التجارية ال	مذكرة قضائية		
3	DOC-022	صحيفة دعوى عدنان ضد اسامة زيني - بطلان بيع حصة شركة احمد زيني التجارية الى اسامة زيني - 4282471	صحيفة دعوى	17-12-1442	
4	DOC-024	قرار تطبيق المادة (46) على السيد/ أسامة الزيني بخصوص طلب التنفيذ المقدم من السيد/ عدنان. -	تقرير طبي		
5	DOC-029	التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717 - من المستشار. docx	مذكرة قضائية	25/08/1445	سليم

	03-12-2024	مذكرة قضائية	تقديم التماس إعادة نظر في القضية من عدنان وعاتقة - 2024-12-03	DOC-045	6
سليم	10-04-1445	مذكرة قضائية	صورة رفض مذكرة طلب النقض - 10- 1445-04	DOC-048	7
سليم	09/09/1447	مذكرة قضائية	4257FF~1. DOC (مذكرة قديمة بترميز تالف)	DOC-050	8
سليم	20-10-2025	مذكرة قضائية	التماس الشيخ أسامة - 20- 2025-10 - أبو راشد	DOC-051	9
سليم	29-04-1447	مذكرة قضائية	التماس الشيخ أسامة - 29- 1447-04	DOC-052	10
	02-09-1447	مذكرة قضائية	تقديم مذكرة جوابية على المدعي عدنان ضد الشيخ اسامة زيني - 1447-09-02 .42824717 - pdf	DOC-054	11
سليم	/ 10 / 1447 07	مذكرة قضائية	طلب الاعتراض بالنقض - 2	DOC-061	12
سليم	20-10-2025	مذكرة قضائية	طلب التماس 2025-10-20 - ناجز (صورة)	DOC-063	13
سليم	20-10-2025	مذكرة قضائية	طلب التماس 2025-10-20 - ناجز	DOC-064	14
سليم	07-10-1447	مذكرة قضائية	طلب النقص الاحير المقدم في 10-07- 1447 - القضية .42824717 pdf	DOC-065	15
سليم	23-09-1445	مذكرة قضائية	طلب النقص 1445-09-23 - رقم 45117602 - محال للعليا	DOC-067	16
سليم	15-07-1447	مذكرة قضائية	مذكرة الاستئناف اعتراضاً على الدرجة الأولى - 07-15- 1447	DOC-071	17

	13-07-1445	مذكرة قضائية	مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 1445-07-13 - ومرفقاتها - .42824717 pdf	DOC-073	18
سليم	20/09/1431	مذكرة قضائية	مذكرة إلحاحية على التماس الشيخ أسامه زيني - القضية .42824717 docx	DOC-074	19
سليم	06-03-1445	مذكرة قضائية	مذكرة توضيحية من المدعي - 06- 1445-03	DOC-079	20
سليم	02-09-1447	مذكرة قضائية	مذكرة جوابية على المدعي - 1447-09-02 (نسخة)	DOC-080	21
سليم	28-08-1447	مذكرة قضائية	مذكرة جوابية من المدعي - 1447-08-28	DOC-082	22
	15-08-1445	مذكرة قضائية	مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم - 42824717	DOC-083	23
سليم	13-07-1446	مذكرة قضائية	مذكرة طلب النقض - الحيلان - 13- 1446-07 أحيلت	DOC-086	24
سليم	20-02-1445	مذكرة قضائية	مذكرة من المحامي السديري 20- 1445-02 الاعتراض على تقرير ابو غزالة.pdf	DOC-087	25
سليم		مذكرة قضائية	مذكرة نقض؟ . docx	DOC-088	26
سليم	05-07-1434	مذكرة قضائية	مرفق 1 - مذكرة عزام خوج - 07-05- 1434	DOC-089	27
سليم	04-01-1443	مذكرة قضائية	مرفق 2 - مذكرة أبو راشد - 04-	DOC-090	28

			1443-01		
سليم	23-01-1443	مذكرة قضائية	مرفق 3 - مذكرة أبو راشد - 23 - 1443-01	DOC-091	29
سليم	28-01-1443	مذكرة قضائية	مرفق 4 - مذكرة أبو راشد - 28 - 1443-01	DOC-092	30
	06-03-1443	مذكرة قضائية	مرفق رقم 5 - مذكرة جوابية من مكتب المحامي ابو راشد في الدعوى رقم 4717 بتاريخ -03-06 pdf.هـ.1443	DOC-093	31
سليم	15-03-1443	مذكرة قضائية	مرفق 6 - مذكرة أبو راشد - 15 - 1443-03	DOC-094	32
سليم	27-03-1443	مذكرة قضائية	مرفق 7 - مذكرة أبو راشد - 27 - 1443-03	DOC-095	33
	25-04-1443	مذكرة قضائية	مرفق رقم 8 - مذكرة من المحامي ابو راشد في الدعوى - 42824717 1443-04-25 pdf.هـ.	DOC-096	34
	25/12/1442	مذكرة قضائية	التماس في في دعوى عدنان ضد الشيخ اسامة - بطلان حصة شركة احمد زيني التجارية - 42824717. docx	DOC-115	35
سليم	21-05-2024	مذكرة قضائية	صورة تقديم 2024-05-21 (1)	DOC-164	36
	13-07-1445	مذكرة قضائية	مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 1445-07-13 - ومرفقاتها - 42824717. pdf	DOC-192	37

DOC-012 – تذكرة تقديم طلب التماس إعادة نظر في القضية رقم (42824717) مقيد برقم (4611037394) وتاريخ 02/06/1446 هـ - 02/06/1446 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-012	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
تذكرة تقديم طلب التماس إعادة نظر في القضية رقم (42824717) مقيد برقم (4611037394) وتاريخ 02/06/1446 هـ - 02/06/1446 هـ	عنوان الوثيقة
02/06/1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
32	عدد الصفحات (تقديري)
108-77	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IDpKxh0YAy1s338kYEkQkAH2O4EvcRbl/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2، فُتات أسطر: 17	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2؛ فُتات أسطر: 17	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

ف صاراع | يلاتن كلمحامة والاستشارات القانونية منن 1558 (ذ.م.م) بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر للسسرع جسسساهة 00050000 ص.ب 10141 جدة 1444 ترخيص (115//1؟) 1 هاتف 11-59486184848+ فاكس: 11-1

5811\1111 بريد الكتروني؛ لرمع./لنصاداتزع 55080025 [المسسس و قسسسع: 10مه./281810 هزعا لايبايا: حا علاا المملكةالعريسة السسعسوديسة الرقم: ح/ك/4 45/474 . التاريخ: 5/057 اه 1 الموافق: *./10/51714/51ام طلب "التمساس" إعادة لنظر صاحب الفضيلة/ رئيس محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
محمد وآله وصحبه؛ وبعد...

الموضوع: نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر بشأن الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الموقرة (برقم: 1: 5570858571) وتاريخ: 6 هـ "مرفق رقم 1" في القضية المقيمة برقم: (5258551110) وتاريخ: 11/55: 71 هـ المقامة من المدعين السيد/ عدنان أحمد عباس زيني والسيدة/ عاتقه محمد يحي محمد . على الحرازي "الملتمس ضدتهما" ضد موكلنا المدعى عليه السيد/ أسامه أحمد عباس زيني "الملتمس".

نتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر؛ وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة «بل حالات من الحالات الواردة بالمادتين (1/5001) من نظام المرافعات الشرعية رقم: (11/0) وتاريخ: 4725/01/77 هـ الخاصة بشأن التماس إعادة النظر ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر المائل للأسباب الآتية: -

أولاً: الأساس القانوني لطلب الالتماس بإعادة النظر::

نبدأ التماسنا على الحكم المشار إليه أعلاه؛ بحمد الله القائل في محكم كتابه الكريم: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ قَم عَلَىٰ آلَا تَغْدُلُوا أَغْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة:)؛ ونصلى

ونسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد (ص) القائل: "إن
المُقسطين عند الله على منابر من نور". أما بعد فإننا نتقدم إلى
فضيلتكم بهذه الصحيفة» نيابة عن موكلنا الملتمسء بالتماس
إعادة النظر في الحكم المشار إليها أعلاه؛ وذلك استناداً إلى ما
نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية» وكذلك إلى
أحكام الفقرات (بء ه) من المادة ١١7٠١ (من نظام
المرافعات الشرعية» بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد
الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي أمام مختلف
الجهات القضائية واللجان شب ر) 1 المركز الرئيسي: ص.ب
١454 الرياض ١١471١ هاتف: ١١١-١-41875 فاكس: ١١١-
51/511/19 بريد إلكتروني: صرمة سدا هته زع له طق
وبوتتطه 14 الشسر: ص.ب 506 الخبر "9١7هـ هاتف: 11-
8541555 + فاكس: ٥6هـ 8541/7-17* ٠ بريد إلكتروني:
طنمء.كلاه اص انه زمه عقطه (اق مه1. [صلاع ا جيدات
للمحامة والاستشارات القاذونية منن 1954 (ذ.م.م) بالتعاون
مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغخر القضائية؛ وهي تنص على
أحقية أي من الخصوم في أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام
النهائية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر ومن بين
هذه الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا ما يلي: ١- إذا
حصل المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى» كان
قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ؟- إذا كان منطوق الحكم
يناقض بعضه بعضاً. وسوف نستعرض فيما يلي هذين الوجهين
النظاميين لالتماس إعادة النظر أعلاه» ثم نعرض لطلبات
المُلتمسء وذلك على النحو التالي: - ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة
النظر في الحكم محل الطعن: 1 ١ إذا حصل. المُلتمس بعد
الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى» كان قد تعذر عليه إبرازها
قبل الحكم. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اصن المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول الملتمس
على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له

الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس» بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى لتغيّر وجه الحكم فيها.

وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس الذي تمدن من الحصول على سند إبراء ذمة مالية من قبل المدعية الملتمس ضدها السيدة/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي (والدته) تقرر فيه أنها تبرئ ذمة موكلنا من أية حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية» وعلى وجه الخصوص المبلغ المحكوم به لصالحها في هذه الدعوى رقم: «57857151١1) وهو إبراء تام نهائي بات لا رجعة فيه "مرفق رقم ؟"» ومن ثم فإنه لم يتسن للملتمس الحصول على هذا الدليل القطعي إلا بعد أن علم بتحريره من قبل المدعية وذلك منذ عدة أيام قليلة» ومن ثم فالدائرة مصدرية الحكم قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصمين في هذه الدعوى؛ ولم تراع مبدأ "المواجهة بين الخصوم"؛ ولم تلتزم بمبدأ "العلائية بالنسبة للملتمس" وأهدرت حق هذا الأخير/ موكلنا الملتمس في الدفاع عن نفسه؛ وهي مبادئ تقتضيها العدالة الإجرائية؛ ويسلم بها الفقه الإسلامي» ويحرص القضاة على الالتزام بها في التقاضي. وقد تمثل هذا الإخلال في سماح الدائرة الموقرة بالتنفيذ على موكلنا رغم إبراء ذمته من أحد المدعين وطلبه شهادتها لتقرر بذلك. ولم تقم الدائرة بإتاحة الفرصة لسماع شهادة المدعية مبرأة ذمة موكلنا مما يُشكل مخالفة إجرائية جسيمة» وسبباً نظامياً لقبول الالتماس.

: 1-١ لم يرد في حكم الدائرة الموقرة أي إشارة سواء صراحة أو ضمناً إلى ما يُفيد أنها قد بلغت الملتمس ضدها/ المدعية/ محررة سند إبراء الذمة للحضور أمامها رغم طلب موكلي حضور المدعية للإدلاء بشهادتها والتي تنهى الدعوى لصالحه في مفارقة نظامية صارخة؛ « لا نجد لها مبرر شرعي أو نظامي أو منطقي. وهذا كاف في حد ذاته للتدليل على أن الدائرة الموقرة قد خالفت بحكمها محل الطعن مبدأ "المساواة بين الخصمين في الدعوى"؛ والذي يُمثل السياج الذي يحمي ويضمن

حقوق الخصوم. فالمعلوم أن العدل في الحكم يقتضي تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وهذا هو جوهر العدالة؛ وهي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

: "١ لما كان الحكم محل الطعن قد تضمّن إقراراً من الدائرة بطلب موكلي شهادة المدعية» والتي أبرأت ذمة موكلي» وتعلم علم اليقين برأت ذمته وساحته من أية مبالغ دون جدوى أو 2 2 صلاخ اجيدات للمحامة والاستشارات القاذونية من 1954 (ذ.م.م) بالتعاون مع فريشفيادز بروكهاوس ديرنفر شرعي أو نظامي» حيث إن لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يحط بها الملتمس احاطة كاملة؛ كونه كان مريضاً وطريح الفراش ويعالج من مرض شديد ولم يُمكن من دحض ما ورد في ادعاءات المدعين» فإنها تكون بذلك قد أخلت بمبدأ "المساواة بين الخصوم أمام القضاء".

وهو الذي يتحقق به ثقة الناس في هذا القضاء» ويصبح موضع طمأنينتهم» بل أن هذه المساواة هي أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي عادل.

: 4-١ كما أن الدائرة الموقرة لم تراعى كذلك مبدأ "المواجهة بين الخصوم" في هذه الدعوى؛ والذي كان يقتضي منها أن تلتزم باطلاع الملتمس على كل ما قدمه المدّعين من لائحة ودفع وإحاطته علماً بهاء وأن تتيح له إبداء رأيه في لائحة الدعوى وما أرفق بها من مستندات ووثائق» والسماح له بتقديم ما لديه من مستندات أو أدلة مضادة لهاء وأهمها حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا للشهادة وقول الحق». وبهذا الإجراء الانفرادي» تكون الدائرة قد اتصل بعلمها وحدها دفاع المدّعين/ ووجهة نظرها فقط» دون تمكين الملتمس من الاطلاع عليها ومناقشتها وسماع أقواله بشأنها. ولما كانت العدالة الإجرائية تقتضي عدم جواز الحكم على الملتمس» دون مواجهته بدفع المدّعين» فإن الحكم محل الطعن يكون قد جاء معيباً بالإخلال بالمبدأ المتقدم» وهو حجر الزاوية في إجراءات التقاضي؛ وهو الضمانة لكل

عنصر يمكن أن يوصف بالعدلء فإذا غابت المواجهة بين الخصومء غابت العدالة!!.

: ١- إن الحكم محل الطعنء والذي أقرت بموجبه الدائرة الموقرة أنها قضت في الدعوى دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وشهادتها وقد جاء الحكم معيباً أيضاً لإخلاله بمبدأ "احترام حق الدفاع". وكان حرياً بهاء بدلاً من أن تحتفظ لنفسها بما قدمه إليها المدّعين من مُستندات ووثائق» وبدلاً من أن تكتفي بعلمها الشخصي بهاء أن تُمكن الملتمس من تقديم ردوده عليها وإبداء دفاعه ضدها بالصورة التي يراها سواءً شفاهة أو كتابة» وعرطن حقه وأدلتة» ومناقشة المدّعية في ادعاءاتها لتفنيدها. والمعلوم أن احترام حق الدفاع يعتبر من أهم المبادئ الإجرائية في الفقه الإسلامي. كما أنه كان حرياً بالدائرة الموقرة أن تلتزم بالمبدأ أعلاه» وأن تُمكن الملتمس من الاطلاع على ما قدمته المدّعية من لائحة وأوراق ومستندات.

فاحترام حق الدفاع يستهدف تبصير العدالة» والانتصار للحقء» والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه. يقول رسول الله (ص): "من مشى مع المظلوم حتى يُثبت له حقه؛ ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام".

: 1-١ أنه ينبني على كل ما تقدم عدم جواز أن يُبنى الحكم المطعون فيه على علم الدائرة الموقرة بصفة شخصية بدليل أو بواقعة قدمتها لها المدّعى عليها دون أن يُمكن الملتمس من مناقشتها وإبداء مرئياته بصددهاء لما في ذلك من إهدار للمبادئ الإجرائية المشار إليها أعلاه» باعتبارها جميعاً مبادئ جوهرية تخضع لها كافة المحاكم؛ ويُعد إخلالاً بحسن سير العدالة التي يلتزم القضاة بوجوب التقيد بها فيما يعرض عليهم من خصوماتء وهذا يعتبر قصوراً يعتور الحكم محل الطعن ويجعله مستوجباً للنقض والإلغاء.

١ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. إن التناقض الذي يُجيز الالتماس» طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (١1-

٣٠٠١) من نظام المرافعات الشرعية؛ هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر وحيث أنه بالرجد جر 3 يو صلاع ارات للمحاماة والاستشارات القانونية منن ١558 (ذ.م.م) و بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر الى الحكم محل الطعن». نجد أنه قد بُني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضده السيد/ عدنان أحمد عباس زينيء ذلك. أن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمتكم الموقرة مصدرة الحكم في تسبيبها استندت على ادعاءات هذا المدعى فقط؛ « دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا فالبيئة على من ادعىء واليمين على من أنكرء. فغن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن البيئة على المدعى. ومن القواعد المتفق عليها في شريعتنا وأنظمتنا أن عبء الاثبات يقع على المدعى» حيث اتفق الفقهاء على أن البيئة على المدعى ودليلهم في ذلك قول الرسول: (صلى الله عليه وسلم): "لوا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر". والحكمة من جعل البيئة في جانب المدعى هي أن جانبه ضعيف» لأنه يدعى خلاف الظاهر فكانت البيئة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استترء واثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته وإنما هناك أمر خفي عليهمء أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بيئة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين» ونحن الآن أمام مستند كتابي قطعي يبرئ ذمة موكلنا/ الملتمسء وما يثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (ب» هـ) من المادة: ١/٥٠١) كما يتضح قوة الدفع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي؛ ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه» من خلال دفع وردود تقطع الشك باليقين» وتدحض الأسباب التي بُني عليها الحكم محل الالتماس» ومن ثم نقضه

والحكم لصالح المدعى/ الملتمسء"" وكل؛ هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل: هذا الالتماس.

- طلبات وكيل المدعي عليه/ الملتمس: بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: -

أولاً: قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً وقبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم، وإعادة فتح

باب المرافعة» والحكم لصالح موكلنا بما سبق وأن طالبنا به بمذكراتنا السابقة واستئنافنا والتماسنا السابق» وذلك لقوة موقفه شرعاً ونظاماً. وكذلك وقف تنفيذ هذا الحكم.

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم..:

وجزاكم الله خير الجزاء..»: شركة صلاح الحجيلان | الحض و

الاستثناءات القانونية المحامي/ ياسر المطيري 4 المرنق رتم)

1) الح ل عريي الستوديا صك رقم: 18511015- 55000

المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 1 دائرة الاستئناف

الثانية | تاريخ الصك: 42./158/8؟ 01 [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

الحمد لله واتصلا والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4/11/

2585 وتاريخ 4/17/15145هـ عدنان احمد عماس نبي. الهوبة

الوطنية لـ ١1 سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحيى

محمد علي الحرازق الهوية الوطنية ل سعودي مدعي عليه

مستأنف ضبده اسامة احمد عباس زيتي الهوية الوطنية 0

سعودي مد عليه مستأنف هبده . يما أن هذه الدائرة قد قامت

بدراسة أطلب قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه.

وما أرفق به من أوراق وتبين لها من تلك الدراسة أن وكيل

المدعي عليه أسامة احمد عباس زيني تقدم بطلب التماس في

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/03/1445هـ

المتضمن: (حَكْمَتِ الدَّائِرَةِ بِقَبُولِ الاعتراضين شكائً وني

الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (1007056847) مبلغاً قدره: (101,919,717) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1017092733): مبلغاً قدره: (97,17/9,91/.) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين).. وفي جلسة 25/07/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه سامة احمد عباس زيني بتاريخ 13 / 07 / 1445هـ ونصيها: (أسباب طلب الالتماس: وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية, وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بسالفقرتين (ب.» ج) من المادة (200) من نظام المرافعات و التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الهائية في الحالات التالية: ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إيرادها قبل الحكم. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).؛ ولما كان المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (201) من نظام المرافعات

الشرعية ولائحتها التنفيذية. أن مدة تقديم الالتماس في ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الققرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الفشاء وتكفي إفسادة الملتمس الماكة الحربية السعودية صك رقم 00 9 052415855 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ؟ 5 000 دائرة الاستئناف الثانية | تاريخ الصك: 4/58؛ 1؟ 01 بتاريخ علمه بالتزوير والغفش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ 15 / 06 / 1445هـ وأن تاريخ العلم بالغش هو 04 / 07 / 1445هـ وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي. وعملاً بالمادة (1/ 51) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تتضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إيرادها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدره (120,000,000 مليون ريال): وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شسراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد القيمة الحصص والتي تعذر تقديمها مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته. وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد. كما عول على تسبب محكمة

الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الملمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة: وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه بسداد ثمن الحصص.ء واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتقاء السداد كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة 120,000,000 مليونء القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقيت التعاقد فاقد الأهلية أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد. وإذ تعذر على الملمس إبراز الأوراق القاطعة التي تفيد السداد من خلال قيام الملمس بسداد مديونيات على البائع (مورث ال ملمس والملمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم. و سبب تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة, لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من 1431هـ وحتى عام 1438هـ أي من "فترة تتجاوز 4 سنة كاملة سابقة على الدعوىء. كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة, وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها. أما عن الأوراق التي تم الحصول علا بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فبي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث ني الفترة من 1431هـ إلى 1436هـ بمبلغ إجمالي قدره (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, وآخرينء وتم التتخارج بيهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (/

11,474.1) تمسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً. تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (117././37.؟ لال /رها/ر 11 الا اكوا م الماك العربية السعودية مك رقم 458355 8هـ 7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ؟ 00 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 68/خ.4/ 144 1) (مرفق ؟ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها).
ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها (300.0 ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال في الفترة من 161١ وحتى وقاته في 5748/٠ 5/7١ ١٥هـ (مرفق 3 صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء) ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من 47١ ١٥هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من اخرة مستحقة للمدعى عليه قدرها 8/ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسميته من تفسير لعقد بيع الحصص. بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملمس ضدتهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجرة لم تسدد للملمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين. وتجاهل حقيقة الواقع الملمس على الدائرة، فالملمس كان يدير ما

يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد "ولم يحل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمديد العقد. علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية. فالملتزم هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته. ومن أبسط حقوقه أجره العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتزم ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بخصيص شركات الوالد وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه بتولي معارفه ولم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته). ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء. ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انهست إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله. مبني على التماس صنعه الملتزم ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من ينود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية. لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغيب، وأن تاريخ البيع عام ١٤٧١ هـ. يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها لانتفاء الدليل عليها كما أن حكم تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٧٥ هـ أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر. السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتزم ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب للالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي

تقصده المادة 1/7٠١ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى. ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث أن 0 ١١ ١ رأف الثانية نت زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٠ مليون ريال وقدم صور مجتزأة. وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير المهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة: وهو ما عول عليه الحكم. كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص. ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى (الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى» ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ١/5 مليوناً كما أن التقرير معترض عليه: ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتبى صلاحاً. كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة: ويوجد تقييمات أخرى لبذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعى (الملتمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث. وإنما وقع من خلاء وكيله. رغم تراجع المدعى الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم أن

محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملتمس ضده الأول. واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلائل أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبية (1.0) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٠١ مليون ريال وإنما 7١ مليون. رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 4/ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة 8 مليون. ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً. كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حادصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٠٠١ مليون أغلبها باسم المورث علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبة تقرير الخبرة في عام 417هـ تراجعت عن استدعاء الخير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح. بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل، واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي. وحيسث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث ليس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية، وإذ تحقق علم موكلي بالفش في تاريخ لاحق على الحكماء بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام 517 4١هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص. كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني: والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك

الاجتماع الملتمس ضيده الأول (عدنان تمع لمك الحربية
السعودية بك رقم. 45855 5هـ 6 0 سي | سس اه 0 دائرة
الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 4/8/788 14 74 زيني) وثابت
بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 17 مليون وقيمة حصة
المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 78 مليون ولم
يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن
ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو
المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في 6: ... كما
تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ 4/8/788 14 74 هـ
وأبدوا امستعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً
على عقد البيع وأنه تم على ثمن ١١١ مليون ريال وحرروا
شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن
التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخرج والتي آلت
نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد
زيني التجارية. وكذلك محضير اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع
الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1451 هـ
ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في
حيها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل
جداً - أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً
وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر ويفضل الله تواصل شهود
العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة. وحرروا شهادتهم مكتوبة. أما
عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما فتجد سنده
فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى
عشر شركة والتي تم التخرج بها بين أحمد زيني (المورث
وشريكه. ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصصها
(مرفق 4 صور من التقييمات). ١- حصل على اتفاقية تخرج بين
ال مورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات
(مرفق © صورة محضر الاجتماع). - شهادات مكتوبة من
الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور
الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم

في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية 85؟) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة): والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة: لم تظهر إلا. بعد صدور الحكم ونا كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم.ء وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس. ولما كان ما تقدم: وإذ ظهرت أوراق قاطعة في

الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم. وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضبدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت

أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأها تغير وجه الحق في الدعوىء مما يتحقق معه موجب الالتماس. طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (؟1؟) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (0/) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (51؟) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا. يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك. وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء: أو تأمر بما تراه كفيلاً. بحفظ حق المعارض عليه". وهو ما أكدته المادة (48) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه. فموكلي محجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته. ولديه معاملات تجارية كبيرة. ويسبب إجراء التنفيذ تعطلت كافة مصالحه ومعاملاته، وأصبح مبدد بشهر إفقلاسه في مواجهة

الدائنين له. إذ لا. يستطيع الوفاء بمستحقاقهم بعد أن تم الحجز على جميع ا 007 رين السموديا مك رقم. 405.15155 9 دائرة الاستئناف الثانية ١ امه المنك: 0/1/1 11 أمواله. وهذا ضبرر يتعذر تداركه. لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم: أولاً؛ قبول الالتماس شكلاً. ثانياً؛ الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174.1746.201١746.18- () وطلب التنفيذ رقم (لال 5801١117- 746١4.1) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس. ثالثاً؛ إلغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى) وأكد وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) على ما ورد في لائحة التماس إعادة النظر. وأضافت بوجود مستندات أخرى لم تتمكن من ادراجها لكثرتها وطلبت امهالها لذلك. فأفهمتها الدائرة باستكمال مستنداتها خلال 3 أيام وتقديم مذكرة شاملة بها وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البرنامج فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني (نا.55 01/14/2٠١٥) 100 © (0-80 80-] مطم وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 09/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً وأطلعت الدائرة على ملف القضيةء واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 06/08/1445هـ: ونصها: (نظراً لطلب الدائرة في الجلسة السابقة تم إرسال جميع المستندات عبر البريد الالكتروني للدائرة» وبما أن الدائرة أجابت على البريد المرسل عبر الايميل بضرورة إرفاق المستندات عبر النظام سيتم إرفاق جزء من المرفقات التي يسمح النظام برفعها والاحالة إلى ما تم رفعه سابقاً عبر البريد الالكتروني للدائرة) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 08/08/1445 ونصها (أولاً؛ حقيقة الدعوى والدفع الجوهريه فيها: الدعوى أقيمت بطلب إثبات الفبين في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل, وهسذا إقرار من المدعين بأن هناك ثمن!

ملخص دفاع المدعى عليه (الملتمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد. وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بتوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصها المورث في حينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة ال مورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسدها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات). الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصبص. بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة. سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آباء ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 7هـ ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية» بما لا يتجاوز 140 مليون. ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قريبة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون.

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورثهم على العقد والزمع بأن المدعى عليه هو من وقع بدلاً من المورث مستغلاً وكالته عن المورث؛ وأن المورث في زمن العقد كان فاقداً الأهلية. ثانياً: مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته: إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة. ولم يعترفا بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم الملتمس أصل العقد. وأورد الحكمين في تسبيهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1. أن القرائن احتقت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع

على ذلك كيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك. 2. أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) لمكا الحربية السعودية صك رقم 25857* مع 00 لكك ست المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2320 0 1، دائرة الاستئناف الثانية^٥ تاوخ الملك: 16/ي.هـ؛ ١؟ تبع 3 0 بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات لها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها. 3. أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد تقيمة الحصص فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. 4. أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. 5. أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير الهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا. ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي. ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى: إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به ما هي القرائن؟

الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع

المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع وتارة بالزعم أن المورث كان فاقد الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ. الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث. ولم يقدم تقييمات أخرى.

ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزوسدها بالمستندات الدالة على السداد رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى عليها أكثر من 10 سنوات. ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله، وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9090 من الحخصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد!! وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع وأنه تم توقيعه من المورث. ومستندات السداد.

والقيمة الحقيقية للشركة. علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1- مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص. وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال» وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 الموافق 25/10/1431هـ على حساب المورث بنك سامبا. 2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة - ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة. 3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده

وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. المادة (69) الغبن "زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب لقا 3 لل سس سس يس دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 4/2/58 غ4 ل إبطال العقد لمجرد الفبن إلفي مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية» وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد عدم صحها بل وقرائن أخرى تغاضت عها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ-اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم. في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432, وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 4هـ. و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل وأن المكاتب بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. وأما ماورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان - الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على

الموصي بعد ورود التقريرء ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعى عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (9690- حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين، ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده. بل قام المدعي بالتخرج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والشابث في مقدمته ملكية المدعى عليه لكامل حصة المورث. ج- يبدو تناقض وتديس المدعي في الاحتجاج بالفين في بيع حصة مورثه يقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية، في حين أن المدعي نفسه وباق الشركاء يباعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بيهم بالدائرة التجارية رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (2/17/185) وتاريخ 02/12/1432هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية. د- أن المورث نفسه بتاريخ 20/09/1431هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الصص حضير بنفسه لدى كتابة العدل؛ وحرر وكالة للمدعى عليه مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرةء وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال للأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حغير بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل مها بتاريخ 09/10/1431هـ -19/10/1431هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعي (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!! ه- أن المورث تاجر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبين وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية. و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورثء بل أن المورث عينه وصصي على

وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه. وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابلء فالوكالة المأجورة من المسائل المعتيرة شرعاً ونظاماً.

ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال. لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس المكاة العربية السعودية صك رقم. لالع.

00 للـ | ١١ سس المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 05

دائرة الاستئناف الثانية 0 تاريخ المبك: 4/1/88؟؟؟ 5 [8]

للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم

الأهلية وناقصهء ولا يوجد دليل على أن المورث كان عديم أو

ناقص الأهلية وقت عقد البيع» بل إن تحريره بنفسه وكالة

شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية:

«يما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الفهود أنف»هم

ولدينا شيادة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه

أكثر من مرة لدى كتابة العقد لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في

تواريخ لاحقة على عقد البيع، وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة

أهليته؛ ومن ثم يكون نظر الغين في الثمن بالأساس في غير

محله.). فعقب وكيل الملتمس ضبدهما (المدعين) بأنه بعث عبر

حقل المحادثة ما ته (نطلب مزيد مهلة للرد. على ما قدمته

الملتمة في الجلسة القادمة) فنهته الدائرة بأن المتوجب عليه

هو تقديم اجابته على الالتماس فذكر بأن المستندات المرفقة

بالالتماس كثيرة كما ذكرت وكيلا الملتمس بأن بعض المستندات

لم تستطع ادراجها عبر البرنامج بسبب حجمها كما أنها لم تقم

بإرسالها الا عبر بريد الدائرة الالكتروني فأفهمت الدائرة

الطرفين بأن يوضع كل مهما بريده عبر حقل المحادثة وان يزود

كل منهما الآخر عبر البريد الالكتروني في حال استمر تعذر

الادراج من خلال البرنامج وان عليهما تبادل المذكرات خلال مدة

يومين لكل منهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج او عبر البريد

الالكتروني للدائرة أيضا وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى. وفي جلسة 16/08/1445هـ المنعقدة عبر
الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً
واطلعت

الدائرة على ملف القضية؛ واطلعت السدائرة على المذكرة
الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 5هـ ونصها: (الموضوع:
مذكرة جوابية مقدمة من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني
وعاتقة الحرازي ني الالتماس المقدم من اسامة احمد زيني
بالقضية رقم 42824717. بالإشارة الى الالتماس المقدم من
الملتمس اسامة احمد زيتي الذي حوى على سببين لطلبه
التماس اعادة النظر فإنني اوجز ردي بما يلي: أولاً: ذكر
الملتمس انه حصل بعد الحكم على اوراق جديدة تعذر عليه
ابرازها ولم تظهر الا بتاريخ 51-5-5501هـ وهي 1- سداد
قروض بنكية بمبلغ (57,855,7٠٠ ريال) عشرون مليون و ثلاثة و
اربعون الف و ثمانية و اثنان و ستون ريال 2- سداد ديون عن
المورث بمبلغ (19,474,011 ريال) تسعة و عشرون مليون و
اربعمائة واربعة وعشرون و سبعة عشر ريال 3- مخصصات مالية
بمبلغ (...١٠٠٠,١؟ ريال) ثلاثة عشر مليون و مائتان الف ريال
جواباً عليه أقول لقد سبق للملتمس ان تقدم للدائرة الابتدائية
بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها
وكذلك تقدم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر
الدعاوى الكبيرة اثناء فترة الترافع لدى الدائرة الموقرة في
القضية رقم "07.51. 0/٠. وتاريخ 13/01/1445هـ بينما حكم
الدائرة - محل الالتماس - كان بتاريخ 13/03/1445هـ ونرفق
لفضيلتكم صورة صك الحكم الصادر من الدائرة المختصة بنظر
الدعاوى الكبيرة بالمحكمة العامة بجدة وقد اورد الملتمس هذه
المبالغ وغيرها مطالباً بمبلغ وقنדרه مليون ريال وقد صدر حكم
الدائرة بصرف النظر عن الدعوى (مستند رقم ١ صورة من

حكم الدائرة الكبيرة) علماً بأن الملتمس سبق وان قدم هذه المستندات لدى الدائرة الابتدائية ودائرتكم الموقرة وقامت بالرد عنها في أسباب الحكم (مستند رقم ١ صورة من حكم الدائرة التجارية الابتدائية) وبالتالي فالمستندات المقدمة سبق للملتمس ابرازها ولم يتعذر عليه ذلك كما يزعم فقي كذب صريح على الدائرة الموقرة واستناداً الى نص المادة الحادية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض ونصها (ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم:) وكل ما ذكره الملتمس من أسباب لتعذر ابرازها غير صحيح كما بينا بالبينة المعتبرة شرعاً وأنه سبق له 42 العلة ا عربية السعودية صك رقم -184179ك 5ل 4 ا لكam و لها حجل.-- حم م عدي | ل ان --- دائرة الاستئناف الثانية تافخ الصك ١444./4/58: 3 ابرازها قبل الحكم واستنادا للمادة الثانية والخمسون لائحة طرق الاعتراض (ما لم يثبت خلاف ذلك يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغشء وبوقت ظهور الأوراق، المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام) وبما ان الملتمس قام بتقديم هذه الأوراق اثناء الترافع لدى الدائرة الابتدائية والاستئنافية (مستند رقم 3 مذكرة تقدم بها الملتمس تبين أن هذه المستندات سبق منه تقديمها) وتقدم بها في دعوى مستقلة قيدت بالمحكمة بتاريخ 1١-1-1٥506١هـ أي قبل صدور الحكم - محل الالتماس بشهرين - مما يتعين على الدائرة الموقرة عدم قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: ذكر الملتمس انه وقع في غش ممثل في قيمة الحصص وانها لا تبلغ المبلغ المحكوم به وانه علم عن ذلك الغش بتاريخ 04/07/1445هـ وهذا الادعاء غير صحيح تكذبه جلسات المرافعة والمذكرات المقدمة منه اثناء فترة الترافع فإن الثابت من المرافعات ان الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ

وتم تناولها بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي وقد اعد الملتمس ما سيق ان أبداه اثناء الترافع ويحاول ان يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ان أورد ذلك قبل تقديم الالتماس بينما الثابت من صك الحكم محل الالتماس ان الدائرة رفضت كل الدفوع المقدمة منه ويحاول اعادة ابرازها هنا ويزعم انها جديدة وقد سبق للدائرة الموقرة أن الزمت الملتمس بالتقييم الذي تخرج عليه في صك الصلح مع المتداعين في تلك الدعوى ويحاول ان يتصل منه ء لذلك واما ان جميع ما اورده الملتمس سبق منه اييراده اثناء الترافع سواء في هذه الدعوى او في دعاوى اخرى مما يتعين عدم قبول طلب التماسه استنادا للمادة الواحدة والخمسين والمادة الثانية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض لذلك ولكل ما سيق اطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول التماس اعادة النظر لما ذكر من أسباب). فعقبت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) بأنها قدمت مذكرة صباح هذا اليوم وبعثت بها أيضا عبر حقل المحادثة ونصها (إشارة إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي» على صك الحكم المذكور أعلاه. وتوجز تعقينا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي: أولا: ما زعمه وكيل الملتمس غبدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعهما 6 مليون ريال. كقرينة على سداد ديون عن الوالد وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فهما ء يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى» بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحصص.ء الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قحي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلا

عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت الدائكة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص ال مستند.. قناعة الدائرة قد تجسدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دُفمت بظطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجنة لأجل تقسيم 42 تمار العربية السعودية صك رقم - 11845 انع 1" ال قم لا دائرة الاستئناف القابية | ا مرا 0 الدليل على السداد لقيمة الحصص فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. كما قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية). 3- استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بمذكرة موكلية المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه. بزعم أن موكلية تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماسء هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نقسهاء والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلية بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي الوطني. ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف, بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. ثانياً: ما زعمة وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 13/01/1445هـ أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف التجاريةء غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1-أن

الدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث. وتمسك موكليها بعقد البيع الموقع من المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 0 مليون. وقام المورث بخضم مبلغ 88 مليون مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد. ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باق الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال. وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه. وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها. والدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه. 2- أن مستندات المبالغ التي تضمنها المطالبة بمبلغ 135 مليون لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعوى الكبيرة: فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات» فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر. دون تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث - والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة. ثالثاً: زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن السبب الثاني للالتماس المقدم من موكلي والمتمثل في غش

المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص يجلسات المرافعة. وهذا الدفع مردود عليه بالآتي: أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدهما بشأن تقييم الحصص. والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعـم بفقد أهليته حينها. ولم يكن بحوزة موكلي البينة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المورث وإنما موقع من الوكيلء ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث السابق التمسك به من الملتمس ضدهما واستدعت قرينة بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم الماعة العربية السعودية صك رقم. 11785 لمع 10 لك لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا. في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإصدى عشر والتي من بيها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيتي التجارية بنسبة من الحصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس). 2- محضر اجتماع مع شريك المورث شركة أبار وزينيء والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع. وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لاء تتعدى 38 مليون. (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحذيرء فهو المستند الذي يثبت الغشء وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ. 3- كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ

04/07/1445هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع» وأنه تم على ثمن 120 مليون ريال وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس). وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع التخارج الشابت فيه حضور ال ملتمس ضبده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427هـ. ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أنواقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذراء وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة وحرروا شهادتهم مكتوبة. ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له. وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. ويتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس، وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم.

وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضبدهما للتأثير على الدائرة: و ظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى مما يتحقق معه موجب الالتماس.) فعقب وكيل الملتمس هبدهما بأن المذكرة الجوابية ليس فيها ما يستدعي الرد وان ما يذكره من غش سبق بحثه وان تقييم الحصة تم بناء على صلح التخارج الذي تم بين الملتمس وبقية الشركاء والذي يثبت بقية الحصة فعقب وكيل الملتمس بأنها بعثت بردها عبر حقل المحادثة ونصه (ما عقب به وكيل الملتمس ضده بشأن صك الحديث عن ذلك أمام محكمة الاستئناف بناءً على واقعة التخارج وانما يتعلق بتخارج عدنان

وأولاد عازي من الشركة والتي انتهت صلح ولا. شأن لها يما
قدما من مستندات في هذا الالتماس تتعلق بتقييمات للشركات
تؤكد أن قيمتها الحقيقة غير ما زعمه الملتمس ضدهم وبوكد ذلك
أن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أكدت على أن المدعى
عليه لم يقدم تقييمات أخرى تفيد خلاف ما يدعون وقد سبق و
أوضحنا في لائحة الالتماس سبب تعذر تقديم هذه التقييمات
وكذلك محضير الاجتماع الذي حضره عدنان وهذا يؤكد علم
الملتمس ضده الأول بحقيقة التقييمات لجميع شركات احمد
زيني وآبار زبي وأن تمسكه بتقدير أبو غزاله لا. محل له. سيما
وان حكم ديوان المظالم المقدم فيه هذا التقرير لم يعول عيله
وانهت القضية صلحاً) فعقب وكيل الملتمس ضدهما بأنه ليس
هناك ما يستدعي الرد وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية
للفصل فيها رفعت الجلسة يت لمح لعرية السعودية صك
رقم. ككل اهع الي ها المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 0
دائرة الاستئناف الثانية 0 تاريخ الصبك: 1544./158/ك للمداولة
لما كان من المقرر أن الأحكام النهائية قاطعة في حجيتها ولا
يجوز الطعن عليها إلا بطرق الطعن غير العادية ومنها التماس
إعادة النظر وذلك في الحالات التي حددها النظام على سبيل
الحصر , وبالإطلاع على الالتماس المائل تبين أنه أسسن على
الفقرة (ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية
ونصها: "ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة
في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من
الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم". وذكر أن الأوراق
القاطعة هي مستندات تثبت سداد مديونيات عن والده للبنوك
وتكليفات للصرف عليه , كما ذكر أن الفش يتمثل في زعم
المدعي - على غير الحقيقة - أن القيمة العادلة للحصة هي
الواردة في التقرير الهائي المحاسب طلال أبو غزالة. والدائرة
بعد اطلاعها على الالتساس ومرفقاته. فقد تبين لها أن الفقرة
(ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لا تنطبق على
الالتماس المائل؛ فما أورده الملتمس هو إعادة لمناقشة موضوع

الدعوى مما كان محلاً لحكم الدائرة الابتدائية وتأيد دائرة الاستئناف وما جرى بحته وتفنيده تفصيلاً؛ فقد انتبى الحكم في القضية إلى الأخذ بما انتبى إليه التقرير النهائي المقدم من طلال أبو غزالة بشأن تقييم الحصة وناقش الحكم تفصيلاً أسباب عدم الاعتداد بما تضمنه العقد المبرم بين الملتمس ووالده ، وإن في طلب الملتمس إعمال أثر ذلك العقد مجدداً إعادة لمناقشة الموضوع فيما سبق الفصل فيه يحكم نهائياً. أما عن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة فبالاطلاع عليها تبين أنه ئيس قها ما يدل على كونها دفعت ثمناً للحصة التي آلت للملتمس ، فقد تضمنت الأوراق شيكات ومستندات أخرى لا دليل يثبت أنها دفعت سداداً لثمن الحصة. وكذلك الحال فيما ادعاه الملتمس من وجود غش من المدعين حيال تقييم الحصة ، فقد دقع الملتمس بعدم صحة التقييم ، وناقش الحكم الصادر في القضية هذا الدفع مما لا يستقيم معه إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس . الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية بناءً على الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ما أتفقه على والده أو ما دفعه نيابة عنه متى توافرت موجباته النظامية. الأمر الذي تنتبى معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي.

حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وصلى والله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. المملكة العربية! 5 " ١ اسة 1 رويه
لسعود صبك رقم.*15.8585 نع 506 فريية ل ا ا ا 2 و 6 ا ا
جسم ل عمسف سه 1 0 0 1 ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مر 9 و 5
62 5 و 62 5 ع ١ دمن ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مح 9 و 62 5 و 62 5
اع ١ دمن ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مر 9 و 62 5 و 62 5 اع ١ دمن
ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مر 9 و 0 9 و ٠ لمركق ل ١ 4.° سند براءة ذمة

مالية يتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق
06/03/2024م أشر اذا السريدة/عاتقة محمد يحيى الحرازي.ء
هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة , والوارد
بصمتها أدناد. بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد / أسامة
أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1008017301), من أي
حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية, وعلى وجه الخصوص;
المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717)
والصادر فيها صك الحكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية
بمحكمة الاستئناف التجارية رقم(4530241622) وتاريخ 5
والمقدم بشأنه طلب التنفيذ رقم (401024501240718)
وتاريخ 07/04/1445هـ, لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ
بجدة , 2 وهو مبلغ وقدرة (27,651,219) (سبعة وعشرون
مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وماكيتين وتسعة عشرة ريالاً
) وهذا إبراء تام لا رجعة فيه, و به أقر وأصرح,, وأي مطالبة
مالية أو سند دين أي شيء آخر من هذا القبيل أطلبه فيه
قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكان لم يكن, ولا يحق لي
مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زينيء بأي حقوق مالية مهما
كانت قبل تحرير هذا السند; وهذا إقرار مني بذلك , وعلى
استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار والتصريح بهذا
الإبراء. وأذنت لمن يشهد, والله خير الشاهدين. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

28 حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م +
201 5 بصمة المقر بما جاء أعلاه: 0 شاهد أول/ الاسم ع "]
ثاتك امطعتم 1 التوقيع: ار التاريخ: 93 . شاهد ثان/ لاسكا
2/1/1 50006 التوقيع: 11 الحارخ: اللي 2 0 اللياء مير متسس
متسب ممة بعس دوج بج ب ر / له عايدب | ل لهس عرمر حلا
ال 8 "000 - 0 1 1 ل سار و: ر 4 لسر بخان + موتاوبرا
000 بي بي د 3 5 ع رقم الوكالة: 454.45؟451 تارية إصدار
الوكالة:."رف متق غ 1 م «الدايع تم اגיעه . 0 5 8 05 5 -
فط 0 المملكة العربية السعودية حالة الوكالة: محتمدة تاريخ

إنتباء الوكالة: .ارك.1 ت 4ل هر اخاك كم 6 تسييتة | وزارة العذل
01 معبر الوكالة؛ الموثقشين ديد ونيقة هة وكالة اليل م م
0 موكل أسامه ين أحمد بن
عباس زيي سعودي سجل مدني لا ممثل شركة 2 0 موكل
أسامه بن احمد بن عباس زيي سعودي سجل مدني 0 ممثل
شركة خا ال * موكل أسامه بن احمد بن عباس زيي سعودي
ساجل. مدني ل عمل شركة للقرن سن كن 3 موكل أسامة بن
احمد بن عباس زيي سعودي سيمل مدني 0 ممثل شركه سن
كن موكل أسامه بن إحمد بن عباس زيي سعودي سجل مدني ل
عمل شركة كن 5 مهوكل أسامه ين إحمد بن عباس زدي
سعودي سجل مدق ل أحباله عن تشيفاه. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

1 وكيل معد حسن مفرس الحارثي سعودي مميكل مدني ل
أحباله عن نفسه 35 4 وكيل باسرصتالك عائض اللطيري
سعودي سجل مدني ل ل أصباله شن تغسه 3 3 وكيل محمد
صالح عائض المخليري سعودي سجل مدني م ما 1. أحباله عن
نفساه: 1 وكيل اياد يوسف عمر الخصصين سعودي سميكل
مدلي 1) أحماله عن نفسه.

النطاق: - الاستلام و التمليم - مراجعة جميع الجبات ذات
العلاقة وإنباء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
يحق للوكيل توكيل الغير حصدت هذه الوثيقة من النظام
الإلكتروني لخدمات التوثيق ويمكن التحقق من جمحة الوثيقة
عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل . 1 0 رقم الوكالة: ؟؟.
454؟5؟ تاريخ إصدار الوكالة: .*2 4ر144 م ا ؟ ادمع كم هجمع
2 العربية | حودية حالة الوكالة: محمتمدة تاريخ إنتباء الوكالة:
ارك. 237 4هـ كانه تام حي 2202 | وزارة العذل , فس 9 مصدر
الوكالة: الموثقين: وثيقة وكال سس لل سس سكسس
رقم المستند نوح المستند صيغة الشخص بالشركة 0 1 اشياده
السجل التجاري ا مدير الشركة 0 إسم الشركة : انتاج الغد

اكتحدودة شخص واحد رقمالمستند. نوع المستند ميشة
الشخص بالشركة 0 1 1 1 1 شهادة السجل التجاري: مديزر
الشركة * اسم الشركة مزرعه وادي فاطمه للدواجن المحدودة
شخص واحد رقم المستند قوع اللستند: حبة الشخص بالشركة
1 1 1 لا: شباة السجل التجاري أ مديرالشركة 0 إسم الشركة :
اوزكو المكدوده شخص واحد رقم المستند نوع املستقن 1
صفة الشخص بالشركة : لا م: شهادة السجل التجاري ا مدي
الشبكة 00 0 إسم الشركة . احمد زيثي واولاده المحدودة رقم
المستند نوع المستند صيفة الشخص بالشركة : الل: شباة
السجل التجاري: مديرالشركة ه إسم الشركة 7 : الضيافه
للأعمال العغاريه المحدودة المطالبات والمحاكم المطالبة وإقامة
الدعاوش المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى وائرذ عليا
الإقرار- الإنكار - الحبئج- طلب اليمين ورده والامتناع عنه .
إحضار الشهود والبيانات والطعن فييا- الطعن بالتزوير - إتكاز
الخطوط والأخنام والتواقيع - طلب المئع من السمو وزفعه -
مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - حلب
التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن يتقارير الخبراء
والمحكمين وردهم واستبدالغ . المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول
الأحكام ونفها - الاعتراض على الحكام وطلب الاستنداف -
التعاس إعادة النظر - اميش على صكوك الأحكام - إنباء ما يلزم
لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام
ابلح بشيك لصالح الموكل -لدى المحاكم الشرعية - استلام
صكوكالأحكام -طلب تنسي القاضي -طلب الإدخال والتداخل -
طلب إحالة الدعوى -لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) -
لدى اللجان العمالية -لدى تجان فضئ المنازات المالية ولجان
قسوية المنازعات المصرفية -لدى مكاتب الفُصل في مئازعات
الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان
الجمركية ولجان الغش التجاري - لدى هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد - لدي الثباة العامة -طلب نقض الحكم لدى المحكمة
العلياء-لدى المحكمة العليا الوزارات الحكومية مراجعة وزاوة

الخارجية - مراجعة وزارة التجارة والاستثمار - مراجعة وزارة
المالية - وقَرُوعًا وما يتبعها من إدارات وأقسام الجبات الأمنية
مراجعة الأمانة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية مراجعة مراكز
الشركة - مراجعة المباحث الجنائية - مراجعة وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية - وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام 30-0 ليت 7 0 ١ منود قد اوقية مل انط التفزون
لخندات التوقيع وين فتحق من صّحه الوقية غير الخدت لكوي
لوزة ين 0 " اشير جا 00 : [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-017 – جدول مواعيد تبادل المذكرات والمستندات في الدعوى رقم (4717) لعام 1442هـ أمام الدائرة التجارية الأولى في الدعوى المقامة من عدنان زيني ضد عاتقة وآخرون. - - بطاقة الوثيقة

DOC-017	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
جدول مواعيد تبادل المذكرات والمستندات في الدعوى رقم (4717) لعام 1442هـ أمام الدائرة التجارية الأولى في الدعوى المقامة من عدنان زيني ضد عاتقة وآخرون. - -	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
116-116	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1wyWglUOD2FS3iKXOjUnZMuzAinIpmFSV/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٧E٥A٢E٢A٨٣١B٢C٢٥٤٥A٩٤٠١٤٣C٧٠ أسامه بن احمد بن عباس زيني م ١٢: ٥٨ تقولاً ١٤٤٣/٠١/٠٣: خيراتلا مواعيد وتبادل مذكرات ومستندات بيانات الدعوى ١٤٤٣/٠١/٠٣ خيراتلاءعبرلا مويلا ١٤٤٢ ماعل عاتقة محمديحيى محمدعلي الحرازي, وآخرون المدعي الدائرة رقم الدعوى هيلع يعدملا مواعيد الإيداع والتبادل عدنان احمد عباس زيني الدائرة التجارية الولى ٤٧١٧ من إلى م

طرف الدعوى موعد اليداع تازحلام ١٤٤٣/٠١/٠٤ ١٤٤٣/٠١/٠٨
١٤٤٣/٠١/١٨ ١١٤٤٣/٠١/١٨ اسامة احمد عباس زيني ١٤٤٣/٠١/١٤
٢١٤٤٣/٠١/١٣ عدنان احمد عباس زيني ١٤٤٣/٠١/٠٩ عاتقة
محمديحي محمدعلي الحرازي ٣ في الدعوى بناء على ذلك
مالحظة: في حال عدم إيداع أي من أطراف الدعوى المذكرة
المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم
تقديمه وللدائرة الفصل مـ كحلاً و طورشلا اللكتروني). وأن
الشعار يعتبر مبلغاً بمجرد ظهوره في صفحة الشعارات
والتنبيهات أو إرساله. ٧ - ألزم بمتابعة الرسائل والشعارات
المتعلقة بالخدمة (من خال صفحة الشعارات والتنبيهات في
بوابة القضاء التجاري ومن خال الرسائل المرسله للجوال
والبريد والاطال على المذكرات التي يقدمها بقية الأطراف. ٦ -
ألزم بمتابعة حالة تبادل المذكرات لمعرفة مواعيد المذكرات
المطلوبة مني ومن بقية الأطراف، وما يطرأ عليها من تعديلات،
وتقديم المذكرات المطلوبة مني في مواعيدها، ٥ - أقر باطالعي
على المواد النظامية المتعلقة بتبادل المذكرات. ٤ - أعلم بأنه
يلزم إحضار أصول المستندات المقدمة أو صور مصدقة منها
للمطابقة في موعد الجلسة التالية. العربية. ٣ - ألزم بإرفاق
المستندات المؤيدة لما يرد في المذكرة إذا لم يسبق إرفاقها في
الثقة الدعوى أو في مذكرة سابقة. مع إرفاق ترجمة معتمدة
للمستندات المدونة بلغة غير اللغة ٢ - ألزم بتقديم جميع
الطلبات والدفع مرة واحدة في المذكرة، وعدم تجزئة الطلبات
أو الدفع على عدة مذكرات. ١ - ألزم بتدوين ملخص المذكرة
ومحتواها كاملين في الحقلين المخصصين لذلك. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الصفحة: ١ من ١

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-022 – صحيفة دعوى عدنان ضد اسامة زيني - بطلان بيع حصة شركة احمد زيني التجارية الى اسامة زيني - 42824717 - 12-17-1442.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-022	رقم الوثيقة
صحيفة دعوى	نوع الوثيقة
صحيفة دعوى عدنان ضد اسامة زيني - بطلان بيع حصة شركة احمد زيني التجارية الى اسامة زيني - 42824717 - 12-17-1442.pdf	عنوان الوثيقة
17-12-1442	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
178-175	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1gLezEJ1Q4O4YsINLHNHR8EAxzUswQikm/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الخطوات التالية: (موقع وزارة العدل < \ الخدمات الإلكترونية < \ بوابة القضاء التجاري < \ الدخول على الخدمة). على الأقل، عمال بحكم المادة الخامسة والرّبعين من نظام المرافعات الشرعية، ويتم إيداع المذكرة إلكترونياً عبر خدمة (إيداع مذكرة الدفاع الأولى) من خلال المطلوب: ١- الحضور في الموعد

المحدد. ٢- يجب على المدعى عليه إيداع مذكرة إلكترونية للرد على دعوى المدعى، وذلك قبل موعد الجلسة الأولى بيوم بيانات صحيفة الدعوى يوعده ديق مت مقدمة للمحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ درف: بيانات المدعى رجات المهنة الاسم عدنان احمد عباس زيني يدوعس الجنسية رجات لمعلا ناكم نوعه هوية وطنية رقم السجل ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ مكان إقامة المدعى رقم المبني ٠٠٠٠ الشارع العام هـج ةنيدملا عدنان احمد عباس زيني البريد الإلكتروني الهاتف المتنقل ٠٥٠٥٦٠٩٠٤٠ الرمز البريدي ٠ الرمز الإضافي ٠ وحدة رقم ٠٠٠٠٠٠ بيانات ممثل المدعى المهنة تركي بن راج بن سعد المطيري مسلا يدوعس الجنسية لمعلا ناكم ٤٠٩٥٨٩٥٦ رقم السجل ١١٢٢٨٥٠٥٣٨ نوعه هوية وطنية مكان إقامة ممثل المدعى تاريخها ١٤٤٠/٠٥/٢٣ مصدرها كتابة عدل شمال جدة فرع الخالدية سند الصفة وكيل رقمها ماعلا عراشلا عراشلا رقم المبني ٠ هـج ٠ وحدة رقم ٠٠٠٠ المدينة يفاضلا زمرا ٠ يديرلا زمرا Turki.rabh@gmail.com ينورتكللا ديرلا ٠٥٥٥٢٢٢٩٢٠ فتاهلا الصفحة: ١ من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨: ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بيانات صحيفة الدعوى يوعده ديق مت فرد مقدمة للمحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ بيانات المدعى عليه: ةفيظولا / ةنهمللا اسامة احمد عباس زيني مسلا يدوعس الجنسية لمعلا ناكم هوية وطنية هعون ١٠٠٨٠١٧٣٠١ رقم السجل مكان إقامة المدعى عليه عراشلا وا يحلا ملعن لا عراشلا رقم المبني هـج ةنيدملا وحدة رقم يفاضلا زمرا يديرلا زمرا درف بيانات المدعى عليه ةفيظولا / ةنهمللا عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي مسلا يدوعس الجنسية لمعلا ناكم هوية وطنية هعون ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ رقم السجل مكان إقامة المدعى عليه عراشلا وا يحلا ملعن لا عراشلا رقم المبني

هدج ةنيدملا وحدة رقم يفاضلإا زمرلا يدير بلا زمرلا نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل آلتى: بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم ٤٣٢٨١٤٤٩ ٩٠% من راس المال، كما نبلغكم أن النظام يسمح لنا بإضافة مدعى او مدعى عليه آخر. ١٤٣٨هـ يقضى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها عليها من شركة احمد زيني التجارية. علما أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم ٣٨٥٥٨٤٩ وتاريخ ١٠/ ٢/ للمطالبات الودية من قبل موكلتي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى ٥/ ١٤٣٨هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم ٣٨٣٩١٥٧٥ وتاريخ ١٢/ باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله لأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٨هـ توفي مورث موكلتي المغفور له بإذن قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علما أن الوكالت التي أجريت بها عملية البيع وكالت وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (٩٠%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغا وقدرة (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (٩٠%) من أمالك مورث موكلتي إلى أمالك المدعى عليه، ٢٠٢١٠٣٠٤ من مورث موكلتي – يرحمه الله – لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع – وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالت الممنوحة له من مورث موكلتي – يرحمه الله

وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤هـ يقضي بتولي قيما على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة الموضوع: الصفحة: ٢ من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨ : ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بيانات صحيفة الدعوى السانيد: المدعى عليه جميع المرفقات من عقد تأسيس وتقدير المحاسب القانوني وقرارات من المدعى عليه سيتم تقديمها لمقام المحكمة في حال انكار مقدمة للمحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ تم قيد دعوى

الطلبات المقدمة فى القضية

بطلان فصول طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثالث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (٩٣١٧٥٧٣٦٨) تاريخ ١١- أقر بأنني لست مترافعا في أكثر من ثالث دعاوى وكيال فيها في محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم (لغير المحامين). ١٠- أقر بأن هذه الدعوى لم يسبق الحكم في موضوعها. ٩- أتعهد بتحديث البيانات عند أي تعديل يطرأ عليها. ٨ أعلم بأن التبليغات المتعلقة بهذه الدعوى ستكون عن طريق العناوين المسجلة. ٧- أعلم بأنه يلزم إحضار أصول المستندات المقدمة أو صورة مصدقة منها للمطابقة في موعد الجلسة. ٦- ألزم بمراجعة إدارة الدعوى بعد تحديد موعد الجلسة الأولى الستالم نموذج تبليغ الجلسة وتسليمه للمدعى عليه (في حال عدم وجود عنوان بريدي للمدعى عليه). والبريد الإلكتروني). وأن موعد الجلسة يعتبر مبلغا للمدعي ووكيله بمجرد ظهوره في صفحة الإشعارات والتنبيهات أو إرساله. ٥- ألزم بمتابعة حالة طلب قيد الدعوى لمعرفة موعد الجلسة الأولى (من خلال صفحة الإشعارات والتنبيهات في نظام معين ومن خلال الرسائل المرسلة للجوال ٤- أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع

أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي. د- إرفاق المستندات المؤيدة
للدعوى. ج- إرفاق الوثائق اللازمة مثل سند الصفة (الوكالة)
وصورة الهوية للمدعي ووكيله وعقد تأسيس الشركة والسجل
التجاري. ب- تدوين عنوان واضح للمدعى عليه يمكن تبليغه عليه
من قبل الجهة المختصة. أ- استكمال صحيفة الدعوى وتحريرها
بذكر موضوع الدعوى (وقائعها) وطلباتها كاملة وواضحة وجميع
أسانيدها. ٣- أعلم بأن الدعوى ال تقبل إل باستيفاء متطلباتها
النظامية ومن ذلك: ٢- أقر بأنني اطلعت على المواد النظامية
المتعلقة بتقديم الدعوى. ١- أتعهد بتدوين جميع البيانات بالشكل
الصحيح ومن واقع الهويات والسجلات. وأتحمل كامل المسؤولية
إذا ثبت خالف ذلك. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

اهقافرا بجاولا تادنتسلا ويتم إحضار أصول المستندات المرفقة
أو نسخة مصدقة منها في الجلسة المحددة للمطابقة. ٩- فهرس
للمستندات المرافقة لصحيفة الدعوى. ٨- ترجمة معتمدة
للمستندات غير العربية. ٧- المستندات المؤيدة للدعوى. ٦- صورة
السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة المدعى عليها (إن وجد). -
٥ صورة مستند التمثيل (الوكالة). ٤- صورة هوية الوكيل. ٣- عقد
تأسيس الشركة المدعية. ٢- صورة السجل التجاري للمؤسسة أو
الشركة المدعية. ١- صورة هوية المدعي. يجب إرفاق المستندات
التالية: لصاوتلا تانايب turki@azzamlaw.com ينورتكللا

دير بلا رقم الجوال الضافي رقم الجوال الساسي ٠٥٥٥٢٢٢٩٢٠
طريقة ابالغ المدعى عليه البالغ عن طريق المحكمة الصفحة: ٣
من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨ : ١٩ ص الكود المرجعي:
٤٤٤٠٦٠ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بيانات صحيفة الدعوى يوعد ديق مت الصفحة: ٤ من ٤ التاريخ:
١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨ : ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ مقدم
الطلب تركي بن رايح بن سعد المطيري التوقيع مقدمة للمحكمة
المحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-024 – قرار تطبيق المادة (46) على السيد/ أسامة الزيني
بخصوص طلب التنفيذ المقدم من السيد/ عدنان. - -
بطاقة الوثيقة

DOC-024	رقم الوثيقة
تقرير طبي	نوع الوثيقة
قرار تطبيق المادة (46) على السيد/ أسامة الزيني بخصوص طلب التنفيذ المقدم من السيد/ عدنان. - -	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
181-180	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1MEdwKAQXShv18jfmrb2ZFFeNf6b8sJOf/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريع نص الوثيقة

#يعناجز اكتب هنا للبحث 0 (/1 خدمات التحقق آل
 جميعالخدماتالإلكترونية 7) دليلالمرخصين أفراد ١ 5لهأ/ذكّم 1 0
 0 ال 2001 4 تفاصيل قرار 46 رقم القرار حالة القرار 09 0
 011ؤ! فعال تاريخ إصدار القرار وقت إصدار القرار 4 60]]طظ
 1 5 صباحاً رقم الإجراء إسم الدجراء تاريخ الدجراء وقت الإجراء
 085 1ظظ**ظظؤ!1 منع المنفذ ضده من السفر 1+4 5
 صباحاً تفاصيل منع المنفذ ضده من السفر رقم الإجراء: 1101
 [ظظظؤ!ؤ؛ حالة الإجراء: تم منع المنفذ ضده من السفر تاريخ
 الإجراء: 014]ط[+ظك1 وقت الإجراء: 5 مساعء نموذج

الإجراء: ط إجراء حالة الاجراء حالة الإجراء جارى منع المنفذ
ضده من السفر تم منع المنفذ ضده من السفر تاريخ الدجراء
تاريخ الإجراء 2023-10-9 وقت الإجراء وقت الإجراء 6 منساع
6 منساع 12 5 ط*ظظظ!1 إيقاف إصدار صكوك التوكيل من
المنفذ ضده في الأموال وما يؤول إليها 8!+ ط 1 3 مسا رقم
الإجراء إسم الدجراء تاريخ الدجراء وقت الإجراء تفاصيل إيقاف
إصدار صكوك التوكيز من المنفذ ضده فر , الأموال وما يؤول
إليها ذا عيمى © القضاء 55 الإفلاس التنفيذ 60 الشيق ل
اصح لطيو كا 0 الوطعيد . عت وا 6 روصي 2 ل دا 0 لأجزاء: 9
00 72757 لأجزاء: طلاتا نموذج الإجراء: ط إجراء حالة الإجراء
حالة الاجراء جارى إيقاف إصدار صكوك التوكيل تم إيقاف إصدار
صكوك التوكيل تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 2023-10-4 وقت
الإجراء وقت الإجراء 4 صباحاً 4 صباحاً 1 085*3 الحجز
التنفيذى على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي 11+04 5
صباحاً تفاصيل الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده فى البنك
المركزي رقم الإجراء: 12311003 حالة الإجراء: تم الحجز و
المبلغ غير مكتمل تاريخ الإجراء: 1014[طظ 1 وقت الاجراء: 8
مساءً نموذج الإجراء: ط إجراء حالة الإجراء حالة الاجراء تم
الحجز و المبلغ غير مكتمل جاري الحجز التنفيذي علي الاموال
تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 2023-10-0 2023-10-9 وقت
الإجراء وقت الإجراء 7 صباحاً 7 مسا إجراء حالة الدجراء تم
إرسال طلب الحجز الى البنك المركزي وفى إنتظار الرد تاريخ
الدجراء 2023-10-9 وقت الاجراء 7 مساع 19*05 (إشعار
تسجيل المعلومات الائتمانية) (نسمة 11+04 5 صباحاً رقم
الإجراء إسم الإجراء تاريخ الدجراء وقت الإجراء تفاصيل (إشعار
تسجيل المعلومات الائتمانية) (سمة يوون * القضاء 5 الإفلسن
29[التنفيذ ب (2) إرتوثيق اع تشفط اب (إرووويدى صن
الوط 95 اصرق ا لارلخ الدجزاء: 00 27570 لأجزاء: 53 ملاتا
نموذج الإجراء: ط إجراء حالة الإجراء حالة الاجراء جارى
اشعارسمة تم اشعار سمة تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 2023-

0-10 وقت الإجراء وقت الإجراء 7 صباحاً 7 صباحاً 065 12*09
الحجز علي عقارات المنفذ ضده 08] [ظ 1 6 صباحاً تفاصيل
الحجز علي عقارات المنفذ ضده رقم الإجراء: 19212312009
حالة الإجراء: تم الحجز على العقارات تاريخ الإجراء:
10118 ططظ 1 وقت الاجراء: 2 مساع نموذج الإجراء: ط
إجراء حالة الإجراء حالة الاجراء جاري الحجز على العقارات تم
الحجز على العقارات تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 3-4 زاح
13-10-2023 م | 13-10-2023 أفراد 5 لهنتنزا اج 2 1 عر
8 وقت الأراء 8 وطد وقت الدجراء. كنا 1ه مالا 12*04 الإفصاح
عن الرخص و السجلات التجارية و المهنية في وزارة التجارة
08] [ظ 1 3 مساء 12007 الحجز على أموال و أسهم المنفذ
ضده في هيئة السوق المالية 106105 4 صباحاً 12007 تحويل
المبلغ المحجوز عليه في البنك المركزي 1|105 5 صباحاً 191
الإفصاح عن عقارات المنفذ ضده 08] [ظ 1 6 صباحاً [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-029 – التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717 - من المستشار.docx
بطاقة الوثيقة

DOC-029	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717 - من المستشار.docx	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
198-190	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1m8dl8PmAPDFJTVs25MmTH7SZAf5QFV_Y/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب "التماس" إعادة النظر صاحب الفضيلة/ رئيس محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر بشأن الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية بمحکمتم الموقرة برقم: (4530828230) وتاريخ: 25/08/1445 هـ "مرفق رقم 1"، والحكم الصادر عن نفس الدائرة برقم: (4630548401) وتاريخ: 18/06/1446 هـ

"مرفق رقم 2"، في القضية المقيدة برقم: (42824717) وتاريخ: 25/12/1442هـ، المقامة من المدعين السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، والسيدة/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي "الملتمس ضدهما" ضد المدعى عليه السيد/ أسامه أحمد عباس زيني "الملتمس". أتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر، وفق المادتين (86، 87) من نظام المحاكم التجارية رقم: (م/511) وتاريخ: 14/08/1441هـ، حيث جاء بالمادة (86) منه أن: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام -في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية). (وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة، بل حالات من الحالات الواردة بالمادتين (200/1) من نظام المرافعات الشرعية رقم: (م/1) وتاريخ: 22/01/1435هـ، ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر المائل للأسباب الآتية: -

أولاً: الأساس القانوني: لما كان الطعن على الأحكام وفق التماس إعادة النظر ميزة مقررة لصالح أطراف الدعوى ولحسن سير العدالة، وذلك استظهاراً لما قد يشوب الحكم من عيوب، ذلك أن القاضي بشر واحتمال الخطأ وارد، كما يتصور عدم الاحاطة الشاملة والمطلقة بجميع عناصر الدعوى لتعذر ظهور بعض الأوراق والأدلة، وهذا تطبيق لمبدأ من المبادئ السائدة في الأنظمة الحديثة وهو مبدأ مراجعة القضاء وهو مبدأ أصيل أقرته الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك في قول سيدنا عمر رضي الله عنه لقاضيه: (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه لعقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التماس في الباطل)، وهذا ما أكدته النصوص النظامية، لذا أتقدم إلى فضيلتكم بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه، وذلك

استناداً إلي ما نصت عليه المادة (86) سالفه الذكر، وكذلك إلى أحكام المادة (1-200) من نظام المرافعات الشرعية، بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي، وهي تنص على أحقية أي من الخصوم في أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر، ومن بين هذه الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا، ما يلي: 1-انعدام الصفة في المدعى. 2-إذا حصل المُلتَمِس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم. 3-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. 4-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. 5-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وسوف نستعرض فيما يلي هذه الأوجه النظامية للتماس إعادة النظر أعلاه، ثم نعرض لطلبات المُلتَمِس، وذلك على النحو التالي: -

ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل الطعن:

1-تتمسك برد الدعوى لانعدام الصفة في المدعى: فلرفع الدعوى شروط ومنها شروط تتعلق بأطراف الدعوى، ويأتي على رأس هذه الشروط: الشرط الأول: أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة: وحيث أن الدعوى لا تقبل إذا كان من رفع الدعوى/ المدعى لا شأن له بالنزاع أو موضوع الدعوى، فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى، وإذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ثم فقد تم رفع هذه الدعوى من غير ذي صفة، لذا أتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفة، حيث أنه قد تم استغلال المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي من المدعى الآخر/ عدنان أحمد عباس زيني وقام بأخذ توقيعها على وكالة

لمحامي لرفع هذه الدعوى مستغلاً عدم علمها وكونها تجهل ذلك، واستغل ابني أخو المدعى عليه طلال وفيصل غازي زيني للشهادة على ذلك، واللذان يقومان بالشهادة والتوقيع له على كل ما يطلبه منهما، ونفس الأمر استغله لإصدار صك حكم بالولاية على المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي لصالحه "صك الحكم/ مرفق رقم 3"، وذلك وفق حكم دائرة الأحوال الشخصية الثالثة والعشرون بمحكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم: (4630371972) وتاريخ: 24/04/1446 هـ، في القضية رقم (4571443116) وتاريخ: 18/12/1445 هـ، وقد ذكر هذا المدعى/ الملتمس ضده أن والدته/ المدعية لديها قصور عقلي منذ ولادتها وأنها لا تستطيع التصرف في أمورها وشئونها مستغلاً هذين الشاهدين وللحصول على حكم الولاية، وأن هذه إقرار منه ويُعد حجة عليه فقط، وأن من شأن ما جاء على لسان هذا الملتمس ضده، ومن ثم فتكون الوكالة - المستغلة- المحررة للوكيل/ المحامي غير صحيحة وباطلة كونها صادرة عن إرادة منعدمة، ومن ثم عدم صحة قيام هذا الوكيل/ المحامي برفع مثل هذه الدعوى كونها باطلة، ومن ثم فعند رفع هذه الدعوى لم يكن وكيلاً وكان غير ذو صفة. فهذه الدعوى رفعت بتاريخ: 25 / 12 / 1442 هـ من قبل الوكيل/ المحامي، وصدر صك حكم الولاية على الوالدة/ المدعية/ الملتمس ضدها بتاريخ: 24 / 04 / 1446 هـ ولم يسبق لنا إرفاقه أو الاطلاع عليه إلا منذ أيام قليلة قبل تقديم هذا الالتماس "صك حكم الولاية/ مرفق رقم 3 مكرر"، ومن ثم تم رفع هذه الدعوى بناء على وكالة باطلة وغير صحيحة قامت على غش وغبن من الملتمس ضده، لذا أتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفة، وهو دفع من النظام العام ومن الدفوع المطلقة والذي يجوز إبداءه في أي حالة تكون عليها الدعوى وذلك وفق نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: (م/1) لعام 1435 هـ.

2-إذا حصل المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد تعذرَّ عليه إبرازها قبل الحكم.

1-1: من المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول الملتمس على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس، بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى، لتغير وجه الحكم فيها. وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس، الذي تمكن من الحصول عليها مؤخراً ومنذ عدة أيام قليلة، حيث أنه قد حصل على صك حكم دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة رقم: (4731461703) وتاريخ: 13/04/1447هـ في القضية رقم: (4771864931) وتاريخ: 08/04/1447هـ والمقامة من الملتمس/ المدعى في هذه القضية الأخيرة ضد المدعية الملتمس ضدها/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي المدعى عليها في هذه القضية الأخيرة ومنطوقه: (إبراء المدعى عليها/ عاتقه...، للمدعى/ أسامه... من الطلب التنفيذي محل الدعوى...) "مرفق رقم 4"، وهذا كاف لثبت براءة ذمة الملتمس ورد مثل هذه الدعوى، كون أن الملتمس تمكن من الحصول على أوراق رسمية تثبت صحة ما ندعيه، وتكون سبباً لانطباق الفقرة (1-ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

1.2: أنه قد حصل الملتمس على صك حكم بالولاية على المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي لصالح المدعى الآخر/ عدنان أحمد عباس زيني "صك حكم الولاية/ مرفق رقم 3 مكرر"، وذلك وفق حكم دائرة الأحوال الشخصية الثالثة والعشرون بمحكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة سالف الذكر، وذلك وفق إقرار الملتمس أن لديها قصور عقلي منذ ولادتها وأنها لا تستطيع التصرف في أمورها وشئونها، وأن من شأن ما جاء على لسان هذا/ الملتمس ضده أن تكون هذه الوكالة المحررة للوكيل/ المحامي رافع هذه الدعوى باطلة وغير صحيحة كون الملتمس ضده استغل كبر سن وجهل المدعية بما تقوم بالتوقيع عليه، ومن ثم عدم صحة قيامه برفع هذه الدعوى، ومن ثم فهذا الوكيل/ المحامي عند رفع هذه الدعوى لم يكن

وكيل وكان غير ذو صفة، ومن ثم عدم صحة هذه الدعوى ومن ثم الحكم الصادر بشأنها، كون ما بني على باطل فهو باطل.

1.3: نرفق لفضيلتكم مجموعة من الأوراق التي تمكّن الملتمس من الحصول عليها مؤخراً ومنذ بضعة أيام، والتي تتمثل في عقود تأسيس الشركات محل التركة والارث، وسجلات تجارية لهذه الشركات "مجموعة من عقود التأسيس والسجلات التجارية/ مرفق رقم 5" ولم يسبق تقديمها في هذه الدعوى من قبل، والتي تثبت صحة العقد المبرم بين الملتمس ووالده، وأن الملتمس كان يقوم بإدارة جميع هذه الشركات بالفعل وكان مدير الشركات وفق هذه الأوراق والمستندات، وقد طعنت الدائرة -طعن غير صحيح- في مضمون العقد ولم يتم الأخذ به، حيث ذكرت أن: (... ذات العقد فقد اشتمل في ذاته على ما يهدمه من جهة أنه أشار إلي جملة وقائع قانونية...، ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور...).

ونرد بأن هذا العقد صحيح ولم يتضمن ما يهدمه بل ما يقيمه ويقويه ويثبت صحته، ونرفق ما يثبت صحته وقوته الشرعية والنظامية، وأن هذا خطأ وخلل من الدائرة، حيث كان من المفترض نظاماً أن تقوم الدائرة بالتحقق بما جاء بهذا العقد، وأنه بالفعل تضمن مقابل قيمى للملتمس وفق ما أرفق بهذا البند والدفع، والدليل ما جاء بالبند الث من عقد المبايعه "مرفق رقم 6"، والذي جاء به أن: (ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجره الطرف الثانى...)، ومن ثم فما جاء بهذا العقد من تلاقي إرادة الطرفين، يتضمن إقرار من والد الملتمس والملتمس ضده بأجره والملتمس وحقه في مقابل عمله وفق عقد المبايعه، علماً بأننا نتحدث عن أحد أهم شركات المواد الغذائية بالمملكة، وأن موكلى هو من أسسها وأرسى دعائمها مع والده عليه رحمة الله، كما قام والد الملتمس والملتمس ضده بتوزيع ما نسبته (24%) من قيمة أسهمه على ورثته في حياته، ومن ثم فهذا الإقرار وفق المادة (16/1) من نظام الإثبات، أنه: "1- يكون الإقرار صراحة أو

دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وحيث أن هذا الإقرار حجة على المقر كونه صراحةً وكتابةً.

كما أن هذه العقود والسجلات تثبت صحة ادعاءات الملتمس ودفعه، وعدم صحة ما جاء بأسباب الحكم محل الطعن. بل وما يؤكد ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث الرسول: (المسلمون عند شروطهم)، ومن ثم فالأحكام محل الطعن بالالتماس قد خالفت النصوص النظامية التالية: -أ- نص المادة (94) من نظام المعاملات المدنية رقم: (م/91) وتاريخ: 29/11/1444هـ. ب- نص المادة (95) من نظام المعاملات المدنية بأنه: "1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد". ومن ثم فالملتمس تمكّن من الحصول على أوراق رسمية تثبت صحة ما ندعيه، وتكون سبباً لانطباق الفقرة (1- ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم: كذلك فإن هناك غش يجيز قبول التماس إعادة النظر بالمعنى وفق الفقرة (1- ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من جهتين، فالحكم الابتدائي الصادر ضد الملتمس ضده كان بناءً على تقرير صادر عن المحاسب القانوني/ طلال أبو غزاله، والذي بناءً عليه صدرت الأحكام المتتالية من درجات المحاكم المختلفة، وقد اعترض الملتمس على هذا التقرير المحاسبي لأنه استند على تقييمي مستقبلي غير صحيح وغير حقيقي وليس حال بشأن هذا التقييم، وكان اعتراض الملتمس الرئيس على آلية التقييم، وقد تم الصلح مع باقي الورثة على قيمة أقل من تقييم هذا الخبير المحاسبي، وتم الاتفاق على المبايعة بسعر آخر بالتراضي. كذلك إن الدائرة قد أصدرت حكمها بناءً على وكالة باطلة من المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي للوكيل/

المحامي رافع هذه الدعوى، بل نقول أن ذلك بمثابة عمل احتيالي كون الملتمس ضده استغل كبر وجهل والدته المدعية وأنها معه بعيدة عن موكلي، والذي منعه من رؤيتها تماماً، وما يؤكد الغش أن الولاية والوكالة بعد تحرير سند ابراء ذمة موكلي، ومن ثم فما حدث من الملتمس ضده ينطوي على غش متعمد وتدليس عمد إليه ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها، فتحكم بناء على هذا التصور لمصلحة من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشاً، وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه، ومن ثم فإن الغش الذي يعتد به كسبب من أسباب الالتماس هو الذي يكون خافياً على الملتمس أثناء سير الدعوى وغير معروف لها؛ وهو ما حدث مع الملتمس، ومن هذا يظهر أنه قد وقع غش من شأنه التأثير في الحكم. وسبباً نظامياً لقبول الالتماس وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1-ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

4-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. أ-إن التناقض الذي يُجيز الالتماس، طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (200-1) من نظام المرافعات الشرعية، هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر، وحيث أنه بالرجوع الى الحكم محل الطعن، نجد أنه قد بُني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضده السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، وما يثبت هذا التناقض لدي الدائرة مصدرة الحكم عقود تأسيس الشركات محل التركة والارث، وسجلات تجارية لهذه الشركات "مجموعة من عقود التأسيس والسجلات التجارية/ مرفق رقم 4 مكرر"، فهي تثبت ان الأعمال التي قام بها المدعى عليه/ الملتمس لا تخص الشركة محل الدعوى (شركة احمد زيني التجارية)، بل هي حصص تجارية، وأن هذه الشركة كانت تملك حصصاً في الشركات الأخرى، وهذا ما تؤكد هذه الأوراق والمرفقات الجديدة.

يضاف لذلك أن المدعى/ عدنان زيني قد أقر في صك الصلح والتخارج والذي كان السبب في تعيين المحاسب القانوني "صك الحكم/ مرفق رقم 7" بحقيقة إدارة المدعى عليه/ الملتمس لجميع الشركات، وحيث أن هذا الإقرار وفق المادة (16/1) من نظام الإثبات، أنه: "1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وحيث أن هذا الإقرار صريح وكتابة. ووفق المادة (17) من نظام الإثبات، أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". ووفق المادة (18/1) من نظام الإثبات، أنه: "1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه". ومن هذه المواد جميعها يتضح أن إقرار المدعى/ الملتمس ضده في هذه الدعوى هو إقرار قضائي صحيح نظاماً، وأنه حجة عليها وملزمة به، ولا يجوز الرجوع عنه، وهذه تعد بينة ودليل آخر يثبت ويؤيد مضمون ما ذكر في البند الث من عقد المبايعة "مرفق رقم 6 مكرر" ويكشف تناقض منطوق الحكم مع أسبابه، ومن ثم فهذا الحكم محل الطعن قد خالف الشرع والنظام.

ب- أن ما جاء بأسباب الحكم بشأن أن المدعى عليه/ الملتمس قد قبل بالتقييم فهذا غير صحيح، فادعاء الدائرة بأن تقرير المحاسب القانوني/ طلال أبو غزالة هو أقرب تقييم لتلك الحصص غير صحيح أيضاً، لأن عملية التخارج كتصرف قانوني هي العملية التي نسخت ذلك التقييم (يراجع آخر صفحة من الحكم في تسبيب القاضي ص 5).

يضاف لذلك أن الدائرة ادعت بأنها أخذت بالتقييم الأقرب زماناً لواقعة انتقال الحصص، وهذا غير صحيح لعدة أسباب: الأول: وفق حكم أنه تم التخارج والصلح على قيمة مختلفة عن تقييم طلال أبو غزاله، فهذا أمر ينسخ ويُجب تقييم طلال أبو غزاله، حيث كان الصحيح شرعاً ونظاماً أن تعدد الدائرة بقيمة التخارج الفعلية. الثاني: إن التقييم الأقرب للواقعة هو التقييم للحصص الذي ورد بالعقد، والذي أنكرته ولم تعترف به الدائرة، ولم تتحقق من صحته، وقد أثبتنا أعلاه صحته. الثالث: إذا كانت تريد

الدائرة الوصول الى الحق، فكان من الأجدر بها أن تطلب تقييم الشركات بموجب ميزانيتها المدققة مثلاً، أو التحقق من قيمة الحصص قبل شراء المدعى عليه/ الملتمس من والده.

وباختصار فقد تم الاعتراض على هذا التقرير المحاسبي، لأنه استند على تقييمي مستقبلي غير صحيح وغير حقيقي وليس حال بشأن هذا التقييم، وكان اعتراضنا الرئيس على آلية التقييم، وقد تم الصلح مع باقي الورثة على قيمة أقل من تقييم هذا الخبير المحاسبي، مما يؤكد صحة اعتراضنا على التقرير وآلية التقييم. ومن ثم فتقييم المحاسب القانوني/ طلال أبو غزالة لم يُعتمد به لا في الصلح ولا التخارج، ومن ثم فإن منطوق الحكم محل الالتماس مناقض لبعضه بعضاً.

5- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى: إن التمثيل غير الصحيح الذي يُجيز الالتماس، طبقاً لما تقضي به الفقرة (ز) من المادة (200-1) من نظام المرافعات الشرعية، هو إذا صدر الحكم لصالح/ أو على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ويمكن الاسترشاد بهذه الحالة للطعن في شأن الحكم محل الالتماس، حيث إن الملتمس ضدها والصادر لصالحها الحكم وكالتها للوكيل/ المحامي رافع هذه الدعوى باطلة بطلان مطلق، فقد كانت بناء على غش واستغلال لها، حيث لم تمثل الملتمس ضدها التمثيل الصحيح كون وكالتها باطلة، مما يؤدي إلى بطلان الحكم محل الالتماس.

ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (ب، ج، هـ، ز) من المادة (200/1)، كما يتضح قوة الدفوع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي، ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه، من خلال دفوع وردود تقطع الشك باليقين، وتدحض الأسباب التي بُني عليها الحكم محل الالتماس، ومن ثم نقضه والحكم لصالح المدعى/ الملتمس، وكل هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل هذا الالتماس.

١- طلبات المدّعي عليه/ الملتمس: بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: -

أولاً: قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً، والقضاء بنقض الحكم وإعادة فتح باب المرافعة، والحكم لصالحه بما سبق وأن طالبت به برد الدعوى لعدم صحتها لانعدام الصفة، ولتوافر حالات من الواردة بالمادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية.

ثانياً: بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدي لحين الفصل في التماس إعادة النظر المودع أمام عدالتكم، وفق ما ورد في المادة (89) من نظام المحاكم التجارية.

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم،،،

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-045 – تقديم التماس إعادة نظر في القضية من عدنان وعاتقة
_ 2024-12-03

بطاقة الوثيقة

DOC-045	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
تقديم التماس إعادة نظر في القضية من عدنان وعاتقة _ 2024-12-03	عنوان الوثيقة
03-12-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
296-296	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1dhRkC4FzkY9jUNzGm-AukbqQboQ9q-2t/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-048 — صورة رفض مذكرة طلب النقص - 10-04-1445 بطاقة الوثيقة

DOC-048	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
صورة رفض مذكرة طلب النقص - 1445-04-10	عنوان الوثيقة
10-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
308-308	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1NN0gPvJLdy1rq2n0BJKSIDrO JAmLLzTt/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب نقض رقم الطلب 4510628072 حالة الطلب مرفوض
المحكمة الدائرة تاريخ الطلب ١٤٤٥/٠٤/١٠ المحكمة التجارية
بجدة دائرة الاستئناف الثانية الاستئناف

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-050 — 4257FF~1.DOC (مذكرة قديمة بترميز تالف) بطاقة الوثيقة

DOC-050	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
4257FF~1.DOC (مذكرة قديمة بترميز تالف)	عنوان الوثيقة
09/09/1447	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
316-312	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ReUOa7m1Qxcy0flblu5M0MbFx0Rkx03X/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طعن للعليا في التماس إعادة النظر أصحاب المعالي رئيس وأعضاء المحكمة العليا حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: لائحة اعتراضية بطريق النقض - للمحكمة العليا - مقدمة من موكلنا المعترض / أسامة بن أحمد بن عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301) على صك الحكم رقم (4731982619) وتاريخ 09/09/1447هـ، في القضية رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ المعترض ضدهما عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1017092733)، وعاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي، هوية وطنية رقم (1007056847).

_____ إشارة إلى الموضوع أعلاه
نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة الاعتراضية - للمحكمة العليا- نيابة
عن موكلنا: أسامة بن أحمد بن عباس زيني، بموجب الوكالة رقم
(....) وتاريخ../../1447هـ، على صك الحكم رقم (4731982619) وتاريخ 09/09/1447هـ، والصادر من دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، في القضية رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ.

منطوق الحكم: وهو محل الاعتراض بـ: (عدم قبول التماس
إعادة النظر المقيّد برقم (4713382931)، وتاريخ
29/04/1447هـ المقدم من أسامة أحمد عباس زيني، هوية
وطنية رقم (1008017301) لما هو موضح بالأسباب، والله
الموفق.

مُلخص تسبيب الحكم: جاءت الأسباب كما يلي: " أولاً: رفضت
الدائرة الالتماس لعدم انطباق حالات المادة (٢٠٠) من نظام
المرافعات الشرعية، معتبرة أن المستندات المقدمة (حكم
التنفيذ، عقود التأسيس، الإقرار) لا تندرج تحت الفقرات (ب، هـ،
ز) لأسباب منها أن حكم التنفيذ شأن تنفيذي لا يتعلق بالدعوى،
وأن صك الولاية صدر بعد الحكم.

ثانياً: استندت الدائرة إلى وجود التماس سابق (رقم
٤٦٣٠٥٤٨٤٠١) وتاريخ 18/06/1446هـ، رُفض بنفس
الأسباب، معتبرة أن الالتماس الحالي لا يختلف جوهرياً عن
السابق، وأن ما أضيف من أسباب لا يرقى لقبول
الالتماس.

ثالثاً: خلصت الدائرة إلى أن ما أورده الطاعن هو مناقشة
موضوعية لأدلة سابقة سبق بحثها، وليس سبباً نظامياً
لقبول التماس إعادة النظر، مما يستوجب رفضه شكلاً.

وحيث شاب الحكم مخالفات للشريعة والأنظمة المرعية، كما أن توصيف الواقعة تم بصورة غير سليمة، وعليه فقد قرر موكلنا الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا للأسباب التالية:

الاعتراض من ناحية الشكل:

حيث إننا تسلمنا نسخة صك الحكم محل هذا الاعتراض بتاريخ 09/09/1447هـ، وتقدمنا بهذه اللائحة الاعتراضية بتاريخ اليوم...../10/1447هـ الموافق../03/2026م، وضمن المدة النظامية للاعتراض وفقاً للمادة (93) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: " فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة " والمادة (194) من نظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: " مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً"، وعليه فإنّ هذا الاعتراض يكون جديراً بالقبول شكلاً.

الاعتراض من ناحية الموضوع: نطلب النظر في الاعتراض من وجهين استناداً للمادة رقم (88/1-3) من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها: "تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.

"اهفصو يف وأة عقاولا فييكت يف أطخلا3- أولاً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا؛ ونطعن فيه بما يلي: السبب الأول: الخطأ في تطبيق النظام - عدم تمثيل المطعون ضدها الثانية تمثيلاً صحيحاً: المخالفة: مخالفة الفقرة

(ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (17) من نظام الإثبات، ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه".

موضعها من الحكم: الصفحة (١١) من صك الحكم المطعون فيه، حيث ورد: "وأما ادعاء أن والدته قاصر عقلاً منذ ولادتها، فيخالفه واقع حالها، إذ لم يسبق صدور ولاية عليها منذ ولادتها، إنما صك الولاية ناشئ بعد صدور الحكم".

وجه المخالفة: صك الولاية (رقم) وتاريخ // ١٤٤٤هـ) كشف عن حالة كانت قائمة "منذ الولادة"، وأقر المطعون ضده الأول (عدنان) بذلك. صدوره بعد الحكم لا ينفي أنه دليل على انعدام الأهلية وقت رفع الدعوى. كما أن المادة (17) من نظام الإثبات تجعل إقراره حجة عليه.

أثر المخالفة على الحكم: أدى تجاهل هذا السبب إلى بقاء حكم صدر ضد من لم تمثل تمثيلاً صحيحاً، رغم أن مسألة الأهلية من النظام العام والمحكمة ملزمة بالتحقق منها تلقائياً، مما يوجب نقض الحكم عملاً بالمادة (٨٨/١) من نظام المحاكم التجارية.

السبب الثاني: الفساد في الاستدلال - التناقض بين الشكل والموضوع: المخالفة: مخالفة الفقرة (هـ) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، ومبدأ اتساق الأسباب مع المنطوق.

موضعها من الحكم: الصفحات (٦-١٠) من صك الحكم المطعون فيه، حيث خاضت الدائرة في مناقشة موضوعية مفصلة لأسباب الالتماس (إدارة الشركات، الإقرار، حكم التنفيذ، صك الولاية)، ثم عادت في الصفحة (١١) لترفض الالتماس شكلاً.

وجه المخالفة: لا يمكن للمحكمة أن تجمع بين حكمين متناقضين: مناقشة موضوعية لأسباب الالتماس (وهو ما يفيد الدخول في الموضوع)، ثم رفضه شكلاً. هذا التناقض يجعل الحكم غير متسق مع أسسه التي بني عليها.

أثر المخالفة على الحكم: أدى هذا الفساد في الاستدلال إلى حكم قائم على أساسين متناقضين، مما يفقده سلامة التسبيب ويوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/٢) من نظام المحاكم التجارية. السبب الثالث: القصور في التسبيب - تجاهل حجية حكم الصلح. المخالفة: مخالفة المادة (٨٦) من نظام الإثبات (حجية الأمر المقضي)، ومبدأ كفاية التسبيب، بالمخالفة للمادة (18-3) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام ونصها: "تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه".

موضعها من الحكم: الصفحات (٣-٤) من صك الحكم المطعون فيه، حيث أشارت الدائرة إلى حكم الصلح بشكل عابر دون الرد على دلالاته أو بيان سبب عدم الأخذ به.

وجه المخالفة: حكم الصلح والتخارج الصادر من المحكمة الإدارية بجدة (رقم ٢/١٧/١٨٥ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٢هـ) تضمن إبراء ذمة الطاعن من أي مطالبات مستقبلية، ونص البند (٤/١) منه صراحة على أن التخارج بالصلح "إبراء ذمة شامل ونهائي... وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى... في الماضي والحاضر والمستقبل". هذا الحكم حاز قوة الأمر المقضي، والرد عليه كان واجباً؛ لأنه دفع جوهري.

أثر المخالفة على الحكم: أدى تجاهل هذا الدفع الجوهري إلى قصور في التسبيب يجعل الحكم غير مكتمل الأسباب، مما يوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/1) من نظام المحاكم التجارية.

ثانياً: الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها: ونطعن فيه بما يلي: السبب الأول: الخطأ في تطبيق النظام - تكييف حكم محكمة التنفيذ تكييفاً غير سليم: إن حصول موكلي بعد صدور

الحكم على حكم من محكمة التنفيذ يثبت إبراء والدته (المطعون ضدها الثانية) له من المبلغ المحكوم به. ويرى أن محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت هذا الحكم "شأنًا تنفيذيًا" لا يمس موضوع الدعوى.

المخالفة: مخالفة المادة (٨٦) من نظام الإثبات، والفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية.

موضعها من الحكم: الصفحات (٦-٧) من صك الحكم المطعون فيه، حيث ورد فيه وأما ما يدعيه من صدور حكم من محكمة التنفيذ بإبراء والدته له، فإن إبراء الدائن للمدين من سداد الدين بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي ليس متعلقًا بالدعوى وإنما هو شأن يتعلق بالتنفيذ من عدمه.

وجه المخالفة: كَيِّفَت الدائرة حكم محكمة التنفيذ (رقم ٤٧٣١٤٦١٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٣ هـ بأنه "شأن يتعلق بالتنفيذ" مع أنه حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي وفق المادة (٨٦) من نظام الإثبات، ويثبت إبراء المطعون ضدها الثانية لذمة الطاعن من المبلغ المحكوم به ذاته. هذا المستند يندرج تحت الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) ("إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى").

أثر المخالفة على الحكم: أدى هذا التكييف الخاطئ إلى رفض الالتماس رغم وجود مستند قاطع يغير وجه الحق في الدعوى ويبرئ ذمة الطاعن، مما جعل الحكم مخالفًا للنظام، ويستوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/٣) من نظام المحاكم التجارية.

إن حكم محكمة التنفيذ ليس مجرد إجراء تنفيذي، بل هو حكم موضوعي حاز قوة الأمر المقضي (المادة 86 من نظام الإثبات) يثبت براءة ذمة الطاعن من الدين ذاته الذي حكمت به المحكمة التجارية. هذا المستند جديد ولم يكن في حوزة الطاعن وقت نظر الدعوى، ويتعلق مباشرة بأساس الحق، مما يندرج تحت الفقرة (ز) من المادة 200 (عدم تمثيل المطعون ضدها تمثيلاً صحيحاً) والفقرة (ب) (الحصول على أوراق قاطعة). رفض

الالتماس بناءً على هذا المستند القاطع يُعد مخالفة نظامية صريحة.

السبب الثاني: الخطأ في تطبيق النظام - إهدار حجة المحررات الرسمية والإقرار القضائي: المخالفة: مخالفة المادتين (25) و(17) من نظام الإثبات.

موضعها من الحكم: الصفحات (٣-٦) من صك الحكم المطعون فيه، حيث تجاهلت الدائرة المستندات الرسمية (عقود تأسيس الشركات والسجلات التجارية) والإقرار الصريح للمورث في عقد البيع.

وجه المخالفة: المحررات الرسمية المقدمة من الطاعن صادرة من وزارة التجارة وكاتب العدل، ولم يطعن فيها بالتزوير، فهي حجة على الكافة وفق المادة (25) من نظام الإثبات. كما أن إقرار المورث في عقد البيع باستحقاق الطاعن لأتعاب الإدارة (٨٧ مليون ريال عن ٣٠ سنة) هو إقرار قضائي ملزم وفق المادة (17) من نظام الإثبات ("الإقرار حجة قاطعة على المقر ومن يخلفه").

أثر المخالفة على الحكم: أدى تجاهل هذه الأدلة إلى عدم خصم المبالغ المستحقة للطاعن من المبلغ المحكوم به، رغم أن المورث عاش بعد نقل الحصص (٧ سنوات ولم يدع الغبن، مما جعل الحكم مجحفاً ومخالفاً للنظام، ويستوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/٣) من نظام المحاكم التجارية.

الطلبات:

قبول الطعن شكلاً. نقض الحكم المطعون فيه رقم (٤٧٣١٩٨٢٦١٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٩ هـ.

إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر التماس إعادة النظر مجدداً أمام دائرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسس النظامية الواردة في هذا الطعن.

والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-051 – التماس الشيخ أسامة ـ 20-10-2025 ـ أبو راشد
بطاقة الوثيقة

DOC-051	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس الشيخ أسامة - 10-20-2025 - أبو راشد	عنوان الوثيقة
20-10-2025	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
317-317	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11AMMRGjDscXcf7Q8T1AdLoe97_OEYOMj/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ
بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس
زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني
أَسَامُہ بن احمَد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-054 – تقديم مذكرة جوابية على المدعي عدنان ضد الشيخ
اسامة زيني - 1447-09-02 - pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-054	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
تقديم مذكرة جوابية على المدعي عدنان ضد الشيخ اسامة زيني - 02- pdf.42824717 - 1447-09	عنوان الوثيقة
02-09-1447	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
356-355	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1JSlPkKqEnnaJVucKZYiQ19CX_HxKw3My/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
Law office / أحمد بن أسامة زيني ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
Justice VAT No.: 310041499400003
الرحيم الرقم ٢٦/٠٣٥٩ التاريخ ١٩ / ٢٠٢٦ / ٠٢ الموافق / ٠٩ /

١٤٤٧هـ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع:
تقديم مذكرتنا الجوابية المتضمنة الرد على المذكرة المقدمة من
قبل الملتمس ضدهما كل من / عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة
محمد يحيى الحرازي بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٨هـ بشأن الحكم الصادر
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) المقامة ضد موكلي الملتمس /
أسامة أحمد ، نحيطكم عباس زيني.

إشارة إلى الموضوع أعلاه علماً بتقديم مذكرتنا الجوابية المشار
إليها أعلاه إلى الدائرة الإستئنافية الثانية وتم قيدها بالطلب رقم
(٤٧١٤٤٨٧٩١٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٢هـ وفقاً للإشعار (المرفق)
صورته)، كما تم إرسال المذكرة الجوابية بصيغة (WORD) عبر
البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة وذلك نظراً لأن عدد حروفها
تزيد عن عدد الحروف المسموح بها لدى موقع ناجز، لذا نأمل
التكرم بالعلم والإحاطة. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته ٠٤١٠ المحامي خالد سامي أبو راش رئيس لجنة
المحامين بمنطقة مكة المكرمة عضو معهد المحكمين الدوليين
بلندن - عضو مجلس إدارة جمعية كفى المكافحة المخدرات
بمنطقة مكة المكرمة محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية -
أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
٦٥٥٠٣٠٣/٦٥٥٤٧٧٧ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
٢١٥١١ K.S.A-Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street -
Tel.: 6554777/6550303- Fax: 6550707-P.O.Box:
40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org -
www.aburashed.org . طلب إيداع مذكرة رقم الطلب حالة
الطلب المحكمة الدائرة تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٩/٠٢
4714487917 نسخة أوليه المحكمة التجارية بجدة دائرة

الاستئناف الثانية رسالة نجاح تم إرسال الطلب بنجاح، رقم
الطلب 4714487917 الاستئناف قالغا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-061 – طلب الاعتراض بالنقض - 2

بطاقة الوثيقة

DOC-061	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب الاعتراض بالنقض - 2	عنوان الوثيقة
07 / 10 / 1447	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّق)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
395-390	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1bzER6AqxQdcmn--FZLm7kvFBi-4ewQMG/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم هلا الرحمن الرحيم السالم عليكم ورحمة هلا وبركاته
وبعد سلمههلا أصحاب الفضيلة / رئيس وقضاة املحكمة العليا
املوضوع: التّعة اعتراض بطلب النقض هـ من املحامي 1447 /
07 / 10 أودعت هذه الصحيفة لدى محكمة الاستئناف التجارية
بجدة في يوم الأربعاء املوافق . هـ 144 املرخص من وزارة
العدل واملقيد بسجالت إدارة املحامة بالوزارة بموجب
الترخيص رقم... وتاريخ / / ،... / نع لا يكو يتفصب كلذو:
(املعترض) . (100٨017٣01) : هوية وطنية رقم أسامة أحمد
عباس زيني، • : دض ضده (املعترض) (. 10170٩٢7٣٣)
هوية وطنية رقم:، عدنان أحمد عباس زيني • ضدها (املعترض)

(. 100700٦٨47 هوية وطنية رقم:)، الحرازي محمد علي بي
عاتقة محمدح • . وصلى هلا وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه أجمعين) (؛ ملا هو موضح بالسباب. وهلا املوفق،
100٨017٣01 زيني، هوية وطنية رقم) هـ، املقدم من: أسامة
أحمد عباس 1447 / 04 / ٢٩ (وتاريخ 471٣٣٨٢٩٣1 باملحكمة
التجارية بجدة:)حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر
املقيد برقم) هـ الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية 1447 /
0٩ / 0٩ وتاريخ 47٣1٩٨٢٦1٩ منطوق صك الحكم املعترض
عليه رقم منطوق الحكم: أوال: ، ومستوفياً لكافة الشروط يوما
الثالثين مدة ضمن فإن الاعتراض مقدم في املواعيد الزمنية
املقرر وفقا صحيح النظام من ناحية الشكل:: ثانيا نظاما.
املقررة املواعيد في لتقديمه الشكلية الناحية من مقبوال يكون
فإنه الشكلية الأخرى، عليه . الحكم التنفيذي شأنها إجرائيا خارجا
عن موضوع الدعوى رفض اللتماس واعتبرت من الدائرة
املعترض وما توصلت له عليه الحكم يدل على عدم صحة ما بني
عليه بعد، وأن هذا املستند يعتبر مستندا قاطعا تم الحصول
املعترضه موكلي براءة ذم ويثبت، املعترض ضدها عدم
استحقاق يثبت هـ 1447 / 04 / 1٣ وتاريخ 47٣14٦170٣ رقم
- محكمة التنفيذ صادر من حكم - مستندا قويا موكلي املتعترض
قدم ملخص الوقائع: ثالثا: مما يجعله نى عليها الحكم امللتمس
فيه، التي ب هو خطأ جسيم، إذ أن املستند يثبت حقيقة الالتزام
أو انتفائه بالدعوى تكييف الدائرة للواقعة بأن املستند ال يتعلق
إن للنظام في اعتبار الحكم التنفيذي مستندا ال يتعلق بالدعوى
حيث (. ومخالفة الواقع إذا حصل امللتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)
(ب) املادة املائتين ادعاءات الخصوم، وتندرج ضمن الحالة
املنصوص عليها في عدم صحة هو وثيقة قاطعة في الدعوى
أظهرت والحقيقة أن حكم محكمة التنفيذ. عدمه تكييف
واقعة)حكم محكمة التنفيذ(عندما اعتبرته شأنها متعلقا بالتنفيذ
من وقعت الدائرة املوقرة في خطأ جوهري في، حيث أخطئت

الدائرة في التكييف املوضوعي ملستند التماس إعادة النظر: (3) الفقرة املادة الثامنة والثمانون. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها - 1: أسباب طلب النقض: رابعا أ.هـ... باطال ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فال يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء النقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها (٢ الفقرة) (٩0) املادة في نظام املرافعات الشرعي عليه نص ما مخالفاملبدأ املواجهة بين الخصوم وضمانات املحاكمة العادلة، وهو استقرار القضاء على أن أي حكم يصدر دون تمكين الخصوم من ممارسة حقهم في الدفاع يعد باطال بطالنا مطلقا، لكونه. التنفيذية على أن عدم تمكين الخصم من ممارسة هذا الحق يعد إخلال جوهريا بالإجراءات يترتب عليه بطلان الحكم كما أكدت الالئحة. أ. هـ، تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفعهم وأخذ شهادات الشهود (1 الفقرة) (71 املادة) في نظام املرافعات الشرعية ونظاما أن حق الدفاع من الحقوق الأصلية املكفولة للخصوم، وقد نص ن من املبادئ املستقرة شرعا حيث أ، نظام املرافعات الشرعية في تحقيق العدالة وإعادة النظر عند ظهور أدلة قاطعة إن رفض اللتماس بناء على هذا التكييف الخاطئ أدى إلى استمرار الحكم في أمر غير صحيح، مما يجعله مخالفاملقاصد. تحقيقاملبادئ العدالة وضمانا لسالمة الإجراءات اللتماس املقدم موجبا لإعادة النظر في يكون الأمر الذي املستند يعد دليال جوهريا من شأنه التأثير على مجريات القضية ونتيجتها، حيث أن. دعيه ت ملك الحق فيما تال وأنه ة والواقعي ة يفتقر إلى الأساس النظامي املعترض ضدها عاتقه الحرازي في دعواها ه ت، يتضح أن ما أورد ومستنداتها القضية مل وعند تأ، مستندا جوهريا يغير وجه الحق في الدعوى ويبرئ ذمة موكلي املعترض (. الإثبات من نظام واملادة العشرون واملادة الرابعة والعشرون املادة العاشرة بعد املائة واملادة الحادية عشرة بعد املائة) مخالفة - ب على عدم أحقية املعترض ضدهما بما حكم به من مبالغ، ومما يؤكد ذلك عدم مطالبة بقية الورثة. إعادة النظر في استحقاق مطالبة املعترض

عليه الثاني، حيث أن هذا الإبراء يدل و ما حكمت به عن والرجوع الصادر منها وكان جدير بالدائرة قبول طلب اللتماس وأعادته النظر في طلب املمعترض ضدها في الدعوى املمرفوعة أمامها وفي الحكم. ع الدعوة ابتداء كان غير صحيح وأنه إثبات قاطع على أن رف يعتمد على إقرار املمعترض ضدها بإبرة ذمة موكل من أي حقوق أو التزامات مالية وعلى وجه الخصوص املمبلغ املمحكوم به، املمعترض بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة املموقرة بسبب حصوله على حكم محكمة التنفيذ الذي فعندما تقدم موكلي املمعترض ضدها ملوكلي املمعترض. م املمحكوم به لصالحه(، فصدر حكم محكمة التنفيذ بثبوت إبراء لخصوص املمبلغ (وكان الإقرار على وجه العموم ثم خصصت بقولها) وعلى وجه الحقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية (، من أي 100٨017٣01 أدناه بأنني أبرئ الذمة املمالية لولدي السيد / أسامة أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم) (، من سكان جدة والواردة بصمتها 10070٥٦٨47 أقر أنا السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي هوية وطنية رقم:) بناء على إقرارها الذي نص على (- املمعترض - والذي يثبت إبراء املمعترض ضدها / عاتقة محمد يحيى الحرازي لذمة موكلي هـ 1447 / 04 / 1٣ وتاريخ 47٣14٦170٣ فالحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة رقم (. نفسها صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محال وسببا. وتقضي املمحكمة بهذه الحجة من تلقاء دليل ينقض هذه الحجة. وال تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إل في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير الأحكام التي حازت حجة الأمر املمقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، وال يجوز قبول (:) ٨٦) نص اململادة. (الإثبات نظام اململادة السادسة والثمانون من مخالفة الدائرة) - أ وفيما يلي املمخالفات: .إخلال بحق الدفاع ومخالفة للنظام، وهو ما يوجب نقض الحكم املمطعون فيه على أحكام نظام الإثبات ورفض اللتماس دون بحث جوهره، يمثل املمبني إن تجاهل املمحكمة لطلب موكلي، و الأحكام النظام موكلي املمعترض

واملكفولة بموجب نظام الإثبات، الأمر الذي يشكل إخلالاً بضمانات التقاضي العادل ومخالفة صريحة إن الحكم املطعون فيه قد قضى برفض اللتماس املقدم من موكلي، رغم أن قبول اللتماس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق: (1 الفقرة) املادة الثامنة والثمانون قضائي صادر من املحكمة العليا مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ - 2 (عندما فتحت باب 124 - 120 - 111 - 110) املواد قعت الدائرة في مخالفة الباب العاشر من نظام الإثبات وخصوصاً و. بطالن الحكم كما أكدت الالئحة التنفيذية على أن عدم تمكين الخصم من ممارسة هذا الحق يعد إخلالاً جوهرياً بالإجراءات يترتب عليه نظام املرافعات الشرعية على وجوب تمكين الخصوم من عرض أقوالهم ودفعهم وتمكينهم من تقديم ما لديهم من بينات. (من 3 قد نصت املادة) ف إن من املبادئ املستقرة شرعاً ونظاماً أن حق الدفاع من الحقوق الأصلية املكفولة للخصوم، (ةدالما نم تارقفلا لامعاب مقت ملو ةعفارلما 110) ةربخلاب قلعتلما رشاعلا بابلا نم: . الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى أن تقرر ندب خير أو أكثر؛ إلبداء رأيه في املسائل - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - للمحكمة • . يراعى في اختيار الخير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع • . إذا اتفق الخصوم على اختيار خير أو أكثر أقرت املحكمة اتفاقهم • : من الباب العاشر املتعلق بالخبرة (111 وكذلك لم تقم بإعمال املادة) . اتخاذها في له يؤذن التي العاجلة والتدابير وصالحياته، بمهمته، دقيقاً بيانا الخير ندب قرار منطوق يتضمن أن يجب • من الباب العاشر املتعلق بالخبرة: (120 وكذلك لم تقم بإعمال املادة) : أن تتخذ آآتي - من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى - للمحكمة • الأمر باستدعاء الخير في جلسة تحددتها ملناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من 1\ أمر الخير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ

فيه، كما أن لها أن ٢.. الأسئلة ندب خير آخر أو أكثر الستكمال أوجه النقص في عمل الخير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو ٣.. تندب خيرا أو أكثر لينضم إلى الخير السابق ندبه . الخطأ أو إعادة بحث املهمة. وملن تندبه املحكمة أن يستعين بمعلومات الخير السابق من الباب العاشر املتعلق بالخبرة: (1٢4 وكذلك لم تقم بإعمال املادة) . التقرير ذلك في ورد ما مناقشة في الخصوم بحق إخالل دون وذلك الدعوى، في بخير الاستعانة عن عوضا أخرى دعوى في مقدم خير تقرير إلى الاستناد للمحكمة يجوز • املحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من 1. (من نظام الإثبات والتي تنص على: 25) املادة لم يأخذ بما ورد في حيث أن الحكم املتتمس عليه. بمخالفة صريحة للنظام مشوبا املعترض عليه وفقا لإجراءات املقررة للطعن بالتزوير، وهو ما لم يحدث في الدعوى محل الطعن، مما يجعل الحكم، فإن له الحجية املطلقة في الإثبات طبقا للنظام، وال يجوز إهدارها أو اللتفات عنها إل - كتابة العدل - جهة مختصة من أركانه النظامية، وثبت صدوره ي قد استوف - عقد تأسيس الشركة - موكلي املعترض املقدم من ملا كان املحرر الرسمي من نظام الإثبات (. الخامسة والعشرون املادة) مخالفة -ج. فيه ويستوجب نقض الحكم املطعون للنظام الأمر الذي يعد مخالفة صريحة. مخالفة صريحة للنظام وإخالل بحق الدفاع (من نظام املرافعات الشرعية، ودون بحث جوهرىالسباب اللتماس املثبته بأدلة واملستندات، مما يشكل ٢00 في املادة) رفض اللتماس املقدم من موكلي، دون التحقق من توافر الشروط النظامية املنصوص عليها غزالة، ولكن قامت الدائرة ب الثابت من الأحكام الصادرة في القضية عدم موافقة موكلي املعترض على التقرير الصادر من مكتب طالل أبو حيث إن و . ذوي الشأن، طبقا لأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه ٢. (ورقفلا يف ة دراولا طورشلا ررحلما فوتسي مل اذا 1 وودناك تم؛ يداعلا ررحلما ةيجح هل نوكتف ةدالما هذه نم) ، مما

يستوجب نقض الحكم له وتأويل مخالف النظام الإثبات ال يجوز الطعن فيها إل بالتزوير، فإن إغفال تطبيق هذا النص النظامي يعد خطأ في تطبيق (من نظام الإثبات، والتي تقرر أن للمحررات الرسمية حجية في ٢٥ إن الدائرة املوقرة لم تأخذ بما نصت عليه املادة). الشأن قد وقعوه بناء على ما تقدم، نطلب من مقامكم الكريم.: الطلبات خامسا قبول الاعتراض شكال لتقديمه خالل املدة النظامية. • الصادر برفض اللتماس. هـ 1447 / 0٩ / 0٩ وتاريخ 47٣1٩٨٢٦1٩ نقض الحكم الدائرة الستئنافية الثانية باملحكمة التجارية بجدة رقم • والسالم عليكم ورحمة هلا وبركاته التنفيذ(. إعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم إلعادة النظر فيها بناء على املستند القاطع املقدم)حكم محكمة • / يماحلم / مسلا / عيقوتلا تاقرلما: نسخة الحكم النهائي. • • ة فيحص ضارتعلا.

املوثق لدى كاتب العدل (. تأسيس الشركة مستندات) صك حكم التنفيذ - إقرار الوالدة الخطي - عقد • وكالة املحامى ممثل املعترض. •

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-063 — طلب التماس 2025-10-20 - ناجز (صورة) بطاقة الوثيقة

DOC-063	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب التماس 2025-10-20 - ناجز (صورة)	عنوان الوثيقة
20-10-2025	التاريخ الميلادي
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
397-397	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1WdKc3FemKls-QJrkGq3Y82WFDGmVF2Lz/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب التماس إعادة نظر رقم الطلب حالة الطلب المحكمة
الدائرة 4713382931 تم الاستلام في الدائرة القضائية
المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٤/٢٩
الدرجة الاولى

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-064 — طلب التماس 20-10-2025 - ناجز

بطاقة الوثيقة

DOC-064	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب التماس 20-10-2025 - ناجز	عنوان الوثيقة
20-10-2025	التاريخ الميلادي
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
398-398	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1cqOsqNGutYnPtaA8e5emYhkywsZx4R-n/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب التماس إعادة نظر رقم الطلب حالة الطلب المحكمة
الدائرة 4713382931 تم الاستلام في الدائرة القضائية
المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٤/٢٩
الدرجة الأولى

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-065 — طلب النقص الاخير المقدم في 1447-10-07 - القضية pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-065	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب النقص الاخير المقدم في 07-10-1447 - القضية 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
07-10-1447	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
399-399	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1JsER2PVyle5q3zXv3zAURxA-JkYXe3qs/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[صفحة 1 - OCR] 5 [طلب نقه رقم الطلب 4714689866
حالة الطلب 2 محال إلى المحكمة العليا المحكمة التجارية بجدة
الدائرة دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الطلب ٠١١ / لاعع! [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-067 – طلب النقص 1445-09-23 - رقم 45117602 - محال للعليا
بطاقة الوثيقة

DOC-067	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب النقص 1445-09-23 - رقم 45117602 - محال للعليا	عنوان الوثيقة
23-09-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
37	عدد الصفحات (تقديري)
440-404	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1HDnFNYVDdo1VnKcc4m3mKy5kWc9qbOWw/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 10، فُتات أسطر: 21	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 10؛ فُتات أسطر: 21	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

نلنرقه التنقيذوون المحاضاق والاستتشارات القاتونبة العاريخ
#عرةء رقع ع ذه صاهب الفضيلة/ رئيس امحكمة العليا رمحتمه
النقض حفظه الله السلا عليكم ويحه لله بوبرقاته الحكم
الغبادزمن دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالك
رقم(. 1177م. 49) بتاريخ 58ب: /445 ١ه في التماس إعادة
النظر الحكم الصبادرمن ذات الدائرة بموجب الصبك رقم (8
5ة) بتارذخ 5715 "1+ ١ه في القضية رقم ['187141915']
وتاريخ 58/1١؟/117ه المقامة من المعترض هبدهما/ عدنان

أحمد غياس زبني وعانشة محمد يحي الحرازي ضد المعارض/
أسامة أحمد عباس زبني: المعارض: أسامة أحمد عباس زبني.
سعودي الجنسية هوية وطنية 'رقس ١١١١ 11١*1 () وبعمثلة
المحامي", علي بن مشرف آل.راشد ترشيصص محاهاة رقم؛ ()
145825357). بالوكلة رقم 'ذه 48155, وثاضة.؟ ار قوؤةاش
المعارض: شبنهما: ١-هدئان احمد عباس زنيش. سهعودي
الجنسية. هوية فطنية رقم: (,) ١11635977 -"غائقة محمد
يحي الحرازي. سعودية الجنسية: هوية وطنية رقم: (54210ثء
3 19): منطوق حكم الاستئناف: حكمت الدائرة: (بعدم قبول
التماس إعادة النظر المقدم هن المدعى عليه:) : [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: من حيث قبول الطعن بالنقضن-شكلاً: _صدر الصك
المعارض ضيده تاريخ 58/ل.ل. 1440 هـ وتم

تقديم لائحة الاعتراض بطلب النقضض على الحكم كمن مدّة
الثلاثين يوم وي المدة النظاميّة المحدّدة للاعتراض , وعليه فإنه
يكون مقبولا من الناحية الشكلية لتغديفهمق المواعيد المقررة
نظاماً.

ثانياً: ملخص واقعات الدعوى وأسباب الالتماس والحكم
الصبارفيه:

١- أن الملتيس ضيدها أقاما الدعوى بطلب إثبات الغبن الحامل
في بيع موثيم لخصته في شركة أحمد زيغي التجارية ذات البتْمِلِ
التجاري رقم (5 801731١ 4) بزعم أن البيع تم.بشمن غير
عادل تأسيسا على أن الثايت في شرار الشركاء المؤرخ قي
151.375٠المواقق."با ٠١ ١5م والطوثق بالفرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ 451: 57 احرقد ورد فية أن البيع لخصبة
قدرها (963 .) ثم لقاء ثمن قدره ١ 53 ألف ريال بيتما نم تقييم
الشركة عام 1417هـ من مكتب أبو غزالة يمنية دعوى أخرى
بميلع: 14 مليون ريال.

"-تداولت الدعوى بالجلسات أمام ضحكمة الدرجة الأولى ودفع
المتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١١.

عليون ريال؛ وقدم عقد بيع مؤرخ في ١٠/٧/١٧١.٥ هـ موقع من
مورث المتمس غبدهما. وقرر أن الثمن على (ع) المفنكة
العربية السعودية- جدة - شمارع الافير يسلمطان- عبنى ثاح
السسلطان- الدور الأول سرعت 4030420843 زج قن.ب
0 1045 ططاوامو 0: (ج) 4571 512.505 رزهم 4533388
055 (2) سدع فصوو ماط ام ممم ل: 65 1.. | 8 00 التحو
الثابت بالعقد جزء منه مستحقات مالية للمتمس: وجزء آخر
سداد لمديونيات البائع وتم سدادها وأن الأوراق والمستندات
الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرق: وطلب مخاطبة البنك
المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض شخصية على
المورث (الْيَاثُو) شبيدها الملتفسنء إخبافة إلى تصاريف عائلية.
كبا أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكفر من عشر سنوات
سابقة على رقع الدعوى والمستندات تحتاج وقت لتقديمها.
وطعن في استئناس المتمس ضبدهما بتقرير أبو غزالة والذي
حوى مطاعن كثهرة. وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت
في التقرير المبدئي لا تتجاوز 31 مليون ريال: كما أن الدعوى
الحن قنم فيها التقرير انقبت صلحاً؛ ولم يعول على التقرير؛ وهذا
ثابت بضك الحكم الصادر سن الدائرة التجارية السابقة عشر
بديوان المظالم برقم (59/9"رضدا) وتارية 17١37/1/-7؟
14اف؛ وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة؛
ويعلم الملتمى ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع علدها. كما أن
الشركة ثم تصصفيتها بتاريخ 18م. الموافق أي قبل ما يزيد عاى
اسنوات وبتعذر إبراز الأوراق لعدم ثواقرها وتعتاج لمخاطبة
العديد من الجيات والبحث عنيا اددفع الكلتمس هبدهما بالظعن
على عقد البيع المؤزع في +14731/5775 هـ والثابت فيه أن
القيمة ١؟ ١ مليون: ثم تراجعوا عن تمسكيم بالطعن واكتفوا
بدفوعيم الأخرق. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

#-عولت محكمة الدرخة الأول على تقرير أبو غزالة واعتيرته هو التقييم العادل وافترضبت رضا الأطراف به-على خلاق الحقيقة والتابت في حكم ديوان المظالم. وقضبت بإلزام المالمتمس بان يسدد للملمتمس خيبها سيلع بف ل ابكر 7 1 ريال.

#-تقدم الملمتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوق أمام دائرة الاستششاف الالائية. وجاء حكمها مؤيدا لحكم الدرجة الأول محمولاً على أسبابة وجاء ملخصن تسبيب حَكْم الاستششاف مينياً على الأئي: أ-أن ادعاء المدعى عليه(الملمتمين) يأن قيمة شراء الخصص دُدُفعت بظطريق سداد مديونيات عين والده أو تكليفات منها الصبرق عليه؛ قلم يقدم ما يشها ومن غير الممكن التحقق من صبحته أو دقته.

ب+أن طلب المدعى غلية الكتاية للبنك المركزي والبنوك ذات الغلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على النداد لقيمة العضيصص. فإن من ادعى شيع فعليه تقديم ما يتنته. كمنا لم يقدم تقييعات أخرج للشركة.

ج-أن دفع المدعن عليه[الملمتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستائس به من دعوى أخرى !! والذي اخذت به محكمة الدرجة الأول تضمن تقييم الشركة بميلة 1,314.31 رنال كينا هو ثابت ف تقريره المبدئي: لا يعتد به 6 يز 5 المملخة الصربية السصوديق جدة - شارع الاسيرسلطان+ عبي تاج السلطان- الدور الأول سنءت 4030420843 وبا: ب 5 03 مز ريده © تكد كدة 3ه يز ه قوف تذة تكة (م) صقع تمو مهمه نمه زم لما فموكم 6 7 أن هه - 3 ف اللدميجايون لأن التقرير العباي تضمن أن إجمالي قوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات مو 1,11 7749 ريال ولا يتال من ذلك تراجع محكمة القضياء الإدارقغن استدعاء أبو غزالة للنظر قي الفرق بين التقييم المبدلي والنبالي: د-أن القرائن احتفت يأن المورث لم يوقع أهباله على عقند البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنة؛ كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت

البيد كان فاقد الأهلية وغير مدرّك. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وانترى حكم الاشتئناف الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية معتبيل منطوقه ليكون بما يلي (أولا) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيثي هوبة وطنية رقم 157.1(10118) (يأن يدقع لعائقة محمد يحدى محمد علي الكرازي هوبة وطنية رقم (8541439- 1) 111 مبلقاً قدره (1,181,515؟) سبعة وعشرون مليوناً وستفكة واحد وخمسون ألف ومييان وتسعة عشر ربالا ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زفي هوبة وطنية رقم (1118+19: 1) بأن يدفع ل عداتان |تحمد عباس زيني هوبة وطنية رقم. 11 16 14597) فيلفاً قدره: (17,1957597) منته وتسعون مليوناً وسبعمة وتسعة وسبعون ألفا وممتان وسبهون رفالة.

"-تقده الطاعن (المدعى عليه) بالتماس إعادة نظر عاى الحكم تأسيساً على تعقق موجب الحاليتين المنصوص عليهما بالققرتين(ب. ج) من المادة ١ (١؟) من نظام المرافعات الشرعية. وقدم في سبيل ذلك أ-أوراق قاطعة تعذر إبرازها وهي مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بسداد قيمة الحصية من خلال الوفاء بديون غلى الوالد المورث إباءع الحصية ف الفترة من 1*1 هـ وحتى وفائه وهو ما بتقق مع بنود غقّد بيع خصبة المؤوث في الشركة والذئ تذهن في" اليتك الرابع والخامس: أن باق الثمن يسدد على أقساط سنوية لدة عشر سنوات بواقع مليون وهائتين ألف ستوبا تسلاذ عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى غلية) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يفول بعد خصصم ما احتسبه البائع من أجرة مستحقة للمدعى عليه قدرها ٠ مليون عنن إدارثنه القى استمرت ثلاثين عاما لكافة شركات الوالد (المورث) وتحملة المسؤولية ودوره البالغ في تنميهاء وجميع المستندات محررات موثقة ومستندات بنكية مما يتضح معه أن قضاء المحكسة فيما انتبت إليه من اجاد

مقادهغدم الوقاء بالتمن. هو اجتهاد في غير محله وأن ماقررتة في حكمها يستوجب قفول الالتماس موضوعاً واعادة النطن ب- دليل الفش العاصل من المدعيين بتقديم. تقرير خبرة مجتزأ وهو تقرير طلال أبو غزالة المليء بالمتناقضات والأخطاء المبيئة؛ وأرفقنا التقييماتالأخرق للشركة: واتفاقيات تخارج بين المورث أحمد زيثي وشركاؤه توضع القيمة العقيقة لشركة أحمد زيني التجارية غيرها من الشركات: وتفصيع عن أن برعم المملكة العربية السعودية- جذة - شازع الامير سلطان» عبلى تاج السليطان» ف 5 تمعنمددومه () صب 5 60 رج 1 د كلاه 2 012 3 ق دده 053 © د السحدروسهم م111 وت كمامتقممكم م 5 الة ذاء 5 5 المتعميكايون شركة أحمد زيتي التجارية لا تمجاوز قهمتھا ٠١ مليون ريال في عام ١٩٩٤ هـ كما قدمنا شهادات مكتونة من شيود مجلس عشد بيع الحصبة بما يؤكد أن البيع فبيع بما تضيمنه من بنود وأن المورث كان كامل الأهلية.

"- لم تقم دائرة الاستئناف بالاطلاع على أوراق ومرفقات الالتماس والنظر في أسبابه وجاء حكمها بعدم قبول الالتماس متناقض بعطبة البعض وجاء ملخص تسببيا أن ما أورده الملتفس هو إعادة لمناقشة موهبوءغ الدعوى.وما جرق بحثه وتفنيده تفصيلاً. وقررت أن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة قبالاطلاع عليها تبين أنه ليس قها ما يدل على كوا دفعت ثمننا للحصة التي آلت للملتمس. فقد تشنفت الأوراق شيكات ومستدكات لا دليل يثيت أنيا دفعت سناد لثمن الحصة. و قما ادعاه الملتمسن من وجود غغش من الملدعين حيال تقييم الحصة. فقد دفم الملتمس بعدم صبة التقييم وناقش الحكم الصيادر ف القشبية هذا الدفع منالا يستقيم مغة إعادة طرحه مرة أخرى كشيب من أسباب الالتماسن الأمر الذي ترق سعه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القتضبية.. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه ف الادعاء بشأن ما أنفقه على والده أوها دفعة تيابة عنه مق تواشرت موحباته النظامية.

أسباب طلب التقض وفقاً للمادة (ها) منهظام المحاكم التجارية وثصبها؛ "تختصن الدائرة التجارية فى المحكمة العليا بالنظر فى الاعتراضات على الأحكام والقرارات الى تصيدها دوائر الاستئناف فى المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتى: ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها؛ أو مخالفة مبدأ قهبائى صبادر من المحكمة العليا. " - صدور مخر محكمة غير مختصة: أو صدور مخر محكمة غير فشكلة تشكيلأ صحياً وفق أحكام النظام. ؟- الخطأ فى تكيف الواقعة أو فى وصفها. - فصله فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى " " : فإن أسباب طلب نقض الحكم تتمثل فى الاثبي: السنب الأول: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة: أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو مخالفة مبدأ قطبائى صبادرمت المحكمة العليا:

أولاً: الخطأ فى تطبيق وتأويل لفقرة (ب) من المادة (-) ١ . من نظام المرافعات الشرعية:

جانب حكم الاستئناف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الانماس لانتفاء موجب الفقرة (ب) من المادة (2٠١) والتي نصبت على أن " يحق لأى من الخصوم أن يلتمس: إعادة النظر فى الأحكام النهائية فى الأحوال الأنية إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. " (ع) الفملخة السربية السعودية- جدة - شارع الاغير سلطان- مينة تاج السلطان- الدور الأول شرت 43قه 2جمدمه. يى حن.ب 3045 الرسر سبي 71110 زع "تقد 505 517 بزو قلق فكة دكه بق دم أمموسصماط مم1 و حر و 26 لى الـ 1.5 و الللصيكوى وسبيت عدح قبولها على أن المستندات المرفقة بالالتماسن كأوراق جديدة لا ندل على كوتها دفعت ثمتاً للخصة الى آلت للملتمسء فقد تضمينت الأوراق شيكات ومكندات لا دليل على أعا دفعت متدادا لىمنى الخضية: على أن ذلك لا يخل بحق المديى عليه فى الادعاء بشأن ما

أتفقـه "على والدـة أو ها دقعه نيابة عنه فى توافرت موحباته النظامية وما انترى إليه الحكم قد أخطأ فى إعمال حكم الفقرة (ب) وتأويلها على غير سند من صحيح الواقع والنظام ودليل ذلك ها يلي!

١- أن الحكم الملتـمـن عليه قد أسـمـن قـكـبـاءه على صـحة بيع الحـصـبة ونـفى سـداد الثـمـن وأورد فى تـسـيـبه بن اللـدـعـن عليه (المـلـتـمـس) لم يـقـدهم ما يـثـبت أن قـيـمـة شـراء. الحـصـيـص ذفـهـت بـطـرـيـق سـداد مـديـوتـيـات غـن والدـه أو تـكـلـيـفـات مـها الصـرف عـلـيـة: ورفـض للـب المـدـعـى عـلـيـه (المـلـتـمـس) الـكـتـابـة للـبـنـك المـركـزى والـبـنـوك ذـات العـاقـة أو المـحـكـفـة العـامـة بـجـدة لأجل تـقـديـم الدـلـيـل عـلـى هـذا الشـدـاد لـقـيـفـة العـصـيـص. مـسـيـباً ذـلـك بأن مـن ادـغى شـيئاً فـعـلـيـه تـقـديـم ما يـثـبـت: وأن مـخـاطـبـة المـحـكـمـة للـبـنـك المـركـزى يـخـرجـيـا عـن العـيـاد. كـما جـاء بـالتـسـيـب تـأيـيـد مـحـكـمـة الـدرـجـة الأـول فـيـما أوردتـه مـن تـسـيـب والـذـي تـكـيـمـن أن المـدـعـى عـلـيـه (المـلـتـمـس) لم يـقـدم تـقـيـيـمـات أخـرق للـشـركـة. وتـعـاء'عـلـى ذـلـك يـتـضـيـح أن الـوقـائع مـحل الـالـعـمـاس: تـجـحـسـدت فى عـدم قـنـاعـة. مـحـكـمـة الـاسـتـثـنـاف الصـبـادر عـنـيـا الحـقـم المـلـتـمـس 'عـلـيـه بـسـداد ثـمـن الحـصـيـص. لـعـدم تـقـديـم المـدـغـن عـلـيـه مـسـتـتـدات تـفـيد السـداد. وعلـج قـنـاعـها بـعـقـد البـيـع الثـابـث فـيـه أن القـيـمـة ١١١ مـلـيـون: لـقـريئة مـيـنـاها الظـن والتـخـمـيـن بأن المـورث لم يـوقـع غـلـن العـقـد وائـه كان وقـت التـعـاقـد فـاقـد الأهلـيـة. وأثـر الـوقـائع عـلـى الحـكـم: أن سـحـكـمـة الـاسـتـثـنـاف اعـتـبـرت أن البـيـع وقـع والثـمـن لم يـسـدى: ؟- أن الأوراق الـتي تم الحـصـول عـلـيـا بـعـد الحـكـم المـلـدـمـس عـلـيـه وتـقـدمـنا بـها يـمـرفـقات الـالـتـمـاس هـي سـداد قـرـوض بـنـكـيـة عـلـى اللـورث ف الـفـتـرة مـن ١٤٥١هـ إلى ١٤٧٥هـ بمـيـلـغ إـجـمال قـدـرة ١١, 45,437 () إـعـشـريـن مـلـيـوت رـبـال وثـلاثـة وأربـعون. ألا وثـمـاتـمـائة واثنـيـن وـسـتون رـبـال). (أرفـقـنا بـالـالـتـمـاس كـشـف بـيـان المـبـالـع واستـحـقـاقـاتها للـبـنـواك ومـسـتـتـدات بـتـكـيـة بإبـداعـات الـوقـاء] وؤـسـسـتـدات سـداد: ديـون عـلـى المـورث عـيـارة عـن مـسـتـحـقات شـركـاه الوالـد يعـقـود شـراكـة مـحـابـة وها الأمـير أحمد بن عـيـد

العرير آل سعود. وآخرين: وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد ليم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدرة (4.11؟ 15,4) تسعة وعشروت فليوئاً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألا وصبة عشرة ررالا تم سداذة بموجب 'شيكات مصبرفية بتارية رم ا اس لكر 1 كار را ا ك 5 11/7 ؟) (أرقهنا بالالكطاس سور شيكات مصبرفية بو حناب الدع عليه الشخصي بسداد المبالغ لمستحقيا) و مبالغ مالية سددها المدعى عليه (الملتمس) 6 (2) المملكة العربية السعودية- جدة - شارع الاميرسلطان- عبنى تاح السلطان- الدور الأول سنت 1020420843 رك حن.ب 13045 لوفياز رن © امك كدة جاه بزون نفد دده حكة ركم صم _الجدموه دما الحم 22 مخ / الت 1 3 9 وض "للقيصايون وقدرها (+---::: 5,11؟) ثلاثة عشر فليوتا وماثي ألف ريال: وتشمل مفخصصات شبربة لفيلا المورك ومصاريف صياناتها ورواتب الخدم والسائقين ومصاريف تكاليف عالج المورث والرعاية الطبية المنزلية في الفترة من 11 ١١ اوحى وفاته ق 5/51: / 178 هـ (أرفقنا بالالتماس بور مستندات الوفاء) "جميع: مستندات الوفاء ثابت فيا قيام المدعى عليه [الملتمس] بسدادها بمجرد توقيع عقد بيع الحصة الوُيخ في ٠؟ 455: 57هـ واستمر السداد حى وفاة المورث عام 47 اعء وهو ها يتشق مع ينود عقد بيع خصية المورث فى الشركة والدذي تضمّن فق اليتد الرابع والخامس: أن بافي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات لاحقة على تاريخ البيع كقا تضمّن تحمل الطرف الثاني(المدى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يعول. كما أن الثالث بتلك المستندات أنالمدين فيا هو المورث يائع الحصة. وأن المسدد عنه هو المشتري (المنعس). ولم يعترض الملتمس حبدهم على هذه المستندات أه ينازعوا في سداد المدعى عليه لباء وعلية فإن عدم قبول الدائرة للالتماس وطرحيا لمستندات الوفاء بحجة أثيا لم تتضمن ها يشم الى كونيا نمثاً للخصة هو اجتياة في غير محله. وتكليف بمستحيل؛ إذ من غير المتصور أن يكون لزافاً على الملتمس ف كل مرة فتول شيا

سداد ثيؤن على الوالد (البائع للحسبة) أن يرفق أ يدون فى
مستند الوفاء لدائتي مورثة أن قيّامه بالسداد عن الوالد إتما هو
سات بالنيابة خصمماً من قيمة شراء حصبة والده قي الشركة,
فأي تصور وأي منطق هنما وين هستنده الشاعن والنظامى» 4-
إن تضمنين حكم المحكمة في تسييبا عنام قبول الالتماس بأن
حكماً لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ها أنفقه على
والده أو ما دفعه نباية عته مى توافرت موجباته النظامية. إنما هو
تناقض واضطراب في العكض أذ مضيفون عباراتها يقيد دلالة
بقتاعتا بأن هناك هبا لع سددت بالنيابة عن المورت وثغقات
تحمليا المدع, عليه: وأنيا مستندات جديدة. ولس هن حق الدائرة
أن تؤول من تلقاء نفسيا وتحذك مصبير هذه المبالغ: وتوجه
بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بها من تركة المورث. واهمال
حجيتا قي الدعوى محل الالتماس, 3- أن منطق محكمة
الاستئناف بعدم قبول الالتماس بحجة أن الأوراق الجديدة التي
تفيد سداد هباله ومديوتيات عن المهرث (البائع) ليست دليلاً على
أنها وفاء بقيمة الحصبة؛ وأتما دين للمدعى غلية له أن يطالب به
بدغوق مستفلة. هو إهدار لدفع جوهرى قت المدعى عليه
(الملمتس). خالفت فيه الدائرة المبدأ القضائي والشرعي
القاضي بأن (القول قول الدافع). 1 6 (2) المضلكة الغزبية
السعودية- جدة - شارع الامير سلطان» مبنى تاح السلطان-
الدوز الاست 4030420843 ويل كن.ب 8 571 كمه 512 ره
لهدة دكة دكت رك مدع المصوهممتسن ا مدر ورم 0^٠
النفذيون شرقه التنفيذ يون للمخاعة وعد سششسازات
القانونية جائي كم الاستلناك الحبوب قيما قشى به عن عكم
قثول الالتماس لانتفاء موجب الفقرة (ع) من المادة (١٠٠) والتي
نصبت على أن "يعق لأي من الخصبوم أن يلتمس إعادة النظر
في الأحكام النبائية في الأحوال الآتية: إذا وقعهن الخصبم غش
من شأنه التأثير قي الحكم" بحجة أن دقع الملمتس. بعدم. صبة
التقييم. قد ثاقشه الحكم الصادر" في القضية مما لا يستقيم معه
إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس الأسر الذي

ترى معه الدائرة أنه لبس'فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية. وما انترى إليه الحكم قد أخطأ في أعمال حكم القفرة (ج) وتأوطيا على غير سند هن صبيح الواقع والنظام ودليل ذلك فاي: ١- أن الحكم الملتمس عليه ألزم المدعى عليه بان يشدد مبلغه ١5*؟ مليون ريال واعتير ذلك هو القيمة الغادلة لثمن الحصص تأسيساً على التقرير المقدم صبورة منه من المدعين وهو تقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى واعتيرت القيمة العادلة لشراء نسبة (٥0؟) من حصص شركة أحمد زيت التجارية ليست ١١١ مليون ريال: وأما ١؟؟ مليون. ولم: ثمترف المحكمة بعقد البيع الموقع ضع المورث؛ وافترشبت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقلانس توقيع المورث وانما توقيع الوكيل. وذلك يدون دليل متأثرة بدفع المدعين بأن عقد: البيع المشار إليه هو عقد مزور؟-أبرز المدعى. عليه (الملتمس) ضمن خرفقات التفاسه تقييمات أخرى للشركة في عام 1478هـ بمناسبة التخرج مع شركاء آخرين. وأثبت أن مضمون تلكا التقييمات بثبت تحقق غش ال ملتمس طبدهما. وثابت فيها أن شركة أحمد زبني التجارية لا تتجاوز قيمتها ٠١ مليون رنال: قي: عام ٩؟5١هـ كما أبرز تقرير الخبير طلال أبو غزالة كامل؛ بخلاف التقرير المقدم في الدعوى: وثابت فيه أن القيمة الحقيقية لشركة احمد زيشي التجارية لا يجاوز 8١ مليون. وهو ما يؤكد ويقطع بأن ما عولت عليه المحكمة من التقرير اليائي فيو غير صبيح لأن التقرير النبائي تمن قيمة قروض ومسحوبات تتجاوز ٠٠١ مليون ريال: ولا يستقيم ضبها في التقييم." وأن ها أحدث اللبس على المحكمة هو غش الملتفس غبدهما. بتعمدها اجتزاء التقرير وعدم تقديمه كامل؛ ولم يتمكن المدعى عليه (الملتمس) من تقديم التقرير كامل - في حياها- حتى يتسنى للمحكمة بيان ذلك. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

"-أبرز المدعى عليه(الملتمس) شهادات مكتوبة من "شنبود مجلس عقد بيع الحصص والمذيل العقد بتوقيعاتهم؛ والتي تؤكد

على صبة وسلامة عقد البيع وسلامة أهلية البائع؛ وأن الثمن المتفق عليه هو ١١١ مليون.

(2) المملخة الصربية السهوذيقة جدة. - ششارع الامير سلطان "عيلي تاج السنطان: الدور الأول سات قف متمنقم. 4 (©) - (662) 71 8 ته 017 505 ره 8هـ 551 553 وق ممع المموودم لط قجم 1 تت 6 ال ذاه 3 . المتميكيون # - إن المستندآت الجديد 5 الأقدمة هن الملتمين التي تعذر إبرازها قبل الحكم. تؤكد بشكل قاطع على تعقق الشداد؛ و صعة عقد البيع المحرر بين الملتمس ومورث الملتمس ضدهم. وتؤكد على القيمة الفعلية للشركة وأن المدعى عليه (الملتمس) قد اشترى بتمن عادل يبلغ ١١ + مليون ربال؛ أي بزيادة تتجاوز 961٠ وض قيمة عادلة وفق لظروقف السوق ف حينيا ووفق مؤشرات سوق تداول الأسهم والذي يعت معيار عادل للتقييم.

ودليل ذلك ماني أ- أنه بتاريخ ١451/5/21 ف الموافق +5/5/- 17: +7 حورت اتفاقية فسخ الشراكة (لشركات ابار وزبي) بين الشيخ/ عبد الله آبار والشيخ/أحفظ زبي (رحمهما الله) ومؤشر سوق السهم السعودي (تداول) حيها هو (5: -8") بتاريخ 1١ 1/1. آم ب- أنه بتاريخ "ا.ر. 471/1 ١٤ هـ الموافق 2١٠٠١/5/55 ثم توثيق تنازل الشيخ احمد ريفي رحمة الله عن كامل حصصية في شركة احمد زني التجارية الى المدعن عليه اسامة زيتي ومؤشر سوق الأسهم السعودي (تداول) حيها هو (7. 55) بتاريخ 58. أ/ 1.؟: ج- أنه بتاريخ 1440". م الموافق 5١11/55/5 تنازل كل من عدتان وطلال واخواته عن كامفل حخصصيم في شركة أحمد ريشي التجارية (بضفجم شركاء في شركة أحمد زني وأولادة) إل شركة اوزكو ومؤشر سوق السيم السعودي (إتداول) حينيا عو (1؟31) بتاوظ: 11/151.؟

ده أنه بتاريخ 1154/١5/٠١ هـ الموافق ١1١1/17/57 ؟ تنازل كل من عدتان وطلال واخواته عن كافل خميصيم في شركة احمد

زنتي واولاده الى المدعى عليه أسامة زنتي ومؤككر سوق
الأسيم السعودي (تداول) حيناً هو 1ل تاريخ 5015/1514.
هـ-حكم الدرجة الأول العبادر ضد المدعى عليه (أسامة زنتي)
والمؤرخ في ١١/١ - 'رث 1غ ١ه الموافق 701/13. ؟

قد اعتبر قيمة نسبة (905) من حسيص الشركة محل التنازل
هو 4؟١، ؟خذرا؟" ريال ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة
واثنان وتعاونون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً. وتم تأييده من
محكمة الاستئناف بناء على هيئ الحكم الملتمس عليه ومؤشر
"سوق. الأسيم السعودي(تداول)حيها هو (١١7.7) بتاريخ نر انظ
1:" ماقا وال 6 1 (2) المملخة الصربية السهودية- جدة - تتارع
الامير سلطان: ميني تا السلصان- الدور التول. شت ممم
2عمدمة ((ص 4ف 6 71كك كمة 17ه ررقم قهدددة دك 3
رقم سدع المموهعاط لمد؟ 206- (أطيق)! [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

- التنفيذيون تلمكة اسه بون للسحاماد وال سمتدراث
أبمانويجم وبلاخط من خلال العرض السابق أن: حركة صوق
اسيم والتي تعتبر المؤشرال عام لحركة السوق والتجارة ق
المعلكة خادل الفة سن 001 ؟ إلى 53٠١ - التفمن 1/05 وق
الفترة من 1١: ؟ إلى 3-17 2 زناف 724 دأن حصص المورث
لفته "6 مليون بعام. ؟ وقد ثم شراذها "منه بمبلغ ١٠١ هليوث
بعام 5١٠١ اي بزيادة 4 بنتما الحكم على المدعى عليه أسامة
زنتي قيع الحصبة بمبلغ يجاوز 577١ مليون. أي يريج + 712٠
ف ثلاث سنوات فقط وهذا لا يستقيم شرعاً ونظاماً ويؤكد ما
اعتري الحكم من ظلم بين وجور واضح وعليه فإن عدم قبول
الدائرة للالتماس وطرحيا لتدفع بالغش والمستندات المؤيدة
لذلك. بحجة أن مال إثبات الغش هو عدم صبة التقييم
وأث"الحكم سبق وناقش التقييم هنا لا تستقيم معه إعادة
طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب هو اجتاد في غير محلة"
إذها قدمة الملتمس ليس مجرد دفع مرسل. وائما أرقق

مستندات تتعلق بتقييمات أخرى للشركة. وهو ما سبق وأشارت إليه. فحكمة الدرجة الأول في حكمها عند بيانها لسبب تعوبلها على تقرير أبو غزالة بقولها أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى. ومن ثم فإن تقديم تقييمات أخرى للشركة هو مستند جديد لم يطرح أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف: ولم يسبق مناقشته من قبل: علاوشعلى شهادات الشهود والتي تذكر مبة العقد بشلاف ما زعمه المدعيان (الملثين كبلهما) من تزوير العقد على مورثهم والطعن في أهليته: ومن ثم فإن ما قدمه الملتمس يتفق مع صريح النظام. مما كان يتعين معه على المحكمة النظر قبة واعتباره: واذا خالفت ذلك: الأمر الذي يكون حكمها جديراً بالنقض

ثالثاً: مخالفة حكم الاستئناف لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المحكمة العليا:

نص النظام الأساسي للحكم على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية لجميع الأنظمة والسلطات؛ لذلك يتعين أن تُطبق المحاكم في كافة القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية. وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة والثابت بالمبدأ القضائي انه (إذا بشى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض) كما أن (الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين. ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الود): (ينظر المبادئ والقرارات الصادرة من البيئة القضائية العليا والدائمة والعامه بمجلس القهاء الاعلى. الطبعة الأول لكامل الأول والقواعد ض 48 و ص هم وما كانت الدعوى قد أقيمت على أساس أن المؤرثك قد غين ف الخارج ببيع خصه في شركة أحمد زبتي التجارية لموكلي [المعترض] أسامة أحمد عباس زنتي وهذا خير مقبول باللسية لتاجر كبير (لا يغين مثله) كما أن الحكم الشرعي جرق عك أن صاحب الحرفة لا يقين وهو ها اسحق غليه عمل قضياء المملكة أيضاً بما (8) المملخة العربية السعودية- جدة - شارع الامير سلطان- مبنى تاج

السنطان- الدوز الأول سرت 030420843 وي فب ل 2 1571
517 رزج مقددتكة 353 (ه) سمع. المصوه مملطانمد؟
وددة وا ص72 لثم || ال 06: 5 الي يون لا يتصوير في حقه غرر
أو عدم علم: وبا كانت الأدلة الثابتة من الأوراق والواقع وافادة
الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين. وقد تم وأنجز
ونفذ واقعاً بيهما؛ وأن المدعي ليس طرقاً فيه ولا يقبل أن يدعي
أي حق.

لأن أساس المطالبة - الغبن - غير جائز نظره أو التعقيب عليه
لأن المتخارج تاجر؛ كما أن التصرف تم في وقت كان المورث
فيه خالياً من كافة العوارض: بما يجعل ما ثبت في الحكم من
بحث وقائع متفرقة لين لها أتي سند من الشرع أو النظام مخالفاً
لأضيول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله.

وحيث استيهدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد
والثمن الفعلى المتفق عليه وهو (١٢١ هليون ربال) وآلية السداد
الواردة قالعقد. ومرفقات الالتماس الدالة على الوفاء . وأصبحت
على قرارفا السابق بعدم الاعتداد بعقد البيع بحجة أن هناك
حكم: قهبائي صبر بثبوت الولاية على المورث؛ وهذا اجتهد
غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم
قضائي صادر من محعكية الاستئناف بمحكمة الأحوا| الشخصية
بعدة بتأييد الحكم رقم (؟ 5. 1١١؟) وتاريخ 7.1/14 44١هـ
الصدار من الدائرة (؟؟) بالمحكمة العامة يمتعافطة جدة فيما
قضى به من رد دعوى المدعين بيطلان وصية المورث ف ثلث
ماله واستئد فيه الحكم إلى ضبخية وسلامة أهلية المورث وقت
إثبات الوصية. وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية والذي
يعود تاريخه إلى عام 434 امه مما يؤكد على أن حكم الولاية
أثره على المستقيل وليس الماضي. ومن ثم فساد استدلال
المحكمة واستخالاصبنا غير السائغ. مما يكون حكمها بعدم قبول
الالتماس جديراً بالنقش.

لما كان ما تقده: واذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام الشريعة
والمبادئ القبحاتية المستقرة والتي تتساق حجتيا مع أحكام
النظام. ميراً ما قدمه موكلي من أدلة على نفي الفين. وسداد
التمن بيمستندات موققة هيدرا الأوراق النبوتية؛. وحيث خالف
الحكم المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا والذي قرر:
(أن الأصل أن تتصدي محكمة الموضوع لأي دفع جومري ف
الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى
أغل الحكم: ذلك فإنه يكون مهيبا يقصور في التسبيب ويتعين
نفضه وأعادته للمحكمة مصدرة القرار [انظر: قرار الدائرة
الخامسة" با ملحكمة العليا رقم: 15548157 وتاريخ: 11 نزم)
الأمر الذي يوصيم العكه همه بالبطلان هما يستوجب تقشيم
السبب الثاني: الخطأ في تكييف الواقعة و وصفيا وصفا غير
سليغ: لا كان التكييف والوصبق المراد نظاما إنما برد على
الواقعة فخل النزاع وأن التكييف هو إدراك الحادث كما حدث بلا
زيادة ولا نقحبان؛ لإعطائه الوصيف الشرعي أو النظامي وتطبيق
حكمة عليه؛ ويا كانت الواقعة (ع) المملكة اتصيرية النسعودية-
جدة - شازع الأمير ستطان- ميلى تاج النسلطان- الدوز الأول
ست 4030420843 رك ص,ب 3045 الور إوبريدت 8 "كا كنة
تان رقم #فقه دك قكة (8) صمت أمدوهم مه ادم و«ددة
والح 22 6 لحم الن فز 0ه 5 على عيون (محل الدعوق] كما
جاء في طلب المدعين هن الغبن في البيع. واذ قدم المدعى
علية شيمن أوراق التماس إعادة النظر ما يؤكد سداد وفاء
لثمن الحصبة والثابت بتتيكات مصرفية على حساب المورث
وسنها شيك يميلخ ٠٠ عق رمال (أربعمائة وخمسين ألف ريال)
برقم (6424:) <٠ وتارية 50٠١/١١. على حساب فورث
المدعين: بنك سامباء ومسلندات مصرفية سداد لديون على
المهرث (بائع الحصبة! وأصصرت الدائرة على تعليلها السابق في
حكفها والذي لم يعترف بعقد البيع ولم يعترف بالسداد واعتمادها
على استلناسبا بتقرين خبير لم يعتد به وهو تكييف خاطن. و غير
جائر للأسباب التالية: ١- أن الحضبص المباغة تم تقديرها بئن

المتعاقدين. بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وأقر المدعي بضحته والذي يتضعن تقدير قيمة تخصيص مورث المدعي بمبلة وقدر 10.001: 11 [وبال] مائة وعشرون مليون ريال. وهما بكافل أهليهما المعتبرة شرك وتظاهراً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

؟- أن المدعى (عدنان) كان موجوداً بالشركة بهد واقمة الشراء "5 تملك المدعى. عليه الحصة الأكبر ق. شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (1-960 - حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين: ولم يد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحقبض والدي: بل قام المدعي بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعي عليه والتوقيع على: قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والثابت فيه ملكية المدعى عليه لكامل خصصية أطورث.

"-التفات الذائرة عن ثناقض وتديس المدعن (غدكان) في الاحتجاج بالقين ق بيع خصية مورثة بقرئة الشك في القيمة واستدلله بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 111 مليون، تغتلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية؛ قي حين أن المدعي نفسه وياق الشركاء باعوا حخصيم بموجب اتفاق الصلح المحرر واكثدت نيتيم بالدائرة التجارية_ رقم (11؟) يديوان المظالم بالقضوية (18/55777 1) وتاريخ 1737715075 في حين أنيم غند تخز قرار الشركاء يما يفيد هذا التنازل قاموا يتدوين أن البيع ثم بالقيمة الاسمية: وحيث أن عقد بيع حبة المورث "في شركة أحمد زب التجارية , قد تم فعلياً بمبلة +15 مليون بعقد صحيح مكتمل الأركان مما يكتسب معه حجة قي مواجهة المدعي وفقا للمادة (7؟) من نظام الإثبات: وحيث إن توقيع المدعي على قرار الشركاء يعد إقراراً واضحاً وصرحاً مئة. بصيغة التعاقد وبراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات. ومن المقرر قضاء (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص)؛ الأمر الذي لا يجوز معه إعادة تقييم الحصيص

واعتماد تقييم.محاسبي مقدم في دعوى أخرى وبه العديد من المظاغن. ولما كان حكم الاستئناف يعدم قيول (ع) المملكة العربية السعودية- جدة - شارع الامبريسلطان- عبلى ناج السبلطان- الدور الأول سرت 0 4030420843 (0 ض.ب 13045 6 1571 012505 بهم 033 353 3505 (2) ممع المهموسدط قمع 5 الح الكم لدا لذا: سس د الالتماص لم يعترف بأي تمن كم سداذه وأهدر جميع مستندات الالتماس. وهذه مخالقات مبرحة تم يناثها على تضر غير سليم من قبل فعكمة الاستئناف مقالآله: (أن المدعى عليه اشترى العصص ولم يدقم التمن).

وهذا التكييف والوصيف غير السليم يتعارض هع الكابت. بالمكتندات ذات الحجة. وحيف جاء التكييف والوصف بناء على استخلاص غير سالة. وتم بناء الحكم على قرائن مبترئة واستدلالات غير سائفة وفساد بين في التكييف لوقائع الدعوى وملايساتها؛ الأمر اللي يوجب تقضبه.

السبب الثالث: فصل الحكم ف نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى: إن الحكم المطعون فيه؛ والذي قضى بخدم قبول التماس المدى عليه يحجة أن الحكم السابق فصل في شأن التقييم وئمن الحجة؛ هو حكم فصل قُ نزاع خلدقاً لحكم آخر حبق أ كيل بلك أطراق الذعوق؛ ودليل ذلك أن المدعي (عدنان أحمد زنتي) قد سبق وأقام الدعوى رقم (7/983/ق العام 577١هـ) لدى الدائرة التجارية الثانية بدبوان المظالم بادعاء حق له في شركة كورتينا للمبناعات الغذائية؛ برعم شراكتة للمدقى عليه أسامة زيني؛ وحكمت الدائرة برفض الدعوق. وجاء تسبيب الحكم على النحو التالي: " أن الشركة فحل

الدعوى ضمن 'الشركات محل الدعوى رقم 5998 لهام ١47١هـ والصادر فيا الحكم النبائي رقم 18١.لسنة

7 اه القاهبي بتبوٲ.الصطع والتخارج من كاقه الشركات: وحيث
نض البند الرابع المندت في اتفاقية الصلخ المبرمة بين الطرفين
غلى أنه؛ (بقر اتطرق الثاني المدعي عدنان زيني بأنه ليس له أي
حق بمطالبة الطرف الأول (المدعن عليه أسامة زيني) سواء
بصفة شركت أو مديز لتلك الشركات أو الشركات محل هذه
الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة ميمًا كان نوعيا أو سبها
متعلقة بأعمال تلك الشركات ونعتم هذا التخارج بالصلخ إبراء
ذمة شامل ونائي لهذه الطرف الأول عن أعمال الإدارة
للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً واسقاطا لحقيم ق أي
مطلب أو دعوى ميمًا كن نوعيا أه سبها ف الماضي والحاشم
والمستقبل قيمًا يتعلق بتلك الشركات.. 4(مرفق ١ صورة الحكم
رقم كة ١ /،دارتج/؟ العام 177١م) ودلالة الحكم السابق: أن:
المدعي (عدنان) ليس له حق إقامة أي دعوى من أي نوع تتعلق
بأ شركة هن الشركات التي شعلها الصاح: وبالتأمل في صك
الصلخ: يتضح اشتماله عن شركة أحمد زيني التجارية: وي
الشركة فحل الدعوى الصادر قها الحكم الملتمس عليه. وإذ كان
يتعين على المحكية رفضى الدعوى لتعلقيا بمسألة تم اليت فيا
بحكم نبائي مثبت للصلخ (مرفق ؟ صبورة من حكم الصلخ) ونان
لأي حَق في إقامة أي دعو تتعلق بأي شركة من الشركات الي
اشتغل علا التصلخ: لذا إن الحكم الملفس عليه محل اللقل
المائل فد صمدر خلافا لحكم آخر صافز بين ذات الأطراف. مما
يتعين تقطبه. 6 (عئ) المملكة العربية النسعودية- جدة . شازع
الاقيز سلطان- هبي تاج السلطان- النوز الأول عن.ت
4030320843 (ي) حس_ ب 1 2 43095 12 تقد كمة 012
ب] لاذقة ذكة د5ه. (8) ممع اد وه د00 دت امع: ان ب . 2 ف
شترقة التنقيايون للمستطدة وال بيشيتترات الشائنية 57
للمادة ١53(من نظام المرافعات الشرعية ونصالحاجة منه"
وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في
مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقنوع غبرر حسيم يتعذر
تداركه" ولا كان من شان نندد الحكم المطعون فيه الحاق

الطبرج بالطاعن يعثى تداركة. لذا نطلب.وقف تنفي ب الطلب
المقدم من المطعون هندهالدى محكمة التنفيذ.

الطلبات: يطلب الطاعن من أفحاب الفظيلة:

أولاً: قبول الطعن شكلة.

ثاني: وفي الطلب المستعجل: وقف تنفيذ الحكم لحين الفضيل
في الطعن والكتابة لمحكمة التنقيد بوقف تنفية الطلب المقدم
من المظمون ضبدها رقم (401024501215577) ورقم (401024501240718)

**ثالثاً: إلقاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيا من**

جديد من غير من تظرها, وكيل الطاعن 8هـ المحامي د علي بن
مشرف ال راشد بالوكالة رقم (: ٥٠. 35١31 غ) بتاريخ ١٠ / 7 /
4486هـ ع 7 ا: (5) الفعلة العربية السعودية جدة . شارع
الامير سنطان- فيلى ناج السلطان» الدور الأول سرعت
451 21372 4030420843 (9 صب 13045 الرمز البريدي
كنم 013 (2) 515 حة كذنه و دع المموعةر داذاعمم وك امد
ممتي وه قم الوكالة: 5هـ. 555١/٠.؟/؟ ها| 14؟/١٠. 5/9١ م مصدر الوكالة:
١5 هـ | ٥٠. 777/1.7 2 5 المملكة العربية الأمعودية دقم الى ° ١
تاريخ رالو ١ مم د ب وزارة العدل حالة الوكالة: معتمدة تاريخ
إنهاء الوكالة: ٠.؟/؟. 555١/٠.؟/؟ ها| 14؟/١٠. 5/9١ م مصدر الوكالة:
خدمات الوكالات الإلكترونية وثيقة وكالة الأطراف: ال شي ١
موكل أسامه بن احمد بن عباس زيني سعوادي سجل مدني ل
أصالة عن نفسه 0 وكيل علي بن مشرف بن مفرح بن راشد
سعودي سجل مدني فت مل أصالة عن نفسه النطاق ب ا م ا
بحي - الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجبات ذات العلاقة
وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - يحق
للوكيل توكيل الغير البنودت 00333333333000 ميس ل
المطالبات والمحاكم المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة

والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصح -
التنازل - الإبراء -- طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار
الشهود والبيانات والطعن فهما - الإجابة والجرح والتعديل -
الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع
من السفر ورفع - مراجعة دوائر الحجز والتتقين - طلب
الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين -
الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب
تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة
بتنفيذ الأحكام - قبولاً لأحكام ونفها - الاعتراض على الأحكام
وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك
الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إهاء ما يلزم لحضور
الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام صكوك
الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب
إحالة الدعوى - لدى المحاكم - لدى المحاكم الإدارية (ديوان
المظالم) - لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان العمالية -
لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات
المصرفية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية - لدى
مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم
المنازعات التجارية - لدى لجان الفصل في المنازعات
والمخالفات التأمينية: لذئ النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى
المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - لجنة تأديب المحامين
بوزارة العدل - لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الكبيرة - لجنة
الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك - لجنة النظر
تظلمات العلامات التجارية - الإقبال - إضافة المادتين رقم
2329231 من نظام المرافعات الشرعية - لدى محاكم
الاستئناف - لدى المجلس الأعلى للقضاء الوزارات الحكومية
مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة وزارة
الخارجية - مراجعة وزارة التجارة - وفروعها وما يتبعها من
إدارات وأقسام الجبات الأمنية مراجعة الأمانة وإدارة تنفيذ

الأحكام الحقوقية ومراجعة المباحث الإدارية والمباحث الجنائية -
مراجعة مراكز الشريعة -مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات -
رئاسة أمن الدولة - مراجعة المباحث الجنائية - مراجعة المباحث
الإدارية والمباحث الجنائية - وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام الرئاسة الحكومية مراجعة المجلس الأعلى للقضاء -
وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام البيئات الحكومية
مراجعة النيابة العامة - مراجعة وزارة الاستثمار وفروعها وما
يتبعها من: إدارات وأقسام المؤسسات الحكومية مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني لخدمات
التوثيق. ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات
الإلكترونية لوزارة العدل.

000 تو 9 لعن 0 ا ل د ا بي < 0 و عن سن ل ا د ا بي < 1
0 و عين, سن ا ا د " ا بي < 0 و ل عن, سن 004 م 0
8100 م 02020202 065416 10 8717 ا [لاملم لصناطط"
لاعلم 81 10 مط 5 2012-10-19 : 3 0 3 # 00 مان 00 2
"السحكمة الإدارية بهدة ام 1 اياصو ظ 5 ا الدائ + لتخارية ائية
° : ضاف به عق 30-000000 حكم رقم 166/د/تج/1/العام اه | 0 |
0322000 # الشقضية رقم 1//06 ق لعام 41هـ ظ [ا المقامة
من/ مدنان بن 'أحمد بن عباس زيني. ' ام ن | ضد// أسامة بن
أحمد بن عباس زيني: بضفته مديراً لشركة كورتينا للصناعات - |
ظ 02020209 الششائية الممدودة. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

0 0 ظ 'الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده.. وبعدك: ا 0 فإنه 4 يوم الاثنين الموافق 7هـ ويمقر المحكمة
الإدارية بجدة . | إنعقدت الدائرة التجارية الثانية والمشكلة من:
رز [2 | التاضى 2 ». عبد العزيزين على الطراسي عضو ظ |
اثاضى . لاسر بعلد قطة عفرل | 0 فنا ' وذلك للنظرة القضية
الموضحة بعاليه والمحالة للدائرة بتاريخ 170/1/1 اه ! [ش ا ا

ب-0-23203020-0 (الوقائع) 0 0 تتلخص وقائع الدعوى الماثلة يك أن المدعي تقدم بدعواه لدى هذه المحكمة ضد المدعى 0 عليه بصفته ديرا لشركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة مطالبا فيها بإكبات 0. شراكته ب الشركة وحل وتصفية الشركة وتحميل المدعى عليه كامل الخسائر وتعويضه 0 عن الأضرار المادية التي تحقت بالشترركة بسبب سوء إدارة المدعى عليه. 0 ١ ويقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم تمت إحالتها | ظ > | إلى الدائرة التجارية الأولى (الشنادسنة عشرة سابقا)» فعقدت لها عدة جلسات» ثم أصدرت قرارها ظ رقم 18١ لعام 141هـ القاضي بإحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة لضمها بالقضية المنظورة.

5. لديها رقم 4/4هـ لعام 4هـ لوحدة الموضوع والأطراف. 0 ش 5.02 --6 10 صا آلاملم لامناصطم لأع لم 810 مع 6 19-10-2012 ٠١ ل اس - " 4 ١ ١ 0 00 ثم أخيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 14/+/1٠/1هـ فحددت لها جلسة يوم السبت الموافق د ا 00 470/0 اه حيث حضرالمدعي وكالة/ عزام بن فيصل خوج سعودي الجنسية بموجب السجل | 0 1 > 00 المدني رقم 11484147٠١ والوكالة رقم 4؛ وتاريخ 141/8/1هـ صادرة من كاتب عدل الغرفة | 0 | التجارية كما حضرالمدعى عليه وكالة/ مروان بن انورنويلاتي سعودي الجنسية بموجب | 0 1 ١١ 0 السجل المدني رقم ١75049740٠١ والوكالة رقم 104/١ وتاريخ 1414/17/1١هـ صادرة من كتابة 1 عدن شما جدة: وقد أشارت الدائرة إلى أنه قد: صدر حكمها النهائي بالصلح بقناعة الطرفين 0 0 ا رقم ١46 لعام 1487ها وئي القضية رقم 0/44 لعام 4هـ المشار إليها 4 قرار الدائرة السادسة ٠ ش 0 عشرة القاضي بضم هذه القضية إليها؛ ويسؤال المدعي وكالة عن هذه الدعوى محل النظر قرر 1 يان الشركة محل هذه الدعوى هي من ضمن الشركات التي صدر فيها حكم هذه الدائرة 0 ش 0 بالصلح بقناعة الطرفين بي القضية المشار إليها

أعلاه في قرار الدائرة السادسة عشرة. | | 20 0 0 ثم أصدرت
الدائرة حكمها رقم (18) لعام 147هـ القاضي بعدم جواز سماع
الدعوى لسابقة 0 | الفصل. فيها؛ إلا أن الحكم يُقضى قبل
محكمة الاستئناف الإدارية (الدائرة التجارية الثانية) | 1 0 ش
فحددت جلسة هذا اليوم الاثنين الموافق 1417/11/17هـ للنظر
شك هذه الدعوى يعد ورودها من ° أر محكمة الاستئناف وصدور
حكمها رقم 11 لام + 40 اه القاضي بنقض حكم الدائرة حيث ا
ا وحيث إن المدعي يهدف من دمواه إلى الحكم بإثبات شراكته ا
الشركة محل الدعوى " " | وحلها وتصفيتهاء وتحميل المدعي
عليه كامل الخسائر؛ وتعويضه عن الأضرار ا مادية التي | لحقت
بالشركة بسنيب سوء إدارة المدعن عليه؛ وعليه فإن النزاع
القائم بين الطرفين هو من | النزاعات الناشئة من نظام
الشركات: فيندقند بذلك الاختصاص الولائي لديوان المظالم ظ
بالنظر# هذا النزاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 141
وتاريخ 1407/75/11هـ. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

5000 م 6717 10 606541656 202020202020200
الأملة لاطم_اعطط" لاعل عا 1 61 "ممع 6 2012-10-19 0 1 ا
ياس الثرنا 00 د دا وفكءظطة لو ا اا وحيث إن من المقرر فقهاً
وقضاء أن الدعوى تقام ئ البلد التي يقع فيها مقر إقامة المدعى
0 0: عليه وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة. وفق أوراق
الدعوى.؛ ولم يدفع المدعى عليه | 1 0 | بخلاف ذلك فينعقد بذلك
الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بالنظر ف هذه القضية
بموجب ° 0 أقزاز معالي رئيس ديوان المظالم رقم لعام 197اف.
0 0 ظ ° ا. وحيث إن الشركة محل هذه الدعوى من ضمن
الشركات محل الدعوى رقم 01/48 لعام | 140هـ المضمومة
إليها هذه الدعوى؛ وحيث إن تلذك الدعوى المرفوعة من ذات
المدعي ضد ذات | 11 00 المدعى عليه قد ضدرفيها حكم هذه
الدائرة رقم 146 لعام 141هـ النهائي بالصلح بتناعة 0 الطرفين
وقد تضمن تخارج المدعي من الشركة محل هذه الدعوى؛ وقد
جاء ل تمهيد اتفاقية 1 0 الصلح نين الطرفين ما نصه: (حيث

سبق للطرفين الثاني (عدنان زيني المدعي | هذه الدعوى) ١ |
0 والثالث وآن اقاما ضد الطزف الأول (أسامة زيني المدعى
عليه # هذه الدعوى) الدعويين رقم ظ أ (يمة/لاه/؟/ق) لعام:
141هـ و (ه/5/ق) لعام 7هـ امام الدائرة التجارية السابعة
عشرة ١ 0 (التجارية الثانية حائياً)؛ والدعوى رقم (كدلا/؟/رق).
لعام 477 ١هـ امام الدائرة التجارية السادسة . . عشرة
والمنظورة جميعها بالمحكمة الإدارية بجدة وذلك بصفتها
شريكاء شركة/ احمد 0 | زيتي واولاده ذات المسؤولية المحدودة
سجل تجاري (4: 0: 44810) مصدره جدة وفيما لتلك " | :
الشركة من خصص وشراكات 2 الشركات التالية:) وجاء من
ضمنها الشركة محل هذه ظ الدعوى (شركة كورتينا للصناعات
الغذائية المحدودة). ثكم جاء ذات التمهيد مانصه: | ظ. ' (وحيث
عرضتهئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية على
الأطراف إنهاء الدعاوى 0 المذكورة أعلاه صلحاء وقد قبل
الأطراف جميعا إيزام الصلح والتنازل والتخارج عن الشرحكات .
' | وحيث نصن البند الرابع المثبت اتفاقية الصلح الكبرمة بين
الطرفين ملئ اته: (يقرالطرف | | الثاني (المدعي عدنان زيني)
بأته ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول (المدعى عليه
اسامة 1 زيني) والثالث سواء بصفته شريك أو مدير نتلك
الشركات او الشرحكات محل.هذه الدعوى را رروالضرو التبعة
ها باي مطائبة مهما مكان نوعمع اوسيبها متعلقة بأعمال تلكك
الشركات | 2 لعي 1 4.م 5416 10 7 17 الآم لاطنناصطط" لاعلم
70 87 "ممع 57 19-10-2012 * , | 0 0 --71 المحكمة
الإدارية بجدة | اما ل ةرضم وار بدم || / ع 7 ١ اك ةقاي° الا
ثالرس - هر° | 3 الدائرة التجارية الثانية ١: ١ ١ و ١ 9 5 000.
3 ١: 2-1. 8 ول 0 0 | ويعتبرهنا التخارج بالصلح إبراء ذمة
شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن اعمال الإدارة ظ |
للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطاً لحقهم # أي
مطلبابودعوى مهما كان | 1 0 ٠ | نومها او سببهاغ الماضي
والحاضر وال مستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماهذا ما سبق

رفعه | ئ ا من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة اخرى)؛
ولكل ما سيق فإن الدائرة تنتهي إلى الج 0 00 00: لنلك وبعد |
املداولة ش ٠ | حكمتالدائرة بمايلي ٠ ٠ : 000 برفض الدعوى
المقامسة من المدعي/ عدتان بن احمد بن عباس زيتي (سجل
مدتي رقم|.

0 "مب: 17١1) ضد المدعى عليه/ أسامة بن احمد بن عباس
زيني (سجل مدتي رقم ٠) 1١١8: 1: 1 > > | وبإضلانة
قررالمدعي وكجالة هدم القناعة به وقررالمدعى عليه وكالة
القناعة به.

1220.1 و«اللهالموفق؛ وصلباللهعلى تبينا محمد وعلى آله
وصحيه وسلم.

02 0 امينا للسر 2-000 رعضوى ٠ | عضو رئيس)) لدائرة ٠
لبس - مرمع يعلط سس ظ | عبالعزيزين علي الشهري عبد
العزيز بن على اللويامي ياس بن خف المجلم المطيري يوسف
بن عبدالرحى المشارثي 3 اد | ش || نسسخسة إعلام عد
شديس لمالبلمة سحف| 0 | 0 0 | موظف تسليو حت سر رئيس
القسم ش " ان 0 0 ريغ " 1 ج / < 17 < فر | مهام لصروج: ا
ش ش لفاك اير هوي ع له ونرليت (للام 0 ع ع || لس يسلا رقم
17/145؟ لعام 149؟ اه في القضيتين رقم 275+4/"؟/ق لعام
147 اشه ورقم 106؟1/"اق للعام 147؟ له المقامة من / عدنان
بن أحمد بن عباس زيني وطلال وفيصل وغدير أولاد غازي بن
أحمد عباس زينسي ضد / أسامة بن أحمد بن عباس زيني فإنه
في يوم السبتالموافق 5/7١/4517١ ه وبمقر المحكمة الإدارية
بجدة انعقدت الدائرة القضائية السابعة عشرة والمشكلة من: 7
التاذ يوسن بن عبدالرجن المشاري ١ سكيسا تاي بلس بن عبدا
يز الووثرى عضو الثاني 22 عداليدينعليالرزان 2 عضرا وذلك
للنظر في الفصيتين الموضحتين بعاليه والمحالتين للدائرة بتاريخ
14 71/1/15 هاو 177779/51 اه.

(الوقائع) تتلخص دقالب الدعوبن المائلعن بأن وكيل المدعي الأول عدنان أحمد زيني تقدم إلى هذه احكمة بلائحة ادعاء ضد الماغى عليه تضمنت الإاقادة بشراكة موكله للمدعى عليه في شركة أحمد زيني وأولاده الحدودة والشركات العابعة لما. وأن المدعى عليه هو مدير تلك الشركة وبعض الشركات الأخرى التابعة نا وحيث لاحظ موكله قيام المدعى عليه بإدارة الشركات على نحو يعاق فع مقعضيات الإدارة ويخالف اعتبارات الشفافية والإفصاح الراجية على مديري الشركات وذلك لقيامه بإبرام عقود مع شركات يملك فيها الأغلبية المطلقة دون إخطار موكله لأخل موافقته أو موافقة وإخطار بقية الشركاء؛ الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة "أعباء وهديونيات غير مبررة..وقد تقدم موكله بطلب للمدعى عليه لاطلاعه على مسعدات ووثائق الشركة إلا أن المدعى عليه باطلد سايم السجوات _ مين ١١ : 3 تمع 9 2 جحسح ل: 5 هكرب رو وفرليت الات المحكمة الإدارية بجدة 0 4 0 الدائرة السابعة عشرة لاسي 0 اي مم 110000000 والوثائق المطلوبة رغم تكرار مطالبه بذلك وهو ما يعد مخالفة صرعة للنظام ومن شأنه إحاق العرر و تتحة"وشديسه ط مصاحه في الشركات . وانتهى إلى طلب إيقاف الماغى عليه عن أعمال إدارة شركة أحد زين وأولاده أتخدودة والشركات التابعة فا. وتعين حارس قضاتي لتسير أغفال الشركات؛ وإلزام المدعى عليه بتسليم كافة الممشسدرات والوثائق اععاسبية الخاصة بجميع الشركات للمراجعتها من قبل محاسب قانوني متضضنة بيان كافة التسهيلات والقروض البتكية بغاصيلها.

وبقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة فضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لا ورد جمحاضر الضبط؛ حيث تم تحديد أولى جلساتها بتاريخ "1 4891/19/97هـ ثم تبادل الطرفان المذكرات اللنوابية في عدة جلسات.

وف جلسة يوه السبت الموافق 477/4 ١هـ حضر طلال بن غازي بن أحمد زبني وطلب التداخل كمدع ثاب في هذه القضية. فقررت الدائرة إدخاله بالصفة المذكورة، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 147/9/16هـ طلب وكيل المدعيان في القضية رقي هلا ١ لعام ؟" * ١هـ ناوسا فيصل وغدير ولدي غازي "بن أحد زبي < المرفوعة ضد أسامة زبي ضم قضيتهما هذه القضية رقم 50948 لعام 471هـ. فقررت الدائرة نسم قضيعهما ليصبحا المدعيان العالث والرابع في هذه القضية. ويكون أطراف الدعوى على نمو ما رصد بمستهل هذا الحكم. ومسحد الدائرة في كل ذلك وحدة الموضوع وكون المدعين شركاء يخاصمون المدعى عليه بصفعه شريكا ومديراً للشركة محل التراع والشركات التابعة لها.

وبجلسة 'يوم الأربعاء الموافق 5797/4/4هـ قرر الأطراف اتفاقهم على تخارج المدعين من الشركات إلا ام اختلفوا في تقييم الخضض.نوما ارتكبه المدعى عليه من تجاوزات . فطلبت الدائرة منهم ترشيح أحد المكاتب الحاسبية ليقوم بمهمة تدقيق الميزانيات لبيان ها فيها من تجاوزات إن وجدت،؛ وتقييم حصص الشركاء في الشركات محل

الدعوى. فقرروا اتفاقهم على مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون ١ فقااست الدائرة بالكتابة إلى

اخاسب للإفادة عن أتعابه مقابل القيام بأعمال انخاسبة في.هذه القضية بالتفصيل المذكور؛ تمهيداً لإصدار قرارها بتكليفه هذه المهمة.

وبجلسة 4779/4/1١هـ ورد إلى الدائرة عرض اتخاسب القانوني بتقدير أتعابه ياججالي هبلغ قدره ٠٠٠,٠٠٠ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك، ثم قرر المدعون أهم يعدلون عن طلبهم 'فرض الحراسة الختتدت تداك 9 ح- ع 1111" للـ 2 نام فلار درون ل 8 8. ا الإداريه بجدة 2 وت ذم -

الدائرة السابعة عشرة^٣ تجاوزات أو مخالفات أو أضرار في الشركات فإنهم يصرون على طلبهم فرض الخراسة الفضائه. وبسؤال ول مكتب اتخاسب القانوني طلال أبو غزالة وشركاه عن تقدير أتعاب المراقبة المالية خلال فترة تدقيق الميزانيات وتقييم الحصص المقدرة من قبّله في العرض المقدم للدائرة بغلاثة أشهر أفاد بأنه يقدرها بمبلغ (٠١٠,0٠ :) ريال؛ فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك؛ على أن تكون مناصفة بينهم. وأكد المدعى عليه أنه ملتزم بتسليم انحايب القانون كافة الميزانيات والمسندات التي يطلبها لإتمام عمله.. كينا أكد على التزامه بشراء صصص المدعين. بعد تقييمها من قبل المحاسب القانوني دون اعراض. كما أكد المدعون التزامهم بالبيع بالمبلغ المقدّر هن قبل المحاسب دون اعراض. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

فأصدرت الدائرة قرارها رقم 1ه لعام "47 ١ه القاضي تبدب الخبير المحاسبي/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون بحيث تكون مهمته كالتالي: - أولاً: تدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات من تاريخ 08/1/17م وحى تاريخه للشركات: محل الدعوى.

ثانياً: تقييج خصص أطراف الدعوى في كافة الشركات محل الدعوى.

ثالثاً - مراقبة الحسابات المالية من تاريخه وى الانتهاء من الأعمال المكلف يما.

وف جلسة 487/١1/١4 اهف قدم ثيل المحاسب القانوني التقرير النهائي في القضية وقد تضمن ملخصه وجود ست تجاوزات على الماعى عليه بلغ مجموعها قرابة زه (١5 ملو ريال: كما أن هناك تجاوز واحد على لمدغي و عدنان مبلغ 533,963 (١١ ريال وآآن مجموع حقوق المدعين رقيمة خغصصهم بلغت قرابة 51٠9 مليون ريال؛ وقرر الأطراف اسعلامهم لنسخة مه وبسؤال المدعين عن وجهة نظرهم تجاه التقرير أجاب المدعي عدنان

بأنه يوافق على ها جاء في التقرير مقابل: التخرج من الشركة:
كما أجاب المدعي طلال وفيصل ووكيل غدير بأهم جميعاً
يوافقون على ما ورد في التقرير وذلك امعداداً بلا الترم به
الأطراف جميعاً أمام الدائرة من البيع والشراء بالمبلغ الذي
يتوصل إليه احاسب القانوني دون اعتراض. وبسؤال المدعى
عليه وكالة قدم مذكرة بملاحظاته على التقرير، اتحامي طلب
في ختافها أن يكون تقييم الشركات حسب: نتائجها المالية إنام
91+ وم ولبس حسب تتالجها المسغلية: وتككليف انين من
مكاتب الخيرة الدولية للاشتراك ف إعادة تقييم الشركات، وذكر
أن مذكرته تتلخص ف اعتراضه على طريقة المحاسب القانوني
في تقييمه للشركات حيث إنه اعتمد في تقييمه على أمور
مستقبلية: خلاف تقييمه للأراضي السدي كان بسعر اليوم. تسلم
المدعون ووكيل امخاسب القانوني نسخة من هذه المذكرة:
فعقب وكيل امخاسب القانوني بأن 2 | 1 | 1 ست الس 3 ص 7 7
سبوال - و لفكئ لبن (روسن ونرلت) (لنام 1 4 0 المحكمة
الإدارية بجدة 7 نسي 3-0 5 الدائرة السابعة عشرة 3 ' دوليا. ثم
عقب المدعي عدداً بأن فرار الدائرة تضمن الترم لدعي عه
7نترأ عنمن" ادغ تند تيتجت تح -- - لحاسب القانوني دون
اعتراض؛ وأن ما ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة يعد ثماطلة
من قبله. ثم أكد بقية المذعين على ما ذكره المدعي عدثان:
وأضافوا بأث تنازهم السابق عن طلب فرض الحراسة القضائية
كان لأجل أن المدعى عليه قد الترم بالشراء. تم طلب المدعون
إلزام المدعى عليه بدفع حرقهم الواردة في التقرير النهائي
للمحاسب القاتوني؛ هضافا إليها أتعاب الخبرة نخصوص تدقيق
الميزانيات وبيان التيارات والمخالفات: "كبا طلبوا الحجز على
العين المباعه وما يتحصل عنها من أرباح لحن تسليم كامل
الغمن. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا زال ملتزماً
بالشراء إلا أنه يعترض على الغيو كها سبق ذلك ثم عقب
المدعون بأن المدعى عليه نتبق وأن قدم للدائرة تقييمه
للشركات بقيمة ارش عنق 101 ربالا في حين أن اخاسب

المعين فن الدائرة باتفاق الطرفين قبمالشركات بمبلغ (15: 7183 "لح ريالاً ما يعتي أل تقييم المحاسب ل يختلف كثيرا عن تقييم المدعى عليه: ول جلسة هذا اليرم 4915/7 ١٥ حضر أطراف الدعوى وقرروا أنهم اتفقوا على إنشاء هذا التراع صلحاً بمرجب وثيفة صلح قدموا أصلها للدائرة في هذه الجلسة وضمت بملف الدعوى؛ وقد جاء نصها كالآلي: ((اتفاقية صلح ونخارج إنه في يوم السبت ١/49/95 ١٥ الموافق 95/١١/٩3 ؟ فء تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل هن الأطراف الم كورين أدناه:

أولاً: السيد/ أسامة أحمد زيني سعودي المدسية بموجب سجل مدي رقم (1108.1.١8٠٠) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بب (الظرف الأول). ثانيا: السيد/ عدنان أنحد زيبى سعودي الجسيف بموجب سجل مدن رقم 39198/ 9319) ويشار إليه فيما بعد ب (الطرف الثاني).

ثالثاً: السيد/ طلال غازي أ"قد زيني سعودي الجمسية مرجب سجل مدي رقم زه: (١١68595591 السيد/ فيصل غازي أ"مقد زيني سعودي الجنسية مرجب سجل مدن 'رقم , ١١8148١89 (الأستاذة/ غدير غازي أحمد زيتي سعودية الجدسية بموجب سجل مدب رقم:)٠١5555555 (وإنعلمهم في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طلال غازي زبي. ويشار إليهم فيما بعد ب (الطرف الثالث), أقر الأطراف يكامل أهليته المعدبرة شرعاً وتظاما لإبرام العقود والتصرفات واتفقوا فيما بينهم على الآي: / 4 1 6 كع 1 0 1 ك 2 ربوس 0 0 المحكمة الإدارية بجد وارلت (طدم 2 الدائرة السابعة عشرة - وازة ١9 ؟/ق) لعام ؟ "4 ١٥ أمام الدائرة العجارية السابعة عشرة: والتدعوي ركتج 37557755 تتام "2 ١٥ أمام الدائرة التجارية السادسة عشرة والظورة جميعها باحكمة الادارية بجدة: وذلك بصفعيها شركاء في شركة/ أحمد زيني وأولاده ذات المنتولية اغخدودة سجل تجاري (١7 858: 4 34 مصدره جدة زيماً لتلك

الشركة من حصص وشراكات في الشركات التالية: 1 شركة
الضيافة للأعمال العقارية اخدودة مسجل تجاري (4٠١1 4:
151١ مصدره جدة. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

(5) شركة مصبع الخلويات والطحينة الوطني اغخدودة سجل
تجاري زلاء 4١: 38 مصدره جدة.

(*) شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن الخدودة سجل تجاري)
3751:: ١ "4) مصدره جدة.

(4) شركة أ"مد زيتي للعموين وخدمات الغذائية الغدودة سجل
تجاري إءلاء 71 + 4) مصدره جدة.

(5) شركة أحمد ريت للكهرباء والعكيف المحدودة مسجل
كباري زه الاءؤأء: 4) مصدره جدة.

5 شركة أحمد زيتي سود كسو للعمرين الخدودة سجل تجاري 8
1591:: *؛ 4) مفصدرة جدة.

1 شركة أحمد زيئي دايكن لتكيف اطواء الخدودة سجل تجاري
زلار 8141٠٠ ١5) مصدره حدة, زا الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات الخدودة سجل تجاري 4857 497.. + 4) فصدرة
جلدة.

(5ة) شركة الخميرة السعودية الغدودة سجل هاري ز +) 5١7*:
485057+ مصدره جدة.

9 شركة كورتيا للصماعات الغذائية اغخدودة سجل خاري 33
853 ١.57 ؛ ١ "4ع مصدره عيدة.

1غ شركة أحمد زب العجارية اغدودة سجل تجاري ١.9531 4)
مصدره جدة.

-- وحيث قد اتفق الأطراف المدعون على التخرج من هذه
الشركات محل الدعوى إلى المدعي عليه الذي العزم بالشراء
كما ورد بقرار الدائرة التجارية السابعة عشرة رقم ١٥/119/؟
وتاريخ 4175/4/59 ذه المتضمن اتبداب لخيي الخاسبي مكحتب

طلال أبو غزالة لقم الشركات, وحيث عرضت هيئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية على الأطراف إبقاء الدعوى المذكورة أعصاة صلحاً. وقد قبل الأطراف جميعاً إبرام الصلح والتنازل والتخارج عن الشركات المذكورة ووفقاً لما سيرد ماله الاتفاقية, - لذا فقد اتفق الأطراف جميعاً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لما شيلي من بنود: ١١: ع ني ست ع لفك لين رون ورج نام لنب المحكمة الإدارية بجدة 37 العمهيد السابق «القرار الصادر هن الدائرة التجارية السابعة عشرة برقم 5/1181؟) بتاريخ جورت وكافة السجلات التجارية والتراخيص والتصاريح والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الخضرية والأسماء والعلامات التجارية الخاصة بأئي وجميع الشركات.الوارد ذكرها جرها لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ترفق يما وتقرأ فعها باستمرار ويرجع إليها ويؤخذ ها لغسير ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وقت تحريرها والتوقيع عليها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقية أو أي بند ببودها أو يتعارض مع تضمو ومفهوم ما حررت من أجله. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اليند الثاني اتفق الأطراف جميعاً على إفاء الدعوى المرفوعة من أفراد الطرفين الثاني والثالث ضد الطرف الأول أمام الدائرتين العجاريين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالممكمة الإدارية بجدة صلحاً بموجب هذه الاتفاقية بشرط الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية- 5 اتفق الأطراف على تقديم هذه الاتفاقية لدى الدائرتين التجاريين سالفى الذكر وإثبات محتواها وجعله في قوّة السند الفيدي: البيد الثالث اتفق الأطراف جميعاً على إنفاذ الصلح بالتخارج من الشركات وفقاً للآلية التالية: 11/9. يلتزم الطرف الأول بشراء خضة الطرف الثاني وقلترها(9709*) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده الخادودة وما نها هن خفصص وشراكات ف الشركات الملكورة بالتمهيد صدر هذه الاتفاقية باضتثناء شرك رأ"قد زيئي للكهرباء والعكيف امحدودة وأحمد زيني دايكن المحدودة) ووافق الطرف النابي على قبول البيسع- هنا والآن- في هقابل مبلغ إجمالي وقدره زه ء, 101,٠:

هائة وسبعون مليون ريال يدق نئصفها وَقْدَره ...٤٤٤ء ,شم خسة
وشائرت مليون ريال سكردي وقت الترقيع على هذه الاتفاقية
على الحو التالي: أ مبلغ (81,143,54؟) راا وخمسوناة مليون
ومائة وتسعة وتسعوت ألف وستمائة واثان وأربعوت ريال
سعودي قيمة شركق أاام زيني للكهرباء والعكيف الؤاااة
وأا زب اايكن الاااة خصما من قيمة ال ٠١ 9/08 خسون
بالمائة من المبلغ المسعق وقت التوقيع أمام كااب ااا وا
أقر الطرف الأول بالعاال عن شرائه لشركتي أاام زيني
للأهرباء والتكيف وأاام زي اايكن الاااة لصالأ الطرف
الثاء. ١١ : | وواضاع #7, وصور 7 لفك لين (شرولق وارلت
(طنام 1 المأمة الإاارية بااة يي مي. الاائرة السابعة عشرة
1 موجب شيك مصاق يافع ليا الطراف الاي آر من بوبه
ينوكا الترقيع "نق" كاا "اا" لسااااا عااى فرااااا
الشركاء بعأاراه. [بااة مرااة: OCR غير واضا]

ا- الاام الطرف الأول بسااة البصف الباقي وقااره ز) 88,٠.
٠,٠. خمسة وثمانون مليون ريال على قسااااا مسااااا بواقع
قيمة القسااااا الواا ٠ ١ (: به) 479,5٠ اااا وأربعون هليون
وأمسمالة ألف ريال سكردي اافع كااااا: أ- القسااااا الأول
اااا ١/5/15١1: ام وقا سالا اسيا لأمر وااب اافع بمبلغ
ز.) 45,8٠٠,٠٠ اااا وأربعون مليون وأمسمائة ألف ريال.
ب- القسااااا الاااا باااا: ١7/١5/1١ م وقا سالا سنا لأمر
وااب اافع مبلغ 45,5٠٠+, ٠٠. اااا وأربعون مليون وقساااة
ألف ريال.

وقا أقر الطرف الاااا بعأم أااية أي سهم في الاام بين
المطالبة بساااا قيمة السناااا لأمر المااااا والمطالبة ااااا
قرار الاائرة الااارية السابعة عشرة باعاما هذه الاتفاقية السنا
الأفيا: «؛ ف ان واصل.

1 "ااام الطرف الأول بشراء آصة أاااا الطرف. الاااا وقاااا
(9/0؟) الاااا وعشرين بلمائة بواقع نسية 705,9 للسيا/ طلال

غازي زيني ونسبة (7, 97/04 للسيد/ فيصل غازي زيني ونسبة)
 5, 97/64 للأستاذة/ غدير غازي زيني ف شركة أحمد زيني
 وأولاده امغودة وماها من خصمن وشركات في الشركات
 المذكورة بصدور هذه الاتفاقية في مشابل مبلغ إجمالي قدره
 ز» (917,000,000 + 000,000 هائة وسبعوت مليون ريال سعودي لا
 غير كالتالي: خمسون بالمائة من القيمة وقدرها زء 000,000,000, هلمع
 خمسة وشتون مليون ريال موجب شيكات فصدقة بأسفاء أفراد
 الطرف الثالث كل حسب خصعه تدفع ليد كل فرد منهم أو فن
 ينوبه أو يمثله وقت التوقيع أمام كاتبة عدل الشركات على
 قرارات الشركاء بعخارجهم فيما لا يجاوز مدة هذه الاتفاقية.
 ويعم توزيع المبلغ علي الحو التالي: (1) الأسعاذ طلال غازي
 زيتي مبلغ وقدره (484,8349,59, : " ريال) ثلاثوت مليوناً
 وأربعمانية وأربعة وثنون الفا وثمانائة واشات وتسعون ريالاً
 وتسعة عشر هللة ءسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على
 قرارات الشركاء بعخارج أفراد الطرف الثالث. أ 1 | ل | 2 | 7-
 6 | لت اهيا الع 1 000 ويرزت (لندا 2-7 الدائرة السابعة عشرة
 ..

يتمتع ع و 2 ظ: ؟) م_الأمعاذ فيصل غازي زيني بلغ وقدره)
 1615,148,59 " ريال) سعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وسعة
 عشر ظ ألفاً وسعمائة وغانية. وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة
 تسدد أهام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء
 بتخارج أفراد الطرف الثالث.

#2 الأمتاذه غدير غازي زيني مبلغ وقدره زذه, : 1,538,85
 ريال) سبعة عشر مليوناً وستمائة وثائية وتسعوت ألفا وغانمائة
 وستوت ريال وواحد وعفون هللة تسدد مام كاتب العدل وقت
 التوقيع على قرارات الشركاء بتخارج أفراد الطرف الثالث.

5 التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره (+ 0 : ,
 88,50...) خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين مساوين
 بواقع القسط الواحد (ء 0 , + + 47,5) اثنان وأربعون هليون

ومسمائة ألف ريال تبوزع علي أفسراد الطرف العالث كالتالي:
[شاع السيد / طلال غازي أحمد زيني على النحر التالي - 1 -- ملغ
وقدرة (5,148 44 ريال) خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان
وأربعون ألفاً وأربعمائة وسعة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد
سجل هذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يرم 1117/19/81
م."

ب- مبلغ وقدره (5,849 44 ريال غخسة عقر مليوناً ومائتات
واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وسنة وأربعون ريالاً وعشرة هللات
وقد سجل هذا المبلغ سند لأمر رؤاجية الدفع في يوم
1/17/111م.

؟- السيد / فيصل غازي أحمد زيني على النحو العالي: - أ فيلغ
وقدره د 18,448,894, 45 ريال) غانية عشر مليوناً وأربعمائة
وثمانية آلاف وثلاثانة وأربعة وعشرون ريالاً وسمّة وأربعون هللة
وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدقع في يوم 17/17/51
م.5

ب- مبلغ وقدره د 4 44 * «رم 1.18,4 ريال ع قانية عشر مليوناً
وأربعمائة وثمانية آلاف وثلامالة وأربعة وعشرون ريالاً وسعة
وأربعوت هللة وقد نجل هذا المبلغ سد لأمر واجب الدفع في يرم
11/17/691م , الامتاذة / غدير غازي أحمد زى على التو
التالي - أ مبلغ وقدره (ه.,, 843,4م ريال) غمانية ملائين
وتمائمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وعفسة
وعشروث هللة وقد سجل ينذا الملغ سند لأمر واجب اللاقغ في
يوم 17/1 815/9م: | 1 ل هه ل لفكن)روسن 2 200 كر -
انك سب 9. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

رعفسة وعشزون هللة وقد سجل ذا المبلغ سند لأمر واجب
الدفع في يوه 7735757755721 وقد أقر أفراد الطرف
الغالث بعدم أحقية أي هنهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة
الستدات لأهر المذكورة والمطالبة يعفيل قرار الدائرة التجارية
السابعة غشرة باعتماد هذه الاتفاقية ١ السيد العفيذي) فى آن:

واحد, | البند الرابع 4 بناء على ها ورد بالبند الثالى أغلاه: يقر الطرف الفا - هنا والآن - بحازله فائياً عن كافة خضصه وقدرها (07) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده جماها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه يتاريخ التقييم المعتمد من الخير الخاسبي المتدب بالدعوى (طلال أبو غزالة) يما لها وما عليها إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما الترم - هذا الأخير - بدقعه وفقاً للآلية المغار إليها بالبعد الثالث أغلاه باسحاء شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف الخدودة وشركة أحمد زيني داىكن انحدودة: ويقر الطرف الثاني بأنه ليس له أي حق بخطالبة الطرف الأول-والثالث سواء بصقته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه التددعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتير هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً.

وإسقاطاً لحفهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بعلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استسافها أمام ممكية أخرى.

4 وف المقابل يقر أفراد الطرفين الأول والثالث -هنا والآن- بسازهم عن كافة الخصص المملوكة هم في شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف النحدودة وشركة داىكن اغحدودة جماها وما عليها بتاريخ التقييع المعتمد من الخير انخاسبي المنعذب في الدعوى إلى الطرف الاب القابل لذلك. ويقرها بأفهم ليس طم أي حق بمطالبة الطرف القائي سواء بصفعه شريك أو مدير للشركتين"أعلاه محل هذه الدعوى والفروع التابعة ا باي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات؛ ويعبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وقائي لذمة الطرف الثاني من الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث المذكرين أعلاه عن

أغнал الإدارة للشركتين المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطا لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ها سبق رفعه من دعاوى سابقة أو امسحناها أمام محكمة أخرى.

موز 7 11 726 9 00 4 وال 2 لفكئ اي رونم 7 3 1 الدائر
الساعة عر 5 و 1 وعشرين بالمائة بواقع نسبة (705,؟) بالل
للسيد 0515 عازي ربق 73: 870777705757 نديد "لصاوي
زيني ونسبة (", 9/04 بالمائة للأستاذة/ غدير غازي زيني في
شركة أحمد زيني وأولاده اخدودة بما هام خفضضض وشراكات
في الشركات المذكورة"تفضيلاً بالتمهيد أغلاة إلى الطرف الأول
القابل لذلك مقابل ها التزم - هذا الأخير - بدفعه وفقا للآلية
المشار إليها بالببد الثالث أعلاه. ويقروا بأنه ليس هم أي حق
بمطالبة الطرف الأول سواء بصفته شريك أو هدير للـ
الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي
مطالبة فهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك
الشركات..ويعتر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل وغائي
لذعة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها
إبراء تاها وشاملاً وإسقاطا لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما
كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق
بعلك الشركات ماعدا ها سبق رفعه من دعاوى سنايقه أو
اسصافها أمام محكمة أخرى: 4 يقتر كافة الأطراف بام أطلعوا
على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع العخارج
بعاريخ التقرير المخاسبي المعد من قبل الخبي: المحاسبي
المتعذب في الدعوة (طلال أبو غزالة). الببد الناييس اتفق
الأطراف على إعداد قرارات شركاء بالشركات موضوع التخارج
ونقدمها لوزارة التجارة لاعتمادها وهن مـث توثيقها أمام كاتب
عدل المغحض نظافاً حال سداد الدقعة "الأولى وقدرها مسون
بلمائة كما محددة بالببد الغالث من هذه الاتفاقية لدى التوقيع
أمام كاتب عدل.

التزم الأطراف جميعاً بالتوقيع على أي أوراق أو وثائق أو مسحقات نظامية تكون لازمة لإجراء ها ورد بمله الاتفاقية من الترامات وتنازلات ووضعها محل التنفيذ وقت طليهم دون أي تأخير أو إبطاء فور إخطارهم.

هـ " هن المتفق عليه بين الأطراف أنه في حالة إخلال الطرف الأول بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة والمنصوص عليها بالبند (الغالث) أعلاه في فوعده المقرر لأي من الطرفين الثاب والثالث فإن القسط الثاني يحل فوراً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء نظامي ويحق للطرف صاحب المصلحة - في حينه- اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل حفظ واستيفاء حقوقه المقررة.

8 هن المتفق عليه بين الأطراف انه وفوو التوقيع أمام كاتب عدل المختص وسداد البالغ المستحقة وقت ذلكء يكون الخارج قد اسعوف أوضاعه النظامية: ومن ثم تتفي مسنولية أفراد الطرف الثالث عن ا 7 تحر ا ١ حت تم اع م لم نوه 3 حويي مدا لاهن كن لمكن اروب 2 000 ل المحكية الإدارية يجدة وارلت (طنم 2 الدائرة السابعة عشرة النخو مالف اليا بالبند (الثالث) اعلاه ويسري ذلك كم بالتسبة لتظرت 7 ن تاق "توه شرحة اعد ظ زيني للكهرباء والتكيف.شركة أحمد زيني دايكن لتكيف الحواء كما بيرئ الطرف الثاني مسنولية الطراف الأول عن إدارته لشركة أحقد للكهرباء والتكيف؛ وشركة أحمد زيني دايكن حت تاريخ تسلمه للشركتين مالا يرتب أي ؤ التزامات هالية جوهرية على الشركتين مسد تاريخ التقرير الخبير اغاسبي المتدب هن قبل الدائرة: ويلتزم الطرفان الأول والغان باجراء ها يلزم نمو إخطار كافة دائني الشركات بما تم هن تعديلات للمراكز النظامية بها وإبراء ذمة الأطراف المتضاربة ما عنارجوا عنه ونقل التراماشم إلى من ثم التخارج لصالحه: وذلك في موعد لا يجاوز (؟) شهران من تاريخ إثبات: التخارج نظاما, هه هن المحقق عليه بين الأطراف أن مدة سريان هذه الاتفاقية

هي ١ 5) سعون يوما بلترم الأطراف غلاناها - كل فيما يخصه -
بتصديق الشيكات وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتحديد
موعد لدى كاتب عدل للترقيع: عليها.

ه/ " ف جميع الأحوال يحق للطرف العا والثالث المطالبة بأن
تلغى هذه الاتفاقية وتعد كأن لم تكن ولا ترتب أي آثار في
مواجهة أطرافها في حال عدم تمكن الطرف الأول من سداد
الشيكات المصدقة الحضور عليها بالبند (الثالث) أعلاه أو من
تسليم الدفعة المقدمة أمام كاتب عدل ععيد إثبات السازل عن
الخصص بالشركات أقام كاتب عدل الشركات البند السادس
التزم الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث بالعازل رضياً عن
كامل الخصص المملوكة لكل منهم بشركة أحمد زيني للكهرباء
والتكييف؛ وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء بما ها من حقوق
وما عليها من الترامات 'وديون. وبمالتها بعاريخ التقييم المعتمد
هن السادة / طلال أبو غزالة جما يشمل أیه أصول تابعة أو
متقولة ومتها علي سبيل المثال لا الحصر: الأسماء التجارية
والعلامات التجارية والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصرية
والتراخيص التي تتبع الشركتين الم كورتين. ونقل ملكية
الشركتين إلى الطرف الثابي أو من سوف يسميه لدى كاتب
العدل. الشركات عند تمام العازل من قبل الطرف الأول وافراد
الطرف الالك.. عن حصتهم امعلقة هاتين الشركتين يتاريخ
التقييم المعتمد من السادة / طلال أبو غزالة وعلی الطرف الأول
عدم إنشاء-أي" الترامات مالية مستقبلية جديدة على شركة
أحمد زيني للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني داكن
للكهرباء زماعدا الترامات المالية المتعارف عليها لإدارة
الشركة) لفن المي روم 0000 على نقل ملكية الشركات أمام
كاتب عدل علي أن يتضمن ما يلي: ١. مطوعات الشركة.

*. - دفاتر الشيكات. *. هلقات القيود الخاسبية.

4. جوازات سفر الموظفين. ه.. هلفات الموظفين.

5. الكسيوتر الرئيسي و الكمبيوترات التابعة.

كلمات المرور للكمبيوتر. 7 الأ تام اللو جودة في القن الرئيسي.
8 هلفات السيارات و صور ملكياتقا. 9. عقد التأسيس.
عتود الايجار إن وجداث. 9. الجل العجاري الأصلي.
.. حسابات انوك والمخירות والذمم والبضائع ١ ويعد هذا العنازل
عناية إبراء ذمة شامل وغانى لدمة الطرف الأول.من قبل
الطرف الثابي عن أعمال الإدارة للشركتين أعلاة. كما أن
الطرف الثاني يقر بمستوليته عن أخذ فوافقة الشريك الآخر في
شركة أحمد زيني داىكن لتكييف المواء على شرائه لخصص أحمد
زيني وأولاده دؤن أدن مستولية على الطرف الأول في شيء.

باتزم الطرف الأول عند نقل ملكية حصص الطزفد.الاي بشركة
أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة حسب.ها ذكر بعالية في
البند العمهيدي بقل خصص الشركاء بشركة أحمد زيني للكهرباء
والتكييف: شركة أحمد زب داىكن لتكييف المواء وي حالة ما إذا
كان الطرف الثاني م يكبل إجراوات مالاحق التعديل لأي من
الشركتين فإن مسيولية الطرف الأول تنتهي بمجرد تسليم
الطرف الثاني وكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء لمدة
سة.من الطررقم الأول بقل 1 5 سني 1 0 أ 1 حتكدح 0 سين 0
122 متوحضضا لفان نري دروي 8 ١ 01 المحكة الأذارية يجدة
ونرزی (طنام 1 0 00 0 تم إجراءات نقل ملكية الحصص لتلك
الشركدين إلى الطرف ألقاي". [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

البعد السابع ٠ يبل الطرف الأول مل أفراد الطرفين الدائ
والعالت في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم حاي
أفراد الطرفين الثاني والثالث- مسبقا لأتي دين أو الترام مالي
على الشركات: محل الدعوى (ماعدا شركة أحمد زيني
للكهرباء والتكييف: شركة أمد زيتي داىكن لتكييف'اطواء
المحدودة) لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا
كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات'أو" الرهونات أو
سبب نشأفاء كما يحل الطرف الثائ محل الطرف الأول و أفراد

الطرف الثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم عنهم أي أفراد الطرفين الأول والثالث- مسبقا لأي دين أو العرام مالي على شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف , شركة أحمد زيني دايكن لتكييف المواء لأي جهة "حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات از الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأقا.

/1/؟ يقر الأطراف جميعاً بأن ما ور هذه الاتفاقية لا يتضمن أي غتالقة للأنظمة والتعليمات السائدة بالمملكة العربية السعودية: وفي حال ظهور أي شيء من ذلك فإفم يتجملون كامل التبعات والمسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك: كما يقرون بمسبوليتهم غن صحة وسلامة كاقة الأوراق. والمسحذات والوثائق المعلقة بالترتيبات مفوضوع هذه الاتفاقية.

/ال" من المنفق عليه بين الأطراف أنه لا يق لأني منهم الإخلال أو/ الدكول عن التزامه بالحضور لإتهام الإجراءات الرسمية لأي سبب.مين الأسباب. طالما أوفى الطرف الآخر بالتزامه؛.وإلا جاز للطرف المتضرر اللجوء إلى إلزام الطرف المخل بذلك بالطرق الشرعية والنظامية ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تعرتب على ذلك.

هذه الانفاقية شاملة لكل البنود والشروط المعبرة عن إرادة أطرافها وما اتفقوا عليه وتلغي وتجب وتحل محل أي اتفاقات أو مفاشحات أو تعهدات شفوية أو مكتربة سابقة بين أطرافها وعلى ذلك لا يجوز تعديلها بالحذف أو الإضافة أو الكشط أو التحشير وإغا تعدل بموجب اتفاق خطي يوقع عليه الأطراف أو من يمثلهم أو ينوي قاتوتاء كما وأن أي وعود أو مفاوضات أو مفاهمات أو اتفاقات أو الترامات أو تنازلات أو غيرها سابقة على تاريخ غرير هذه الاتفاقية مم يعم تضهينها فيها صراحة تعتبر كأن لم تكن ولا يعتد بنا. أ 7 / 7 س 31 7 7 ا -ة لفك لبور 5 00 / دارية بيجدة ١ فها أو إجراء أي تصرف من التصرفات التآقلة حفرقة التاكثة عدي واي تن جعت اطرانن: 9 تسري هذه

الاتفاقية بكامل شروطها وأحكامها على الأطراف وعلى خلفهم
الخاص والعام. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

17 يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لاجراءات
وأنظمة المملكة المعترف ا ومقتضيات حسن النية.

١ لام أقر الأطراف بأهم قد اطلعوا على هذه الاتفاقية اطلاقاً
نافيا للادعاء بالجهالة: وقبلوا بأحكامها قبولاً نافيا للادعاء بالغين:
ويعتبر توقيع كل منهم عليها إقراراً منه يقبوله بجميع ما ورد فيها.

البند الثامن من المتفق عليه بين الاطراف أن التوقيع على هذه
الاتفاقية يجب أن يتم فن قبل الممثل الشرعي والنظامي لكل
منهم والمعين في وكالة شرعية سارية المفعول تخوله حق
الصلح والتخارج والبيع والعازل عن الحصص؛ على أن تتم
مصادقة جنيع الأطراف أصالة على هذا العقد ولا يعتبر عدم
التصديق بمدابة ذريعة قانونية لعدم نفاذ هذه الاتفاقية أو أي من
بعودها.

العد العاسع اتفق الأطراف أنه ف حالة عدم موافقة أي. بنك أو
جهة. على. إعفاء أي طرف من التزامه أو ضمانه الشخصي
للشركات وإجباره على سداد هذه الالتزامات يحق لذلك الطرف
الوجوع على بقية الأطراف كل حسب خصعه من تصيبه في ذلك
الاعرام..

البند العاشر حررت هذه الاتفاقية من سبعة نسخ سُلمت لكل
طرف نسغه. وأودعت نسعة أصلية ملف الدعوي الرئيسية لدي
الدائرة التجارية السابعة حضر باحكمفة الإدارية بجدة لأصدار
قرار باعتماد الصلح التخارج بالشركات محل الدغري واثبات
محتواه وجعله في قوة السيد الحفيدي، وإشهادا على ها تقدم
فقد جرى توقيع هذا العقد تعزفة أطرافه على التاريخ المبين
صدره: وأذنا لمن يشهد. والله خير الشاهدين)) ا ثم طلب
الأطراف هن الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به. ا ا 2 لود ا ا
2-0 1 بي 5 اعد بول 5 هلدا العكمفة الإدارية بجدة ولت (طنم
6 الدائرة السابعة عشرة 0 503 ظ (الأسباب) وحيث إن النزاع

القائم بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في الشركات محل الدعوى؛ فهو بذلك يعد من النزاعات التجارية؛ وفقا لنظام: الشركات. فينعتقد بذلك الاختصاص الولائي لديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم " 1١ وتاريخ ١1/1١/57 15 اه وحيث إن مقرر إقامة المدعى عليه بجدة - وفق اوراق الدعوى -؛ ولم يدفع المدعى عليه بخلاف ذلك فينعتقد بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بالنظر في هذه القضية، وحيث إن الأطراف قرروا أنهم توصلوا إلى حل النزاع بينهم صلحاء وقدموا اتفاقية الصلح والتخارج المذونة أعلاه؛ وطلبوا من الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء؛: وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حرام أو حرم حازلا؛ ء وحيث إن ما اصطلح عليه الأطراف لم يتضمن مخالفة شرعية أو نظامية: فإن الدائرة تجيبهم إلى طليهم: وتنتهي إلى اعتماد الصلح بينهم حلي النحو الوارد أعلاه. لذلك وبعد المداولة

حكمت الدائرة-

باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزما لهم ومنهيا للخصومة بينهم في القضيتين. وبإعلانه قر الأطراف قناعتهم به.

والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ا غتضو مدرو إرئيس لند[١ 1 00 2 بت لت 29 لست 1 لب: ----- عبدائهي على الزهراني. عبد اليد بن على اللوزان يدس ين عبدالمزي الوطري برست ين عبدالرجنالشاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-071 – مذكرة الاستئناف اعتراضاً على الدرجة الأولى - 15-07-1447

بطاقة الوثيقة

DOC-071	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة الاستئناف اعتراضاً على الدرجة الأولى - 15-07-1447	عنوان الوثيقة
15-07-1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
547-547	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19MO5tGgl_r-xS_atearX44O7XDkTTije/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد
بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-073 – مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-073	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
13-07-1445	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
553-552	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1HVbLJm6BQ4picvDOwVgvqMGpCBQNlvdZ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[ملاحظة المعالجة: مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445هـ ومرفقاتها، القضية 42824717. ملف PDF حجمه نحو 4.9 ميجابايت. معظم النص المستخرج عبارة عن العنوان "أسامة بن أحمد بن عباس زيني" مكرر بترميز عربي معكوس عبر صفحات عديدة. الأجزاء ذات المحتوى الفعلي القابل للقراءة هي: (1) وثيقة وكالة إلكترونية من وزارة العدل، و(2) حسابات تقدير قيمة حصص المورث في شركتي تخارج آبار وزيني والإضافة للأعمال العقارية. وفيما يلي تفريغ المحتوى

القابل للقراءة: [وثيقة وكالة - وزارة العدل، المملكة العربية السعودية صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني وخدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.]بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأطراف: 1 - الموكل: أسامة بن أحمد بن عباس زيني، سعودي، رقم هوية 1008017301، أصالة عن نفسه.

2 - الوكيل: علي بن مشرف بن مفرح بن راشد، سعودي، رقم هوية 1064274077، أصالة عن نفسه.

النطاق والصلاحيات: يحق للوكيل توكيل الغير - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع - الاستلام والتسليم - الإقرار والإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين وردّها - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة وجرح المطالبات - المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - تعيين الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب المنع من السفر ورفع - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - الطعن بالتزوير - التعديل - التماس إعادة النظر - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - قبول الأحكام ونفاذها - المطالبة بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - طلب الإدخال والتدخل - طلب التقاضي - استلام صكوك الأحكام - حضور جلسات جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - طلب نقض وطلب إحالة الدعوى - المراجعة لدى المحاكم ولجان فض المنازعات المالية والمصرفية واللجان العمالية واللجان الطبية الشرعية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والنيابة العامة ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والضريبية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ولجنة تأديب المحامين بوزارة العدل ولجان

النظر في تظلمات العلامات التجارية ومخالفات نظام مراقبة البنوك - الإمهال - إضافة المادتين 231 و232 من نظام المرافعات الشرعية - مراجعة وزارة العدل والداخلية والخارجية والتجارة وفروعها وأقسامها - مراجعة المباحث الجنائية والإدارية ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات ومراكز الشرطة والإمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - مراجعة المجلس الأعلى للقضاء - مراجعة النيابة العامة ووزارة الاستثمار - مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - مراجعة البنوك.

رقم الوكالة: 451560570 تاريخ إصدار الوكالة:
1445/03/20 هـ | 2023/10/05 م تاريخ إنهاء الوكالة:
1446/03/20 هـ | 2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة
ةينورتكلإلا تالاكولا تامدخ: ةلاكولا ردصم حسابات تقدير قيمة
حصص المورث (مرفق) حصة الشيخ أحمد عباس زيني من
شركة تخارج آبار وزيني 1428 هـ: $279. \times 136,750,000 =$
38,153,250 حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة
للأعمال العقارية 1429 هـ (حصة آل زيني من الشركة):
 $779. \times 228,785,567 = 178,223,956.69$ حصة الشيخ
أحمد عباس زيني: $279. \times 178,223,956.69 =$
49,724,483.92 إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله: $49,724,483.92 + 38,153,250 =$
87,877,733.92 [انتهى المحتوى القابل للقراءة. باقي المستند
تكرار للعنوان بالترميز المعكوس].

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-074 – مذكرة إلحاقية على التماس الشيخ أسامه زيني -
القضية 42824717 docx
بطاقة الوثيقة

DOC-074	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة إلحاقية على التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717.docx	عنوان الوثيقة
20/09/1431	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
559-554	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1q_HFBphb1eUvasmZs2w5IXBcC--BuaHL/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مذكرة إلحاقية ببيان أهم التناقضات التي تعزز قبول التماس إعادة النظر

الوقائع: أجمالها في النقاط التالية:

وقّع الملتمس عقدًا صحيحًا مع والده بتاريخ 20/09/1431هـ، وعليه أيضا توقيع البائع وهناك شهود هم: الأستاذ فيصل القثامي، والأستاذ عدنان النهدي، والأستاذ عماد القرعاوي، وهو تصرف صحيح ومتوافق مع صحيح الشرع والنظام وتم هذا البيع صحيحا

في حياة (البائع) وهو المورث، ودون أي قيود أو ملحوظات شرعية أو نظامية تطعن في أهلية الطرفين وقت توقيع العقد، فهو بيع صحيح تم بتراضي الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" متوافق مع صحيح الشرع يجب الوفاء به، كما أنه لم يعترض أحد وقتها على صحة البيع.

صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ متضمنا التصالح بين الملتمس ضدهم، وبين موكلي، والذي تم الاتفاق والتراضي عليه بعد عقد البيع المشار إليه أعلاه وتحديدا في تاريخ 1/12/1432هـ، على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (4030196102) وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها (11) شركة) ويعتبر التخارج بالصلح -كما ورد فيه نصا- إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي، وإسقاطا لحق المستأنف في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات.

أقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ في المحكمة التجارية، وطالبوا فيها بإبطال عقد البيع ثم بحصتهم من البيع ثم إعادة تقييم الحصص على اعتبار أن البيع صحيح ولكن فيه غبن، مع العلم أن هذا البيع تم في حياة المورث وبمقتضى اتفاق مع الشروط الشرعية وحال حياته، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ثم أقام المستأنف ضده العديد من القضايا ضد موكلي أغلبها كيدية تم خسارتها.

فضيلة الشيخ نحيط فضيلتكم علما بوجود عدد من التناقضات توجب إعادة النظر في الحكم وقبول الالتماس ومنها: أولا: التناقض حول المورث: تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في

ص 14 بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 18/2/1442هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، "أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 2/12/1431هـ يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 8/6/1432هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان. يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم قبل تاريخ التقرير الطبي، ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حسابها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟

كما أن توقيع المورث -وهو التاجر الخبير- على العقد عام 1431، واستمر هو والولي عليه إلى وفاته عام 1437هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه.

ثانيا: بالنسبة للحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (450.000) أربعمئة وخمسون ألف ريال، في حين أن القيمة السوقية التي أوردها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (368.757.931) مليون، ولم يدقق فضيلته في أن البيع وانتقال الحصص جاء وفقا لعقد البيع مقابل مبلغ (120.000.000) مائة وعشرون مليوناً، وقد نقلت الدائرة تفصيلها في الأسباب، بالرغم من وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع، مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين يقصدان إيقاعه، وانصبت إرادتهما على وجوده. وعدم أخذ الدائرة بما تم في العقد -الذي تم صحيحاً شرعاً ونظاماً- يعد مخالفة توجب إعادة النظر في الحكم، حيث علمت الدائرة بوجود العقد وأنه

يشتمل على آلية سداد المبلغ، ولم تطلب إثبات السداد، ولم تتأكد هل تم وفق العقد أو لا؟ كان يجب على المحكمة مراعاة القيمة الحقيقية وأقربها للواقع والمحقق لإرادة الطرفين، وتكرر نفس الخطأ في الحكم الاستئناف.

ثالثاً: التناقض في صفة البائع: تارةً يدعي أنه باع الحصص بصفته قيماً على والده (باع الحصص لنفسه كما في ص 2) فدور "القيم" هو حماية أصول القاصر (والده) وأداؤها بأعلى قيمة ممكنة. وتارةً أخرى يذكر أن انتقال الحصص جاء نتيجة بيع الوالد المورث -رحمه الله- للمستأنف وفق عقد البيع كما في ثالثاً من الأسباب ص 4. ودور "المشتري" هو الحصول على الأصل بأقل سعر ممكن. الجمع بين هاتين الصفتين في نفس الشخص يشكل إخلالاً جسيماً بواجب الأمانة.

رابعاً: التناقض في الإجراءات: الحكم الابتدائي: تم الطعن في العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد، وهو الأساس في إثبات البيع وتمامه، كما لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما، كما لم تخصم الدائرة ما تم سداؤه من ديون من مبلغ الحصص، كما لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث (وهو البائع) للطرف الثاني (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى - الملتمس) عن فترة ما قبل العقد، فأجرة المشتري (المدعى عليه الملتمس)، لم تعتبرها الدائرة مستحقة له في ذمة البائع (المورث).

وجرى في حكم الاستئناف عدد من التناقضات في إجراءات الإثبات ومنها: أن الحكم أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي تثبت دفع الثمن، وأن المدعى لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام، بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع، ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره، ومنها: أن المحكمة رفضت

استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها، ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات، ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر فيصلي في الدعوى، والفيديو الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات. ومنها: أن الحكم أغفل ما يلي: 1- توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. 2- المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه (120,000,000 ريال)، وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ، بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات. 3- إغفال التوقيت: فالتقييم تم بعد سنة كاملة من البيع (1432هـ بينما البيع تم في 1431هـ)، ولا يخفى أنه في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة، خاصة وهناك عوامل رفعت القيمة لم تؤخذ في الحسبان مثل دخول شريك جديد وهو (شركة أوزكو المحدودة) كمساهم بمالها للشركة بعد شراء الحصص، وهو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل، فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري، كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة مثل: (عقد محرر وموقع رسميا، ومستندات بنكية).

خامسا: التناقض في الموقف من عقد البيع: ورد في صك الحكم ص (2) أن الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بإبطال العقد الذي تم بمقابل مبلغ (120 مليون ريال، ومعنى هذا أن العقد غير مطعون فيه في ذاته ولكنه يطالب بإبطاله للغبن، وورد في نفس الصك ص (3) طعن المدعين في صحته "مؤكد أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلا ومضمونا"، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا، ففي البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال العقد. ثم لاحقا: طعن في صحة العقد وادعى أنه

مزور أو غير صحيح. إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع، يدل على ضعف الموقف، وعدم التماسك فعندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش. ومع ذلك لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير، ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقا لنظام المعاملات المدنية المواد (94-95).

وجاء في حكم محكمة الاستئناف: حول العقد ص (15) في الأسباب ما يدل على التناقض العجيب ونصه: " وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته " وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير. كما ذكرت الدائرة في الأسباب كذلك ص (15) بأن "الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك، فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما تاجرين وتم البيع حال أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما.

وبالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص (15) بقولها: " وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية " وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من

كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله، كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق " ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (26) من نظام الإثبات التي نصت على أن "مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر رسمي ولم تأخذ الدائرة به، فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". ويتناقض قول الدائرة في الأسباب ص (16) مع الثابت شرعا ونظاما: " ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه، وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

ثامنا: التناقض بين سبب إحالة الدعوى والحكم: ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (3855849) وتاريخ 25/10/1438هـ في القضية رقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ، واستدلت في اختصاصها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: " فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساسا للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب

على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية، ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص. وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله، وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة. والله يحفظكم ويرعاكم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-079 – مذكرة توضيحية من المدعي - 1445-03-06

بطاقة الوثيقة

DOC-079	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة توضيحية من المدعي - 06-1445-03	عنوان الوثيقة
06-03-1445	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
576-573	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1-FWu04vW58Z2G0_8LSshIJYhLzSV9NrV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا : يخراتلا 06 / 03 / 1445 هـ : قفاولما 21 / 09 / 2023 م سلمهم للا دائرة الاس تناف التجارية الثانية مبمحكة الاس تناف التجارية جبة أ حصاب الفضيلة رئيس واعضاء ،،، السالم عليمك ورمحة للا وبراكته : عوضولما ةيماخ ةيحيضوت ةركذم ةمدقم نم تاغو نيز نادع ينعدلما ق قمر بوعلدبا يزارلحة (42824717) هـ 1445 / 03 / 04 نوحضملقام ادلائرة اليت ردا عل ما أثره وكيل املدعى عليه املضبوطة يف اجلسة السابقة واليت اكنت بتاريخي شالك وعدم قبوهل واطراحه. (سالفة اذلكر اسقاط هذا ادلفع 21 تطبيقا لنص املادة) لازاما عليها وقرة قد ترى أنه امل

الاس تثاف اكن احلال كذل فان حممكة مليون كام يزمرع وال
جوز تآ خري البيان عن وقت احلاجة وملا 79 مبا جاء فيه بأ ن
القمية للحصص حمل الزناع اكرثاته يقبل منه عدم والنشأة حت
ادلرجة ال ويل مع أن احلاجة ماسة لمتسكه هبذا ادلفع لو اكن
يؤمن بصحته والتقرير احملاس يب ليس حديث الصدور ادقل مل
تكن معروضة أمام حممكة ادلرجة ال ويل وكن ابماكن اخلصوم
تقدميها.. (ومبا أن املدعى عليه مل يرث هذا ادلفع أمام
حممكة أي - اي الاس تثاف - تقبل احملمكة) من الالحنة
التنفيذية لطرق الاعتراض عل)ال 21 فقد نصت املادة (مفن
الناحية الشلكية - وموضوعا. فهذا ادلفع ابطل ومردود شالك
(مليون رايل 000,000,79) تقدر مبلغ وقدره - حمل هذا
الزناع - املورث أمحد زين رمة للا اخبري احملاس يب طالل
أ بو غزاهل قد تضمن أن قمية حصص فامي يتعلق بدفع املدعى
عليه بأ ن التقرير احملاس يب الصادر من أ وال: رايل. 931,
367,757 القمية يه مبلغ هذا املبلغمل يكنيف التقرير الهنائي
وامنااكنيف تقرير مبيئ مث بعد اعتراضات الاطراف صدر
التقرير الهنائي اذلي قرر ان ان 1- من وجوه: مليون رايل فقط
دفع واه وساقط 79 تقدر بقمية تبلغ - حمل الزناع - دفع املدعى
عليه بأ ن اخلصص؛ فان املوضوعة ومن الناحية ادلعوى. عل
مضامينه يف أي مرحلة من مراحل يعترض عليه ومل اذلي
مت ختارج الرشاكء عليه وأ قر به املدعى املبلغ هو - حمل
احلمك - الهنائي ان هذا املبلغ املذكور ابلتقرير 2- أسامه بن
احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا بار دلى ادلاثة
املوقرة حصته وهذا ما نأ مل أن يكون حمل اعت من قبل أ
طراف الزناع مجيعا ومهنم املدعى عليه يف هذه ادلعوى وال
يقبل من الاخرى اسقاطه أ والتشكيك يف الاعتراض عدم و عل
التقيمي والتقرير الهنائي للخبري احملاس يب ومت التخارج
مبوجب هذا التقرير أمام احملمكة أنذاك ويزنل هذا
الترصمبزنةل الرضا أ. وعليه فان املبلغ املتعمد لتقرير قمية
اخلصص حمل املطالبة هو املبلغ احمكوم به من قبل حممكة

ادلجة الاول بناءا صورة التقرير (1) مرفق (راي 931، 757، 367) وقدره قمية رشكة امحد زين التجارية هو مبلغ بعدها ان وما 6 ورديف التقرير الهناى ص 3- املدى عليه. وان وكيلها وحمامها يف تكل ادلوى مما يبني وجود اخلصومة واخلاف بني الاطراف وهتافت هذا ادلفع من (4570053093) وبه منظورة ابحلمكة العامة جبة برمق (راي 135.000.000) بأ ن تدفع هل مبلغ اللزاهما املدى عليه دوى ضد مولكيت (ونود ان نوه ادلايرة املوقرة ان اخلصومة بني مولكي واملدى عليه حمتمة فقد أ قام صورة الاقرار 3 من ابها غازي) مرفق الثاقب بعد عونلا وتأ بيده وقد شهد عليه احفادها أنه لن ينطيل عل نظر وبصرية ادلايرة وفهمها ن ما نتيق والتشغب عليها وهذا منه يف اجلسة املاضية بقصد اسقاط احقوق الثابتة يف مواهجة املايرة حت الهناية ودحض افرتاءات املدى عليه وأكذبه حبقها الرشعي والنظام فانا نرفق ملقام ادلايرة القرار الرشعي واذلي ال يقبل التشكيك والتأ ويل يف ارضارها عل املاطالبة حبقها وتأ كيدا من مولكيت عل حرصها عل املاطالبة اوحصتها ظروف تسجيلها أ و توقيها ال يعمل وال فاحلجة تقارعا بحلجة ال بتسجيات لبة حبقوقها وجلوء املدى عليه لهذه الاساليب املالتوية ابعته ادراكه بعدم سالمة موقفه املاطأ و عليه املدى خمامصة يف رغبها عدم فيه تبدي ملولكيت مصور تسجيل وجود من عليه املدى ه ما يزعم الثابتة احلقية هذه من ينال وال (صورة الواكل 2 مرفق) حبقوقها واملطالبة لمتيلها النظامية الواكل يل اصدرت وانزاعه احلق هذا اس تخراج سبيل ويف نظام أ و رشعي للمتكمل معترب سبيل وال حق بغري عليه املدى عليها اس تحوذ اذلي التجارية واوالده زين أ محد رشكة من 90 % املمتثل يف نصيها الرشعي يف احلصص البالغة احرارزي ممتسكة املطالبة حبقها يف ارث زوها املتوف أ محد زين رمحة للا تق نؤكدملقام ادلايرة املوقرة أن مولكيت املدية عا اثنا: دون الثلث يه الوصية أن من يغري ال وصيته يف املورث رغبات رصد يف والتأ خري

والتقدي الاحفاد علل يوزع الثلث هذا من ى ما تبقي أن علل نص
مث الثالثة الثلث مصارف بأ ن ابتداء الوصية اثبات صك أن
املوقرة ادلائرة ترى وقد ابلوصية املثبت التفصيل وفق ال حفاد
علل يوزع احملددة الثالثة املصارف هذه بعد الثلث هذا من
يتبقى وما الثلث خارج وليست الوصية ثلث من ختصم ماليني
وامخلسة ماليني والعرشة 5% النسبة أن يعين مما ((اخل..
احفادي علل يوزع الثلث من تبقى وما)) علل النص مت لكه هذا
بعد فاطمة بوادي جدة أرض الحياء ماليني ومخسة علمي كوقف
ماليني وعرشة زيبين لل كوقف 5% أن نص علل نسبة (جند أ
ن املورث رمهلا قد أ وبص بثلث تركته وفق مصارف الوصية
املثبته بصك اثبات الوصية، فبعد صك الوصية 4 مرفق والتأمل
علل صك الوصية) وابلطالع مولكي يف قمية اخلصص املكوم
هبا مع وجود وصية من املورث رمحه للا واجبة النفاذ، نرغب ان
تأذن لنا ادلائرة املوقرة يف مزيد بيان وايضاح حول مسألة
طلب تفصيل منطوق املك والتنصيب علل نصيب اثلاثا: أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا رشيف علمها أ
ن قمية املبلغ املكوم به تصبحاكتايل.: علل خيفى وال
املوقرة لدلائرة يظهر (الالرث حرص 5 مرفق) الالرث حرص
صك علل الاطالع وبعد به املكوم املبلغ علل الرشعي التقرير
هذا وابنزال، نقصان أ و زايدة رايل(س تة و تسعون مليون و س
بعامئة و تسعة و س بعون الف و مئتان و س بعون رايل
96.779.270) مولكي عدانن زيبين؛ بعد خصم مبلغ الثلث
للوصية والمثن ملولكيت امللناصفة مع املدعي عليه يس تحقق
مبلغا وقدره 2- مليون و سامتئة و اثنان و س بعون الف و
ثالمائة و تسعة و س بعون رايل (مائة و عرشة 672.379,110
مبلغ و قدره) الوصية: الثلث يرصف حسب مصارفها ويكون
اجاميل ذكل مبلغا وقدره 1- ال مر املقيض به اذلي جاء مجمال
حت تتحقق الغاية من الاحاكم القضائية يف الفصل يف
املنازعات بشلك ابت وقاطع وتكتسب الاحاكم جحية اليت طالبنا
فها بتفصيل منطوق املك الاعتراضية يف مذكرتنا ه ما وحضنا

تفصيل منطوقة وفق التفصيل النف يف البند اثلا و واملذكرات
السابقة نطلب من مقام ادلاثرة تأييد حمك حممكة ادلرجة
الاول حمل النظر مع املذكرة بيانه يف هذه ق ما س ب ولك و
عرشون مليون و سامتئة و واحد ومخسون الف ومئتان و تسعة
عرش رايل(س بعة 27.651.219) احلرازي؛ بعد خصم مبلغ
الثلث للوصية يصبح المثن املس تحق لهارشعا مبلغا وقدره اتقة
مولكيت ع 3- ،،،، كماعري و كمظيفح اللولةكاو ينعدلما احملايم
د. محمد بن فواز بن منري الثعيل أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-080 – مذكرة جوابية على المدعي - 02-09-1447 (نسخة) بطاقة الوثيقة

DOC-080	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية على المدعي - 02-09-1447 (نسخة)	عنوان الوثيقة
02-09-1447	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
7	عدد الصفحات (تقديري)
583-577	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IDLEc1_H1B-PNGohGsSDpbY7maN_3Piw/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

مسودة) Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession License No.

(23/140) Ministry of Justice VAT No.:

310041499400003 الرقم التاريخ الموافق ١٩ /٢٦ /٥٢٠٢/٠٢

٩/ ١٤٤٧ هـ أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة
الإستئنافية الثانية بمحكمة الإستئناف بجدة حفظهم الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: الرد على المذكرة الجوابية
المقدمة من قبل الملتمس ضدهما كل من / عدنان أحمد عباس
زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧ هـ بشأن
الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) المقامة ضد موكلي
الملتمس / أسامة أحمد عباس زيني أوجز لفضيلتكم ردي على
ما ورد في مذكرة الملتمس ضدهما الجوابية المشار إليها أعلاه
فيما يلي: أولاً: تحقق أسباب الإلتماس على شروط قبوله الواردة
في الفقرات (بـ ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات
الشرعية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

في البدء أوضح لفضيلتكم بأنه وعلى الرغم من أن طلب
الإلتماس المقدم من قبل موكلي الملتمس تنطبق عليه أحكام
الفقرات (بـ ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات
الشرعية إلا أن الملتمس ضدهما اكتفيا فقط في البند (أولاً) من
مذكرتهما الجوابية المشار إليها أعلاه بمزاعم مرسلة ولا أساس
لها من الصحة جملة وتفصيلاً، بل وغير ملاقية لما جاء في طلب
الإلتماس والتي جاء فيها بأن أسباب الإلتماس لا تنطبق عليها
شروط قبول التماس إعادة النظر التي حددتها المادة (٢٠٠) من
نظام المرافعات الشرعية، على الرغم من أن أسباب الإلتماس
جاءت جميعها متوافقة تماماً. مع أحكام الفقرات (ب/ هـ / ز) من
هذه المادة ومعززة بالبيانات والأسانيد النظامية، سواء الأسباب
المتعلقة بما يلي: . الفقرة (ب) هي الأوراق القاطعة في
الدعوى التي كان قد تعذر على موكلي الملتمس إبرازها قبل
الحكم والمتمثلة فيما يلي: (١) المستندات التي تثبت إدارة
موكلي للشركات - محل النزاع - لمدة (٣٠) سنة واستحقاقه
لمبلغ وقدره (٧٨) مليون ريال والمثبتة في عقد البيع المبرم بينه
وبين والده يرحمه الله والتي تم العثور عليها بتاريخ
٢٠٢٥/١٠/١٢م والتي تعتبر قاطعة الأثر القانوني في موضوع
الدعوى.

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب
- هاتف: ٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٢٠ - فاس: ٦٥٥٠٧٠ - ص ب ٤٠٥٩٨
جدة ٢١٥١١ K.S.A- Jeddah, Safle Bint Abdulmutalib
Street - Tel.: 6554777/6550303-Fax: 6660707-
P.O.30x: 40598 Jeddah 21511 E-mail:
info@aburashsd.org - www.cburashed.org Law
office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession
سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة الحكم الصادر
من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة والذي تم
الحصول عليه بتاريخ ١٦/١٠/٢٥٠٢م والذي يثبت إبراء الملتمس
ضدها / عاتقة محمد يحيى الحرازي لذمة موكلي - الملتمس -
من المبلغ محل الحكم - الملتمس عليه - والتي من شأنها تغيير
وجه الحكم - الملتمس عليه - جذرياً لكونها تعد سبباً جديداً ويجيز
الإلتماس نظاماً وإثبات سداد موكلي - الملتمس - لكامل ثمن
شراء الحصص للمورث والده حال حياته وقتذاك ولم يتبقى في
ذمته أي مبالغ متعلقة بشراء هذه الحصص وتثبت أيضاً أن قيمة
الحصص الحقيقية والعادلة وقت التنازل عنها، أي بخلاف ما جاء
في منطوق الحكم - الملتمس عليه - تماماً على النحو الموضح
تفصيلاً في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من طلب الإلتماس
المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٥٠٢م
الموافق ٢٨/٠٤/١٤٤٧هـ، وذلك منعاً للتكرار والإطالة . الفقرة
(هـ) هي الأسباب التي تثبت بأن منطوق الحكم يناقض بعضه
بعضاً والمتمثلة فيما يلي: (١) تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر
في صفحة (١٤) منه بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة
المؤرخ في ١٨/٠٢/١٤٤٢هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من
أجل توكيل ابنه أسامة، أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من
أملكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ
٠٨/٠٦/١٤٣٣هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي
من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني

بتاريخ ١٤٣١/١٢/٠٢هـ يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في ١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ حيث أثبت في طياته أن ن المورث يعاني من النسيان". يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم صحيحاً قبل تاريخ التقرير الطبي، كما أن الدائرة أثبتت أنه يعاني من النسيان ولم تأخذ بذلك في حساباتها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه \!\!، كما أن المورث لم يذكر في إقراره أنه تنازل عن حصصه التي يملكها في شركاته لأبنائه وبعض من أحفاده دون مقابل. (٢) تناقض الحكم - الملتمس عليه - بشأن العقد في الصفحة (١٥) منه في الأسباب وقد جاء التناقض فيما نصه: وبما أن القرائن متضافرة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ٢ مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته ؟\!\!، إضافة إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل - الملتمس ضدهما - بالتزوير، فهو يعزز أن تقوم الدائرة بالتدقيق من تلقاء نفسها، لاسيما وأن الدائرة ذكرت في الأسباب كذلك الصفحة (١٥) منه بأن الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك، فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما، تاجرين، وتم البيع حال

أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. على الرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في الصفحة (١٥) بقولها: "وبما أن القرائن متضافرة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحاً بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله، وقد تم التوقيع على العقد في مجلس واحد بحضور جميع الأطراف والشهود عدنان فوزي النهدي، وفيصل فهد القثامي وعبدالله مسعد الوصابي) والذين لم يتم التحقيق معهم أو سماع أقوالهم، كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: "وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق" ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (٢٦) من نظام الإثبات التي نصت على أن مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر ولم تأخذ الدائرة به فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! " والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

تناقض الدائرة فيما أشارت إليه بشأن موكلي - الملتمس - حيث أشارت الدائرة بأن موكلي - الملتمس - قبل ورضي بتقييم مكتب أبو غزالة وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً بل مخالف لما هو مدون في حكم الصلح والتخارج والذي لم يتم التخارج بناءً عليه أصلاً وهذا يعتبر تناقض واضح وصريح في الحكم - الملتمس عليه

.

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
Law office of Khalid Sami Abu Rashed والمحاماة
Legal Consultancy and Legal Profession تناقض الدائرة
فيما أشارت في أسباب حكمها بأنه تم الأخذ بالتقييم الأقرب
زمانا لواقعة إنتقال الحصص، في حين أن التقييم الأقرب للواقعة
هو التقييم للحصص الذي ورد بالعقد بين جميع الأطراف والذي
لم تعترف به الدائرة ولم يتحقق حتى من صحة العقد. ه تناقض
الدائرة في أسباب حكمها بعدم الأخذ بقيمة التخرج الفعلية التي
وافقا وارتضيا بها الأطراف، على الرغم من أن التخرج والصلح
تم بهذه القيمة والمختلفة تماماً عن تقييم مكتب طلال أبو غزالة
الذي أخصت به الدائرة، وعلى الرغم من التخرج الفعلي ينسخ
ويجب تقييم مكتب أبو غزالة، لكون أن هذا الصلح تم تنفيذه من
خلال إنهاء إجراءات التخرج بموجبه لبعض الشركاء من
الشركات أمام وزارة التجارة وإثباته أمام كاتب العدل لدى
الغرفة التجارية الصناعية بجدة وفقاً لنص ومنطوق الصلح
المشار إليه أعلاه وإكتسب بذلك هذا الصلح حجية الأمر المقضي
به. وأن هذه التناقضات تعتبر جوهرية وتعييب الحكم - الملتمس
عليه - وتشكل سبباً جميعاً جديداً ومشروعاً لإعادة النظر فيه،
لاسيما وأن البيع شرعاً لا يتم إلا عن تراضي وإيجاب وقبول
تامين، على النحو الموضح تفصيلاً في الفقرة (٢/ - ب) من البند
(ثانياً) من طلب الإلتماس المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠)
وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠م الموافق ١٤٤٧/٠٤/٢٨هـ وذلك منعاً للتكرار
والإطالة. الفقرة (ز) هي الأسباب المتعلقة بصدر الحكم ضد
الملتمس على الرغم من عدم تمثيل الخصوم تمثيلاً صحيحاً في
الدعوى والمتمثلة فيما يلي: (١) إنعدام صفة الملتمس ضده /
عدنان أحمد عباس زيني في هذه الدعوى، لكونه تنازل وهو على
علم ومعرفة تامة بالمبايعة لأنه تنازل عن حصصه لصالح موكلي
- الملتمس - وبموجب هذا التنازل أقر بعلمه التام بأن موكلي
يملك الحصص، لا سيما وأن المورث نقل الحصص بتاريخ
١٤٣١/١٠/١٦هـ وبقي بعدها على قيد الحياة لمدة (٧) سنوات

ولم يدعي - الملتمس ضده - هذا الغبن ثم تم تارج الأخوة في حصصهم بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٠ هـ ولم يدعي - الملتمس ضده - الغبن أيضاً، وبعد وفاة المورث رفع - الملتمس ضدهما دعوى الغبن في قيمة حصة السهم عند شراء موكلي - الملتمس - من والده بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ، مما يثبت معه عدم صفة - الملتمس ضده - نهائياً في هذه الدعوى، ورغم ذلك ترتب الحكم بموجبه التزاماً مالياً على موكلي - الملتمس - بدفع مبلغاً وقدره (٩٦,٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائتان وسبعون ريالاً لصالحه مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession (٢) تمثيل والدته موكلي السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي - الملتمس ضدها - في هذه الدعوى كان تمثيلاً غير صحيح، لكونها قاصر عقلاً منذ ولادتها بإقرار واعتراف أبنها السيد / عدنان أحمد عباس زيني - الملتمس ضده - المثبت بموجب صك الولاية المرفق مع طلب الإلتماس المقدم لفضيلتكم، والمتضمن بأنها قاصر عقلاً منذ الولادة ولا تستطيع التصرف في أمورها وشؤونها وتم الحكم ببراءة ذمة موكلي - الملتمس - من المبلغ المحكوم لصالح والدته - الملتمس ضدها -، بموجب الحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة والذي تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦م والذي يؤكد عدم رضا والدته موكلي بهذه الدعوى وأن هذه القضية ضد موكلي لم يتم تقديمها بإرادتها الحرة من قاعدة الأهلية من باب أولى أن لا يكون لها صفة في هذه القضية أصلاً، ورغم كل ذلك رتب الحكم بموجبه إلتزاماً مالياً على موكلي - الملتمس - بدفع مبلغاً وقدره (٢٧,٦٥١,٢١٩) ريالاً لصالحها. على النحو الموضح تفصيلاً في الفقرة (١/٣) - (ب) من البند (ثانياً) من طلب الإلتماس المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠م الموافق ١٤٤٧/٠٤/٢٨ هـ، وذلك منعاً للتكرار والإطالة

ثانياً: اختلاف أسباب الإلتماس الحالي عن أسباب الإلتماس السابق إختلافات جوهرية. لا صحة جملة وتفصيلاً ما جاء في زعم - الملتمس ضدهما - في البند (ثانياً) من مذكرتهما الجوابية المشار إليها أعلاه بوجود التماس سابق بنفس أسباب، ودحضاً لهذا الزعم غير الصحيح أوضح لفضيلتكم بأن الإلتماس السابق الذي أستند عليه - الملتمس ضدهما - كمبرر لعدم قبول هذا الإلتماس كان مؤسساً على ورقة براءة موكلي وفقاً لما هو مثبت في الحكم (المرفق صورته ومستندا في ذلك على الفقرة (ب) فقط من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وقد قضى برد هذا الإلتماس لأن الورقة المقدمة (المرفق صورتها) تاريخها لاحق على صدور الحكم، لكونه لا يتوافر معه شرط تطبيق الفقرة (ب) فقط من المادة (٢٠٠)، في حين أن هذا الإلتماس تم تأسيسه على أسباب أخرى جديدة ومختلفة إختلافاً جوهرياً عن أسباب الإلتماس السابق، عملاً بأحكام الفقرات (بـ) (ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، فضلاً عن إستناده أيضاً على حكم صادر عن دائرة التنفيذ بإسقاط طلب التنفيذ المقدم من قبل والدة موكلي - الملتمس ضدها - المرفق (صورته، مما يؤكد ويثبت لفضيلتكم

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed
Legal Consultancy and Legal Profession بأن أسباب
الإلتماس الحالي المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠) وتاريخ
٢٠٢٥/١٠/٢٠م الموافق ١٤٤٧/٠٤/٢٨هـ تعتبر أسباب جديدة
مستقلة ومختلفة إختلافاً جوهرياً عن أسباب الإلتماس السابق
وتجيز نظاماً تقديم طلب التماس بإعادة النظر بشأنها لذلك

وتأسيساً على ما تقدم واستناداً لأحكام المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية والفقرات (بـهـز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيّة، أطلب مجدداً من فضيلتكم ما يلي:

أولاً: قبول الإلتماس شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر نظاماً لظهور الأسباب بعد صدور الحكم. ثانياً: قبول الإلتماس موضوعاً وإلغاء الحكم الملتمس عليه والمؤيد ومعدل منطوقه بموجب

الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ والحكم برفض دعوى الملتمس ضدهم، وذلك إحقاقاً للحق وإبراء لذمة موكلي. ثالثاً: مخاطبة محكمة التنفيذ بجدة لإيقاف كافة الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ - الملتمس عليه - المقيد بالمعاملة رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١٥٥٧٧) و تاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحامي خالد سامي أبو راشد رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - عضو مجلس إدارة جمعية كفى لمكافحة المخدرات) بمنطقة مكة المكرمة محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً)

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-082 — مذكرة جوابية من المدعي - 1447-08-28

بطاقة الوثيقة

DOC-082	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية من المدعي - 08-28-1447	عنوان الوثيقة
28-08-1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
589-588	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1X3rj8EEDmIjKn98O6GFNi1mhX27RqeQA/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا : يخراتلا 1447 / 08 / 28 هـ: قفاولما 2026 / 02 / 16 م يحرلا نحمرلا الله مسب . من نظام املارافعات الرشعية عليه 200 املادة (املقدم من املدعى عليه لعدم انطباق احالات اليت نصهي عليها 4713382931 / عدم قبول طلب الامتس ا عادة النظر رمق) 1 عل ماتقدم، فائين أ طلب من فضيلتمك ما ييل: بناء - قبول الامتس. هـ — بعدم 1446 / 06 / 18 واترخي 4630548401 يل فصدر ف ه حمك ابلصك رمق احملمكة التجارية بنفس اس بامالامتس احلا هـ — واملتضمن قبول الاغاض شالك ويف املوضوع تدل بيد حمك ادلاثرة التجارية

الاول يف 1445 / 03 / 13 الاسد تئاف بتارخي عىل اءلمك
الصادر منءمكة 4611037394 هـ برمق الءلب 1446 / 06 /
02 س بق للمءمس أن قدم الامءس ا عادة نظر بتارخي وءوء
الامءس سابع بنفس أس بام هذا الالامءس صادر ف ه ءمك
اثنفا: النظر يف اءلءوى. ءرىق لءبول الالامءسه وا عادة ذكره من أ
سء بامال نظام املرافعاا الرشاءفة عىل سل ل الوءوم واءلال
ال عىل سل ل امءال ف ما (من 200 عادة النظر والفاء
ءءءها املاءة) ا ءلها رشوء ءبول الامءس ق ال ءنطب وءىل
املمءس من أس بامف مذكءه ءءمه ما (من نظام
املرافعاا الرشاءفة 200 ءءم ءبول الالامءس شالك لءءم
انطباق املاءة) أ وال: - لفضفاءك ابلرء عىل مذكرة املمءس،
وذلك عىل النءو ءالفل: م ا بل املوءوءع أ ءاله، وبصففاء وءىال
ءن مولىكى، أ ءءا اشارة هـ. 1447 / 04 / 28 عىل مذكرة
املمءس املؤرخة بتارخي ا رء رازف اءل (مءءمة من املمءس
ضءهام/ ءءانن اءء عباس زفن وعاءقة 42824717
املوءوءع / مذكرة ءوابفة يف القضاة رمق) السالم ءلفمك
ورمءة هلا وبراءءه، وبعء. صاءب الفضاةل رؤفس وأ ءضاء
ءائرة الاس ءئاف ءاانة اءملمكة ءءارفة ءءة سلمهم هلا ،،،
كماءرفو كمظففء اللهو اءملافم ء. مءمء بن فواز بن منرف ءءل
املمءس ضءه واكل 1 [بءاءة مرابءة: OCR ءفر واضء]

[↑ العوءة إلى الفهرس](#)

DOC-083 — مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم 42824717 - 08-15- pdf.1445

بطاقة الوثيقة

DOC-083	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم pdf.1445-08-15 - 42824717	عنوان الوثيقة
15-08-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
591-590	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1mYbMRrqkZYca6OZBZ1x8QW09puKH645z/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[ملاحظة المعالجة: مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم 42824717 بتاريخ 15-08-1445هـ. ملف PDF حجمه نحو 4.49 ميجابايت، والنص المستخرج كبير (نحو 85 ألف حرف) ويترميز عربي معكوس ومتداخل عبر صفحات عديدة. وفيما يلي تفريغ الجزء القابل للقراءة من رأس المذكرة:] التاريخ:

15/08/1445هـ الموافق: 25/02/2023م (هكذا ورد) أصحاب
الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة
الاستئناف التجارية، سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المستلمس ضدهم
في الالتماس المقدم من أسامة أحمد زيني، بالقضية رقم
42824717. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

إشارة إلى الالتماس المقدم من الملتمس / أسامة أحمد زيني
الذي حوى في بناء طلبه التماس إعادة النظر، نجيب بإيجاز ردنا
فيما يلي: أولاً: ذكر الملتمس أنه حصل بعد الحكم على أوراق
جديدة تعذر عليه إبرازها ولم تظهر إلا بتاريخ 15-06-1445هـ
وهي: 1- سداد قروض بنكية بمبلغ (20,043,862) ريال
(عشرون مليوناً وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمئة واثنتان وستون
ريالاً).

2- سداد ديون عن المورث بمبلغ (29,424,017) ريال (تسعة
وعشرون مليوناً وأربعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشر
ريالاً).

3- حصص مالية بمبلغ (13,200,000) ريال (ثلاثة عشر مليوناً
ومئتا ألف ريال).

أقول عليه جواباً: لقد سبق للملتمس أن قدّم هذه المبالغ
والشيكات للدائرة الابتدائية، وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم
قبولها، وكذلك تقدّم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر
الدعوى الكبيرة في القضية رقم 45700530093 وتاريخ
13/01/1445هـ. (محل الالتماس صدر بتاريخ 13/03/1445هـ،
ونرفق لفضيلتكم صورة صك الحكم).

كما أن الدائرة المختصة بنظر الدعوى الكبيرة بالمحكمة العامة
بجدة أصدرت حكماً بصرف النظر عن الدعوى بشأن مبلغ 135
مليون ريال (مستند 1: صورة حكم الدائرة الكبيرة)، وكذلك صدر
حكم الدائرة التجارية الابتدائية (مستند 2). وبالتالي فالمستندات

المقدمة سبق للملتمس تقديمها ولم يتعذر عليه إبرازها كما يزعم. واستنادا إلى المادتين الحادية والسبعين من لائحة طرق الاعتراض، والمادتين الثانية والسبعين، يكون الالتماس غير مقبول شكلا، إذ يتوجب على طالب الالتماس بيان ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم، وهو ما لم يثبته الملتمس.

ثانيا: ذكر الملتمس أنه وقع في غش متمثل في قيمة الحصص وأنه علم بذلك الغش بتاريخ 04/07/1445هـ، وهذا الادعاء غير صحيح؛ تكذبه جلسات المرافعة والمذكرات المقدمة منه أثناء فترة المرافعة، فالثابت من المرافعات أن الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ، وتناولته الدائرة بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي. وقد أعاد الملتمس ما سبق أن أبداه أثناء المرافعة، ويحاول أن يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ذلك.

والدائرة سبق أن رفضت تلك الدفع المقدمة منه. ويزعم أنها أوراق جديدة، وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم. وعليه فجميع ما أورده الملتمس مما سبق له إيراد أثناء المرافعة - سواء في هذه الدعوى أو في دعاوى أخرى - يتعين معه عدم قبول طلب التماسه، استنادا إلى المادة الواحدة والسبعين والمادة الثانية والسبعين من لائحة طرق الاعتراض. ولكل ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول الالتماس لما ذكر من أسباب إعادة النظر.

والله يحفظكم ويرعاكم. المحامي د. محمد بن فواز بن نمير الثعلي، المستلمس ضده ووكالة.

[الجزء المتبقي من المستند نص بترميز عربي معكوس ومتداخل، يتضمن بيانات أطراف القضية: المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زيني (هوية 1008017301)، المدعى عدنان أحمد عباس زيني (هوية 1017092733)، والمدعى عليها عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي (هوية 1007056847)، ووقائع متعلقة بجلسات المحكمة وحضور وكيل المدعى ووثيقة الوكالة

رقم 447042453 وحضور المحامين عثمان فواز وعبدالرحمن
وعبدالله محمد وفيصل برئاسة فضيلة الرئيس ناصر
العبدالله. تعذر تفريغه حرفيا.]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-086 — مذكرة طلب النقص - الحيلان - 13-07-1446 - أحيلى بطاقة الوثيقة

DOC-086	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة طلب النقص - الحيلان - 13-07-1446 - أحيلى	عنوان الوثيقة
13-07-1446	التاريخ الهجرى
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
635-631	نطاق الصفحات فى الملف
https://drive.google.com/file/d/17ln8Ky0e6Mn1-nbmbDaDkmxbbNduV4Pn/view	رابط المصدر الأصيل
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمـد بن عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه
بن احمـد بن عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد
بن عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد بن
عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد بن عباس
زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد بن عباس زيني
أسامه بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد بن عباس زيني أسامه
بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد بن عباس زيني أسامه بن احمـد
بن عبا أسامه بن احمـد بن عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا
أسامه بن احمـد بن عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه
بن احمـد بن عباس زيني أسامه بن احمـد بن عبا أسامه بن احمـد

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-087 – مذكرة من المحامي السديري 1445-02-20 - الاعتراض
على تقرير ابو غزالة.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-087	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة من المحامي السديري 20-1445-02 - الاعتراض على تقرير ابو غزالة.pdf	عنوان الوثيقة
20-02-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
11	عدد الصفحات (تقديري)
646-636	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1NXAf28opoOQIQOrGHn8p4CkSCBPGI0T1/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، قُتات أسطر: 8	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ قُتات أسطر: 8	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته «2. وبعد .» بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه . وحيث إنطوت على إدعاءات يتعين الرد عليها بما يلي:

أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك:

فمن حيث أن الثابت والبيّن من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إيرام بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك « وحيث ان المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك « نوردها على سبيل المثال لا الحصر: - شيك بنكي رقم (1/599140) وتاريخ 1431/11/26هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني).

- شيك بنكي آخر رقم (1/599139) وتاريخ 1431/11/26هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني).

- وحيث ان هذين المستنديّن تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحمصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحمصص- للبنوك « وحيث ان تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى « مما يتعين معه رد الدعوى.

ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع

بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى . وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى_لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة

حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى.

ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار الإستئناف - بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

القصور في التسبيب فيما سببته بإختصاصها بنظر_الدعوى , فالبين من_مدونات الحكم أن الدائرة سببت إختصاصها نصاً بناء على (ينبسط إختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية) . وحيث أن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: 1- أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) . وحيث ان نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما ل يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -.

2- كما ان طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام

الدعوى بناء على هذه المادة الأنفة البيان « مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء » ويضح لا مناص من الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى.

رابعاً: الذد بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوى على تناقضات يعيبها بالتجهيل .

1- لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام: تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) « وحيث أن المادة (66)

من نظام المرافعات الشرعية قد إستلزمت تحرير الدعوى , ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من. شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى بهاء قال الموفق رحمه الله تعالى - في المغني: " ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة " (08. , ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به الزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً " (كشاف القناع -) (6- 436- 435) 2- وحيث أنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث إنطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضمّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع) « إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه - السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجهيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى

خامساً: الدفع بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون إستجوابها من شأنه التأثير في وجه

الرأى في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (2/20) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) « وتنص المادة (1/21) من ذات النظام على انه (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه» ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك) 2- ولما كان المدعى عليه قد

أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعى رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سانغ وإكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مبهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (إبنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد » وقد.إنسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

3- وحيث نتمسك بطلب إستجواب المدعى عليها وإحضارها للإستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك

الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت إستيفاء مورثها ومورث المدعى لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى.

سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الإستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله

كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دعواً جوهرياً مؤداه عدم جواز الإستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1- أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعى وقد أقر المدعى بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعى بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مائة وعشرون مليون ريال « وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً.

إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعى وتملكه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية

بنسبة (9090- حصة والده) إستمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي إعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخرج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل

الدعوى- المبرم بتاريخ 1433/11/21هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على ان التوقيع على القرار يعد مخالصة

تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 1434/2/10هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (34/7050) وتاريخ 1434/2/10هـ وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته؛ أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) وحيث أن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحمصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص) « وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود) « وحيث انه من المقرر قضاءً ان (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 44."09444\50. وتاريخ: ١٥ في القضية رقم 44٠١11٠١95٠. لعام ١444هـ).

ادم - وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي: سابقاً: التمسك بالاقرار القضائي الصادر من المدعى بصحة عقد البيع التام بين المدعى عليه ومورث

المدعي: 1- فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية « وحيث أن المدعى عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحمص المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحمص والبالغة (120 مليون ريال) « وقد أكدت الدائرة في تسبيبها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمكن ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضحى حائزاً للحجية في حقه.. ذلك انه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الامر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

2- ومما يعضد ما سبق صحة العقد المبرم وإستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو ان الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً - للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ. و قام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 6هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص الامر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام « وحيث ان عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى بإستردادها يعد دليلاً قاطعاً عل إستيفائه لقيمة تلك الحمص محل الدعوى « ولما كان من المقرر قضاءً أنه " تقضي القواعد العامة بان البيع يعد من اعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع او المشتري ومن ثم فان العقد ينعقد ممن هو اهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الاهلية للتصرف هي بوقت التصرف اي وقت انعقاد العقد ولا اثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على اهلية اي منهما بعد

ذلك " ثامناً: إنطواء إدعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلى: فبتمحيص ردود وإدعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجليّ وتجلّى ذلك فيما يلي: 1- في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال » وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع.

سام 2- كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بان العقد المثبت لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الإسمية وذكر نصاً انه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحمص هي 120 مليون ريال وانها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى » وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مؤااجته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار او التزوير مما يسقط حقه في إنكاره او إنكار صحته او الطعن بتزويره ذلك ان سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته » ومن المقرر قضاء " عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص 3-: كما ان ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة إستناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى الخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ في حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم إرتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في

الدعوى لسيق الفصل فيها بالحكم رقم ((2/17/185))
وتاريخ 1432/12/2هـ دفع لا يصح ولا محل

له....) مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجده يجتزيء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره.

4- ومن تضليل المدعي انه ذكر بان وكيل احمد زيني في نقل الحصص باسم اسامه هو موظف عند اسامه نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في اتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد اكثر من سنتين ايضا نقص الاهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للابطال ولم نرى: ان عدنان تمسك بحقه ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة ياع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى.

تاسعاً: الرد على الدفوع الموضوعية المقدمة من المدعي: 1- جواباً على الدفع المبدى من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة فنجيب فضيلتكم بالتالي: - أ المدعي أغفل إستناد المدعى عليه على أحكام قضائية بانه أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 1433/6/8هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فيهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن إستلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده بإستلام الثمن وتوافر كافة الأركان سر اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد إكتسبت تلك الأحكام الصفة

الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى.

ب- أن ما إدعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الإستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2 هـ فهو مردود عليه ذلك ان: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالإتفاقية إطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل

الدعوى - اثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماً تاماً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي

الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد إرتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفْعاً بعدم إستيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة احمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9690) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم إعتراضه على هذا التنازل « وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9010) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة او حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة.

ب/2: ومما يؤكد جوازية الإستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 1 هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طرية إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك ف، الشركة والتي أصبح شريكاً

منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعم في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 0هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (34/7050) وتاريخ 1434/2/10هـ « حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان.

2- جواباً على إدعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: أ- الثابت من لائحة الدعوى إختلاف المدعي-مورث البائع للحمص - والمدعى عليه - المشتري للحمص - في خروج المال « وحيث أنه من المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا إختلف البازل والمبدول له المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه « ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي « الأشباه والنظائر للسيوطي « كشاف القناع للبهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه الممّلك وهو ادري بجهة تمليكه).

صم ب- وعلى فرض - والفرض يساوتي العدم- صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - احمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول لا + ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولايؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث.

عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعى في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: - لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه « وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ- الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 2 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ « وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن

حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة» ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل» وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي . فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157) « وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص-بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طليوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158).

ب- ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي: من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الإسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث ان الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) إسترداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين « وحيث أن المدعي لم يطلب حق الإسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص » ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى.

ت- ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى "عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه في إستئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت إستلام مورث المدعى عليه وإستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو

حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) ..

ث- إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حمصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضحى معه هذا النشر مكتسبا للحجية في مواجهة المدعي.

الحادى_عشر: الدفع بعدم قبول.الدعوى لرفعها من غير ذى
صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي
يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى « وحيث ان
من المقرر اذا رجع البطلان لاعتبارات سر 4 3 اخرى 2-82
موضوعية كما هو الحال في انككام' احد اركان العقد الثلاثة الرضا
اوالمحل أوالسبب أوالتمن فان هذا البطلان: هو الذي يخضع
للقواعد العامة وتخلصّفي' أن العقد الباطل منعدم كاصل ولا ينتج
أثراً « ولا يزول البطلان بالاجازة وفي حالة البطلان يعاد
المتعاقدين ال الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد « وبما أن
المدعي أقر بصحة مان وى ف ط ل ا د شفع إلا كن عه فل كعم لذ
شد ريس صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. 7 3 - وبناء على
ما تقتّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلى: 3 درر ا قبول
الإستئناف شكلاً. عر ١ - "في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً برد الدعوى. رج 1 لحب " والله يحفظكم
ويرعاكم , , , 2 تعن ل: مقدمه ى 1 المحامي ١ سليمان بن محمد
السديري 8 ١ 2-8 | سو و ر إلى ٠ « 2 3 0 ني ١ 0 اخرى 2-82
32 ال و 5 62 إلى ٠ « 2 5-8 ني ١ 0 اخرى 2-82 [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-088 — مذكرة نقض؟ docx.

بطاقة الوثيقة

DOC-088	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة نقض؟ docx.	عنوان الوثيقة
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
650-647	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/18NCHtWd0dTaw2NWQVGO9hPIUjZgU2lpV/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أولاً: ملخص الوقائع

تعود وقائع النزاع إلى عقد مبيعة مؤرخ في ٢٠١٤/٩/٢٠هـ، بموجبه اشترى الطاعن من والده المرحوم/ أحمد عباس زيني كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية. وقد تضمن العقد في البند (ثالثاً) إقراراً صريحاً من المورث باستحقاق الطاعن لمبلغ ٧٨ مليون ريال كأتعاب عن إدارته للشركات لمدة ثلاثين عاماً.

بعد وفاة المورث، أقام المطعون ضدّهما دعوى ضد الطاعن بدعوى الغبن، وانتهت بإلزام الطاعن بمبلغ كبير. تقدم الطاعن بالتماس لإعادة النظر مستنداً إلى: (١) عقود تأسيس الشركات

وسجلاتها الرسمية، (٢) حكم محكمة التنفيذ بإبراء والدة الطاعن، (٣) صك الولاية الصادر بحق الوالدة، (٤) التناقضات الجوهرية في الأحكام السابقة. إلا أن الدائرة الاستئنافية رفضت الالتماس، مما استدعى هذا الطعن.

ثانياً: أسباب طلب النقض السبب الأول: مخالفة الحكم لأحكام نظام الإثبات وحجية المحررات الرسمية (المادتان ٢٥، ٢٦) إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالمستندات المقدمة من الطاعن والمتمثلة في عقود تأسيس الشركات وسجلاتها الرسمية الصادرة من وزارة التجارة وكاتب العدل، رغم أن هذه المستندات تعتبر محررات رسمية قاطعة في الإثبات ولم يطعن الخصوم في صحتها، ورغم أنها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن أدار هذه الشركات لمدة (٣٠) ثلاثين عاماً.

وقد نصت المادة (٢٥) من نظام الإثبات على أن المحرر الرسمي هو ما يشته موظف عام وفق الأوضاع النظامية، ونصت المادة (٢٦) على أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره. ولما كانت هذه المستندات مستوفية للشروط، فإن تجاهلها يشكل مخالفة صريحة للنظام.

السبب الثاني: إهدار حجية الإقرار القضائي (المادة ١٧) إن إقرار المورث في العقد باستحقاق الطاعن لمبالغ الإدارة يثبت أن هذه المبالغ داخلية في قيمة الصفقة. وقد نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات على أن "الإقرار حجة قاطعة على المقر ومن يخلفه".

وحتى لو افترضنا جدلاً وجود غبن في قيمة الحصص - وهو ما لم يثبت - فإن هذا الافتراض لا يغير من حقيقة أن المورث أقر باستحقاق الطاعن لهذه المبالغ. والأهم من ذلك، أنه في حال ثبوت الغبن، فإن الإشكالية الأكبر في منطوق الحكم تكمن في تجاهله لهذا الإقرار الحقيقي، حيث كان المفروض على المحكمة أن تخصم هذه المبالغ من المبلغ الذي حكمت به، لأن إقرار المورث بها يعني أنها جزء أصيل من قيمة الصفقة وليست دخيلة

عليها. وتجاهل المحكمة لهذا الإقرار رغم ثبوته جعل الحكم مجحفاً بحق الطاعن ومخالفاً لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات.

إن إقرار المورث في العقد باستحقاق الطاعن لمبالغ الإدارة يعني أن هذه المبالغ داخلية في قيمة الصفقة، وكان المفروض على المحكمة إنها تخصمها من المبلغ الذي حكمت به. هذا الإقرار هو حقيقة قائمة بذاتها، ولا يسقطها افتراض الغبن مهما كان. بل إن وجود هذا الإقرار يخلق إشكالية كبرى في منطق الحكم الذي تجاهله، إذ كيف يُحكم على الطاعن بدفع قيمة كاملة للحصص دون أن تخصم منها المبالغ التي أقر المورث باستحقاقه إياها؟

ولا يغير من ذلك سكوت المورث الطويل بعد العقد لمدة (٧) سبع سنوات، حيث عاش بعد نقل الحصص بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١ هـ ولم يدع المطعون ضده هذا الغبن، ثم تم تخارجهم في حصصهم بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٤ هـ ولم يدعوا الغبن أيضاً، مما يؤكد صحة الإقرار واستقرار التعاملات بناءً عليه.

السبب الثالث: شرط التعذر وتوافره (الفقرة ب من المادة ٢٠٠) إن عدم تمكن الطاعن من تقديم عقود التأسيس والسجلات التجارية في وقت سابق لم يكن بسبب تقصير أو إهمال، بل لظروف قاهرة تمثلت في: (١) تواجده خارج المملكة للعلاج خلال فترة الترافع، (٢) جائحة كورونا وإجراءاتها، (٣) تعثر الشركة الأمينة على المستندات وإشهار إفلاسها، (٤) حريق في المستودعات وما تبع ذلك من إجراءات تدقيق وفرز.

وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن شرط "التعذر" في الفقرة (ب) من المادة ٢٠٠ لا يقتصر على المستندات الجديدة فقط، بل يشمل المستندات القديمة التي تعذر تقديمها قبل الحكم لسبب قاهر.

السبب الرابع: الخطأ في تكييف حكم التنفيذ (المادة ٨٦) إن حكم محكمة التنفيذ رقم ٤٧٣١٤٦١٧٠٣ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٧ هـ والذي يثبت إبراء المطعون ضدها الثانية (والدة الطاعن) لذمته،

هو مستند قضائي جديد مكتسب قوة الأمر المقضي، صادر من جهة مختصة. وقد نصت المادة (٨٦) من نظام الإثبات على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. وإن وصف الدائرة لهذا الحكم بأنه "شأن تنفيذي لا يتعلق بموضوع الدعوى" هو خطأ في تكييف الواقعة، إذ أن هذا الحكم يثبت براءة ذمة الطاعن بناءً على إقرار الوالدة نفسه، ويدعم سبب الالتماس المستند إلى الفقرة (ز) بعدم تمثيلها تمثيلاً صحيحاً.

السبب الخامس: مخالفة حكم الصلح لحجية الأمر المقضي إن حكم الصلح والتخارج الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٢ هـ قضى بإقرار الأطراف - بمن فيهم المطعون ضده - بالصلح والتخارج من الشركات محل النزاع، وتضمن إبراء ذمة الطاعن من أي مطالبات مستقبلية. وقد نص البند (١/٤) من الحكم على أن الطرف الثاني (عدنان زيني) أقر "بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول... ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى... في الماضي والحاضر والمستقبل".

ورغم هذا الإقرار القضائي الملزم، فقد نظرت المحكمة في دعوى المطعون ضده مجدداً، مما يعد مخالفة صريحة لحجية الأمر المقضي.

السبب السادس: التناقض الجوهرى في أسباب الحكم (الفقرة هـ) لقد شاب الحكم المطعون فيه تناقضات جوهرية في أسبابه، من أبرزها: التناقض الأول: بخصوص موقف الطاعن من تقييم أبو غزالة نسبت المحكمة للطاعن أنه "قبل ورضي" بتقييم مكتب أبو غزالة، مع أن الثابت في حكم الصلح والتخارج أنه اعترض على هذا التقييم، ولم يتم التخارج والصلح إلا بقيمة مختلفة تماماً. هذا التناقض بين ما نسبته المحكمة للطاعن وبين الثابت في الأوراق يشكل خطأً جوهرياً في فهم الوقائع.

انامز برقألا ميققلاب ذخألا صوصخب: يناثلا ضقانتلا قالت المحكمة إنها أخذت بالتقييم الأقرب زماناً لانتقال الحصص، ثم تجاهلت أن التقييم الأقرب هو الوارد في العقد نفسه بين الأطراف، وأخذت بتقييم آخر أحدث. هذا التناقض في المنهجية التي اتبعتها المحكمة يجعل حكمها غير متسق مع أسسه التي بني عليها.

التناقض الثالث: بخصوص قيمة التخارج الفعلية تجاهلت المحكمة قيمة التخارج الفعلية التي تمت باتفاق الأطراف ونفذت أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، وأخذت بتقييم آخر مختلف تماماً. والأصل الشرعي والنظامي أن عقد الصلح والتخارج من أقوى العقود الملزمة، ويكتسب حجية قاطعة بمجرد توثيقه، والاتفاق اللاحق بين الأطراف ينسخ ما قبله من تقييمات، لأن إرادة الأطراف الحرة هي مصدر الالتزامات.

ومن المبادئ المستقرة في القضاء أن "الأسباب والمنطوق وحدة واحدة لا تتجزأ"، فإذا شاب الأسباب خلل جوهري أو تناقض، انعكس هذا الخلل على المنطوق وأفقده قوته النظامية. وهذه التناقضات مجتمعة تثبت أن تسبيب الحكم كان مشوباً بخلل جوهري انعكس على منطوقه، مما يوجب نقضه.

(ز) (رقفلا) أححص اليثمتة يناثلا اهدض نوعطملا ليثمت مدع: عباسلا ببسلا لقد ثبت بموجب صك الولاية أن المطعون ضدها الثانية (والدة الطاعن) قاصر عقلياً منذ الولادة، وهذا ما أقر به ابنها المطعون ضده الأول في صك الولاية. كما صدر حكم محكمة التنفيذ بإبراء الطاعن بناءً على إقرارها، مما يؤكد عدم رضاها بهذه الدعوى وأنها لم تقدم بإرادتها الحرة.

وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن الفقرة (ز) من المادة ٢٠٠ تهدف لحماية من صدر الحكم ضده ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً، سواء بسبب انعدام الأهلية أو خلل في الوكالة. وإن صدور صك الولاية بعد الحكم لا ينفي وجود الحاجة للولاية قبله، بل يعزز أن حالتها كانت تستوجب الولاية.

ثالثاً: الطلبات لذا، وبالله التوفيق، نطلب من عدالة المحكمة العليا:

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: نقض الحكم المطعون فيه رقم ٤٧٣١٩٨٢٦١٩ وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٧ هـ الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة.

ثالثاً: إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً أمام دائرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب النظامية الواردة في هذا الطعن.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-089 – مرفق 1 - مذكرة عزام خوج - 1434-07-05

بطاقة الوثيقة

DOC-089	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 1 - مذكرة عزام خوج - 05-1434	عنوان الوثيقة
05-07-1434	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
8	عدد الصفحات (تقديري)
658-651	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/17CqdRf-_q9T0u7TRwFzDs8yD5BEoysxS/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2، فُتات أسطر: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2؛ فُتات أسطر: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled مكتب عزام فيصل خوج امون ومستشارون قـ انونيون
Law Office of Azzam Faisal Khouj ATTORNEYS &
LEGAL CONSULTANTS ١٤٣٤/٧/٥ هـ الموافق ٢٠١٣/٥/١٥ م
صاحب الفضيلة الشيخ / السلام عليكم ورحمة الله و وبر القاضي
بالمحكمة العامة بجدة ركاتة،، الموضوع مذكرة ختامية الرقم:
٢٠١٣/٤/١٤٧ حفظه الله أتقدم لمقام فضيلتكم بهذه المذكرة
الختامية في الدعوى المقامة من موكلي المدعي بشأن إيقاف
التصرفات والحجز على ممتلكات والده أحمد عباس زيني
والمنتهى فيها بطلب تعيين مجلس ولاية، متوخياً إبراز بعض

الحقائق مدعومة بالمستندات على النحو الذي سنتشرف بإبرازه فوراً أولاً؛ فيما يخص بيع حصص المنهي عنه في شركة احمد زيني التجارية إلى ولده/ أسامة زيني.

(١) استقر الشرع على عدم جواز بيع الوكيل لنفسه لتضاد غرض الاسترخاء لنفسه والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل (٢) دون وازع أو رادع من شرع أو نظام قام نجل المنهي عنه أسامة زيني بتوثيق قرار شركاء مصدق من وزارة التجارة وموثق لدى كاتب عدل، تضمن شراؤه لحصة والده المنهي عنه في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال (مرفق (١)). (٣) بجلسة الأربعاء الماضي ١٤٣٤/٠٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨ م، اقر / أسامة أحمد زيني وكالة بشراء حصة الوالد (المنهي عنه) بمبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال، وهذا إقرار طوعي في مجلس القضاء (وهذا المبلغ يناقض تماماً ما دون بالأوراق الرسمية للشركة.

(٤) ورد تقرير تقييم الشركات المعد من قبل مكتب طلال أبو غزالة المحاسب القانوني والمكلف من قبل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة، متضمناً تقييم شركة احمد زيني التجارية بمبلغ يجاوز (٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثمانية وستون مليون ريال وهو قيمة استثماراتها في باقي الشركات، وهذا هو السعر الحقيقي والواقعي للشركة التي يملك فيها المنهي عنه (٩٠) تسعون بالمائة من رأس المال (مرفق (٢)). (٥) أقر المدعى عليه أسامة احمد زيني. في أكثر من محفل وأمام شهود بأنه قام بنقل ملكية الحصة إلى إسمه صورياً وأن الحصة في حقيقتها ما زالت مملوكة للوالد المنهي عنه احمد عباس زيني. (مرفق (٣) و(٤)).

(1) تم تداول بيع حصة المنهي عنه بين المدعى عليه ونفسه دون عرضها على الشريك الآخر بالشركة وهو شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المالكة لحصة قدرها (١٠) عشرة بالمائة

لتفعيل حق الإسترداد المنصوص عليه بالمادة (١٦٥) من نظام الشركات الساري.

صفحة 1 من ٣ - www.azzamlaw.com

info@azzamlaw.com ترخيص وزارة العدل رقم ٢٣/٢٢ -

عضوية الغرفة التجارية ٥٦٥٧٢ ٢٦١٥٦٠٠ :سكاف ٢٦١٥١٥١:

نوفيلت يراجتلا لومول زكرم فالخ ةيلحتلا عراش صب ٢٢٢٠

جندة ٢١٤٥٥ المملكة العربية السعودية Licence No. 22/23

Jeci No. 56573 Al Tahalia Street Behind Le Mall

Center Tel: 2615151 - Fax: 2615600 PO. 20320

Jeddah 21455 Kingdom of Saudi Arabia مكتب عزام

Law Office of فيصل خوج محامون ومستشارون قانونيون

Azzam Faisal Khouj ATTORNEYS & LEGAL

CONSULTANTS (٧) مؤدى ما سبق أن نجل المنهي عنه

أسامة زيني إستولى على حصة المنهى عنه البالغ قيمتها أكثر من

(٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال، (٤٥٠,٠٠٠)

أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط مستغلاً الآتي: _١ عدم إدراك

المنهى عنه والذي ثبت لفضيلتكم يقيناً من خلال إنتقالكم

ومعاينتكم الشخصية للمنهى عنه بمنزله.

ب الوكالات الشرعية الممنوحة من المنهى عنه لإبنه أسامة زيني

ولآخرين والتي تبيح لهم البيع والشراء.

ج الإدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي) وهو قرار الشركاء

الموثق لدى موظف رسمي هو كاتب عدل) بأن إدعى أن ثمن

الحصة المباعة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال في

حين أنها تجاوزت (٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون

ريال، وهي إحدى صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية

التي تعد من قبل موظفي الدولة العموميون.

ثانياً فيما يخص شهادة الشهود

جاءت شهادة الشهود بمجلس فضيلتكم قاطعة وحاسمة في

تأكيد عدم إدراك المنهى عنه وفقدانه الأهلية، وتوجت تلك

الشهادة بانتقال فضيلتكم - بغرض تحقيق الدعوى - إلى مقر المنهى عنه، والذي تبين لفضيلتكم عدم إدراكه وفقدانه الأهلية حيث لم يستطع تذكر أسماء أبنائه (طرفي التداعي)، وهنا يتعين الصمت والدعاء له بالصحة والعافية. أما وأن ينطلق الخصم المتداخل / أسامة زيني بالقدح والذم والتشكيك في ذمة الشهود ومنهم خاله (شقيق والدته) وهو الأولى بالإحترام والتقدير، وباقيهم من أبناء عمومته وأخواله المخالطين للمنهى عنه، فإن هذا أمر يدل على إفلاسه من الحجة وقول مرسل لا بيئة عليه ولا دليل، وتلاعب بالألفاظ لا محل له ولا يليق بساحات الشرع والقضاء، ولا يستحق مجرد عناء الرد والتفنيد.

على أنه يجب التنويه أن شهادة الشهود تصب في صالح المنهى عنه إذ الغرض منها الحفاظ على أمواله ومقدراته، وبالبداهة أيضاً تصب في صالح أبنائه.

ثالثاً: فيما يخص التقارير الطبية بشأن المنهى عنه.

(١) إن حالة المنهى عنه الشيخ/ أحمد عباس زيني ثابتة بموجب التقرير المؤرخ في ٢٠١٠/١١/٩م الصادر عن مستشفى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة والذي أكد بأنه يعاني من ضعف في التركيز وفشل التمييز لأبسط الأسئلة وكذلك عدم المقدرة على التعرف على بعض أعضاء أقربائه وكذلك فشل في معرفته للأعضاء المقربين من عائلته (وهذا ما ثبت يقينا لفضيلتكم وبشكل عام فإن التشخيص الأخير للمنهى عنه هو تدهور هام في الوظيفة الإدراكية الناتجة من الخرف الشيخوخي المتقدم.

(٢) أن الوضع الصحي والعقلي للمنهى عنه أحمد عباس زيني متدهور جداً، ولا يستطيع التمييز ولا يدرك الأوقات ولا يستطيع التعرف على أولاده وزوجته الساكنين معه ومن في صفحة ٢ من ٣ www.azzamlaw.com - info@azzamlaw.com مكتب عزام فيصل خوج محامون ومستشارون قانونيون Law Office of Azzam Faisal Khouj ATTORNEYS & LEGAL CONSULTANTS حكمهم وهذا ثابت بالمحضر المؤرخ

١٤٣٢/٢/١٨ هـ المحرر من قبل فضيلة الشيخ إبراهيم اللحيدان ناظر الإنهاء والذي تضمن - في مجمله - أن المنهي عنه حضر إلى مكتب فضيلته وتبين أنه غير مدرك لأشياء كثيرة. (٣) أن المنهي عنه لم يمثل نظاماً في الدعوى موضوع الإنهاء رقم (٣٢/١٦١٠٤) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٢ هـ رغم إحضاره من قبل ابنه أسامة أحمد زيني وعند مثوله لدى فضيلة ناظر الدعوى لم يصدر عنه إقرار أو رفض أو إفهام لفضيلته أنه يتمتع بقواه العقلية والتزم الصمت تماماً حيال كل ذلك.

رابعاً: وأخيراً. ثبت لمقام فضيلتكم بناء على التوضيح أعلاه أن أسامة زيني إستغل الوكالات عن الوالد، في نقل ملكية حصته في شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠ هـ، أي قبل (٣) ثلاثة أشهر تقريباً من تاريخ رفع وطلب الإنهاء الأصلي المقيد بتاريخ ١٤٣٢/١/١ هـ، وهي - بلا شك - ضمن فترة الرتبة.

فهذه الأسباب ولما لدى فضيلتكم من أسباب أسمى وأفضل. يطلب المدعى (١) تعيين مجلس ولاية يتولى إدارة شئون الوالد المنهي عنه أحمد عباس زيني. (٢) تقرير فترة الرتبة السابقة على تاريخ تقديم طلب الإنهاء رقم (٣٢/٣٠٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/١ هـ إستناداً لشهادة الشهود والتي تؤكد أنها لا تقل عن خمس سنوات سابقة علي تاريخ طلب الإنهاء الأصلي.

(٣) إحالة الشق المتعلق بتزوير قرار الشركاء إلى الجهات المختصة لتحقيقه وإتخاذ اللازم نظاماً.. وفقكم الله ورعاكم وأدامكم سنداً للضعفاء والمظلومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، المحامي رام فيصل خوج صفحة 3 من 3
www.azzamlaw.com - info@azzamlaw.com شركة
أحمد زيني التجارية ست: ٤٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال
Ahmed Zainy Trading Co

مرفق رقم (1) C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000

قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني

التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ

الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1 -
أحمد عباس زيني بن زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده
١٤٢٨/٤/١٨ هـ طرف أول طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني
التجارية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم
٤٠٣٠١٦٩١٠٢ وتاريخ. والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل
جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣ /ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل
جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٨/٤/ص وتاريخ ١٤٢٩ /١٢/٣
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل
جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥ /٤ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ.
وحيث أن الطرف الأول السيد / أحمد عباس زيني بن زيني تنازل
بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصة
(أربعمئة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص
والبالغ (ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال
لاغير) رقم ١٧٣٠١٠٠٨٠ و تاريخ وذلك إلى السيد / أسامة أحمد
عباس زيني، سعودي ١٣٩٢ /٢/١٥ هـ صادرة من مكة كشريك
جديد في الشركة (ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) والذي
قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها
من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه
من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع
كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وبراءة لذمة الطرف
المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من
ثلاثة أرباع رأس المال والتي تمثل ٤٨٨,٥ حصة (أربعمئة
وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة والتي تعادل ٩٧,٧ %،
تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

أولاً:: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا
القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة على النحو التالي:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال
رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل
أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة شريك طرف أول عمارة أوزكو ص ب
٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

٥٤٣٩١٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ ص ب
P.O.Box 54399 Jeddah 21514 - Tel: 6065348 - Fax:
6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس
المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 / السادة /
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسئولية
محدودة - مسجل بالسجل التجاري المدينة جدة تحت رقم
٤٠٣٠٩٤٨٢٥ وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها
لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ - ٩٢ جلد ٧/٤ في
١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة
٢١٥١٤ شريك طرف ثاني. ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد
التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل
كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠
ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة
(خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠
ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - م اسم
الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أحمد زيني وأولاده
الاجمالي عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة بالريال
الحصص بالريال المئوية النقدية ١٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩%. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1.%1. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

سادساً

: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين والله ولي التوفيق,,, الطرف الأول المتنازل الطرف الثاني الاسد / أحمد عباس زيني بن زيني شركة أحمد زيني وأولاده التوقيع / التوقيع الحرية الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثانياً: صافي حقوق الشركاء المعدلة واثرتجاوزات بالتقييم واثرتجاوزات

أ - تتألف صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم واثرتجاوزات كما يلي: - شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني وأولاده ريال سعودي التجارية ريال سعودي المجموع ريال سعودي ريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني رصيد غير مادي (لم يوزع) ٥٤٣,٢٠٢,٣٩٤ ٣٥٢,٨١٩,٣٨٦ ١٩٠,٣٨٣,٠٠٨ ٧٠٣,٦٢٥ ٢٠٠,٥٧٣,٧٧٣ ٧,٩٦٨,٧٧٣ ٩١,٦٧١,٥٢٤ ٧٢,٧١٨,٢٧٣ ٣,١٨٧,٥٠٩ ٧٥,٩٠٥,٧٨٢ ١٩٢,٦٠٤,٨٥٢

٤٢,٤٧٥,٤٨٠ ١,٥٩٣,٧٥٤ ٤٤,٠٦٩,٢٣٤ AA, EAE, 10 ٣,١٨٧,٥٠٩
١,٠٠٠ ٩٥٥,٤٢٣,٥٥٩ ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ٥٨٦,٦٦٥,٦٢٨ \- تفاصيل
احتساب حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده - (ب). -
تفاصيل احتساب حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية
- (ج).

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/قى لعام ١٤٣١ هـ
ورقم ٢/١٣٧٥/لى لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة جدة - المملكة
العربية السعودية تقرير خبرة اقرار بشهادة أقر أنا / عابد عبد
الكبير زيني المتوكل سعودي الجنسية - بموجب السجل المدني
رقم (1010793501) وأنا حائز لكامل الشروط والصفات
الشرعية والنظامية للإقرار والشهادة، وأشهد بأن السيد / أسامة
أحمد عباس زيني وفي غضون شهر يناير/ صفر قد قرر أمامي
وبحضور شخصي بأنه قام بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد
زيني التجارية بنقل ملكية حصة الوالد / أحمد عباس زيني الى
اسم / أسامة أحمد عباس زيني الشخصي واثبت ذلك أمام وزارة
التجارة وكاتب عدل وأن ذلك تم حسب افادته كإجراء صورتي
بغرض تسيير أعمال الشركة لدى البنوك، كما قرر أمامي
وبحضور شخصي أنه قام بهذا الاجراء صورياً وفي المقابل حرر
إقرار بذلك أشهد عليه أبنائه بأن تلك الحصة في حقيقتها كانت
ولا زالت حقيقة وواقعا مملوكة وباسم. والده / أحمد عباس
زيني، وهذه شهادة مني بذلك أقر بها دون ضغط أو اكراه
وبمطلق ارادتي الحرة ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، كما أقر
باستعدادي للإدلاء بهذه الشهادة أمام أي جهة شرعية أو نظامية
متى طلب ذلك، وهذه شهادة مني بما ذكر. [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

الشاهد : عابد عبد الكبير زيني المتوكل سجل مدني:
1010793501 جوال 0504631945 اقرار بشهادة أقر أنا /
فهد حامد زيني - سعودي الجنسية - بموجب السجل المدني رقم
(١١٨٩٩-١-٢٢٦٠) وأنا حائز لكامل الشروط والصفات الشرعية

والنظامية للإقرار والشهادة، وأشهد بأن السيد / أسامة أحمد عباس زيني و قد قرر أمامي وبحضوري شخصياً بأنه قام بنقل ملكية حصة الوالد / أحمد عباس زيني الى اسم / أسامة أحمد عباس زيني الشخصي وأن ذلك تم حسب افادته كإجراء صوري بغرض تسيير أعمال الشركة لدى البنوك، كما قرر أمامي وبحضوري شخصياً أنه قام بهذا الاجراء صورياً وفي المقابل حرر إقرار بذلك بأن تلك الحصة في حقيقتها كانت ولا زالت حقيقة وواقعاً مملوكة وباسم والده / أحمد عباس زيني، وهذه شهادة مني بذلك أقر بها دون ضغط أو اكراه وبمطلق ارادتي الحرة ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، كما أقر باستعدادي للإدلاء بهذه الشهادة أمام أي جهة شرعية أو نظامية متى طلب ذلك، وهذه شهادة مني بما ذكر لمن حامد زيني إسم الشاهد: فهد حامد زيني 1- توقيع الشاهد سجل مدني: ١١٨٩٩-٠٢٢٦-١ جوال ٠٥٠٥٦٨١٢٣٧ : [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-090 – مرفق 2 - مذكرة أبو راشد - 1443-01-04

بطاقة الوثيقة

DOC-090	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 2 - مذكرة أبو راشد - 04-1443-01	عنوان الوثيقة
04-01-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
664-659	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ny5RjL1-NXOPHnxTPSApkpXWwQsU39Qx/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
 والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
 Law office of Khalid Sami Abu ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
 Rashed (AA) بسم الله الرحمن الرحيم Legal
 Consultancy and Legal Profession License No.
 (23/140) Ministry of Justice VAT No.:
 310041499400003 الرقم ٢١/١٣٦٤ التاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م
 الموافق t. / ٠١ / ١٤٤٣هـ سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني -
 المدير العام (القضايا الشخصية) حفظه الله ه صورة لسعادة

المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة
القانونية حفظه الله.. صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان -
مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته الموضوع: مسودة مذكرتنا الجوابية المزمع تقديمها رداً
على المذكرة المقدمة من المدعي / عدنان أحمد عباس زيني
ضد السيد / أسامة أحمد عباس زيني والمنظورة لدى الدائرة
التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة بالقضية رقم (٤٧١٧) لعام ١٤٤٢هـ.

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم مسودة مذكرتنا الجوابية
المتضمنة الرد على مذكرة المدعي المشار إليها أعلاه بشأن
دعواه المقامة ضد السيد / أسامة أحمد عباس زيني واليت
يطالب فيها مبلغ وقدره (٣٦٨ ، ٧٥٧ ، ٩٣١) ثلاث مائة وثمانية
وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد
وثلاثون ريال، أملين التكرم بالإطلاع عليها وإفادتنا بمرئياتكم
حيالها حتى تتمكن من تقديمها بصيغتها النهائية شاكرين لكم
كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته ، ، ، tavs المحامي خالد عضو معهد المحكمين
الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس
التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية -
أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
K.S.A- Jeddah, Satia Bint Abdulmutalib Street ٢١٥١١
- Tel.: 6554777/6550303 - Fax: 6550707 - P.O.Box:
40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org
www.aburashed.org مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة
العدل الرقم الضريبي: ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ باداني Law office

of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
Justice VAT No.: 310041499400003
الرحيم الرقم (مسودة) التاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م الموافق ٠٤ /
١٤٤٣هـ حفظهم الله أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء
الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية رداً على
لائحة دعوى المدعي / عدنان أحمد عباس زيني المقامة ضد
موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة بالقضية رقم (٤٧١٧)
لعام ١٤٤٢هـ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز لفضيلتكم إجابتنا على لائحة
دعوى المدعي المذكور أعلاه فيما يلي:
أولاً:

لا صحة جملة وتفصيلاً ما زعمه المدعي / عدنان أحمد عباس
زيني في دعواه المقامة ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني،
والتي جاء فيها أن موكلنا (وأثناء نظر دعوى الولي المقامة منه
ضد مورثهم (والدهم) والتي كان يطالب فيها بإقامة مجلس
ولاية عليه (والده) بأنه استغل الوكالات الممنوحة له من مورثه
(يرحمه الله) بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني
التجارية) ذات مسؤولية محدودة (سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢)
من مورثه ولنفسه ووقع عن البائع وعن
المشتري ويطالب بسداد المبالغ المستحق في ذمة موكلنا
والبالغ (٣٦٨ ، ٧٥٧ ، ٩٣١) ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع
مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال...
إلخ) ، وتأكيذاً وإثباتاً لذلك نوضح لفضيلتكم الحقائق التالية: 1.
المدعي وبإقراره الصريح أعلاه بأن سبق وأن تقدم بدعوى
قضائية ضد والده (يرحمه الله) يطالب فيها بإقامة ولي عنه
والحجز التحفظي على أرصده، بحجة أن والده (يرحمه الله)
رجل كبير في السن ويعاني من المرض والنسيان مما يجعله لا

يحسن التصرف في أمواله وما عليه وأن موكلنا هو الوكيل عنه،
وبناءً عليه صدر حكم نهائي وقطعي منذ تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ
بصرف النظر عن طلبه بإقامة ولي على والده / أحمد زيني
(يرحمه الله) ورفع الحجز التحفظي على أرصده وفقاً لما هو
مثبت في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / إبراهيم بن علي عبد
الله اللحيان القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المملكة
العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
٦٥٥٠٣٠٣/٦٥٥٤٧٧٧ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
K.S.A - Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street ٢١٥١١
- Tel.: 6554777 / 6550303 - Fax: 6550707 -
P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail:

www.aburashed.org info@aburashed.org مكتب
المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة
Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession برقم (٣٣٢٨٦٣٩٢)
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ (المرفق صورته)، مما يؤكد ويثبت
لفضيلتكم قد ثبت على المقتضى الشرعي عدم صحة زعم
المدعي أن مورثهم (يرحمه الله) كان حال حياته يعاني من
المرض والنسيان لا يحسن التصرف في أمواله وما عليه !!)
مستند رقم 1 (٢ البيع الذي تم ما بين موكلنا ووالده (يرحمه
الله) والذي تنازل بموجبه والده إلى موكلنا بالبيع عن كامل
حصصه في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢) والبالغ عددها (٤٥٠) حصة
بذات قيمتها الاسمية وقدرها (٤٥٠ ، ٠٠٠) أربعمئة وخمسون
ألف ريال والتي تعادل نسبة (٩٠) من إجمالي حصص الشركة
بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً
صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام، ومدقق من قبل
وزارة التجارة، ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية
الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٢٧٥) صحيفة (١٧٢)
مجلد (٨/ع) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ وفقاً لما هو مثبت في قرار

(المرفق) صورته)، أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده (يرحمه الله) المشار إليها أعلاه والتي يزعم فيها بأنه رجل كبير في السن ويعاني من المرض والنسيان مما يجعله لا يحسن التصرف في أمواله وما عليه، بأكثر من عام !!!.

(مستند رقم ٢) مورث موكلنا (يرحمه الله) عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى موكلنا تم هذا البيع حال حياته وبحض إرادته الحرة وكان بكامل قواه العقلية وإرادته الحرة والمعتبرة شرعاً ونظاماً ودون إجبار أو إكراه من أحد، وأن اتمام البيع وإثباته أمام كاتب العدل منذ تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠١٠م، أي قبل إدعاء المدعي أن والده (يرحمه الله) لا يحسن التصرف في أمواله وما عليه وثبوت عدم صحة ذلك على المقتضى الشرعي بأكثر من عام، وخير إثبات على ذلك !!!.

٤. من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل حصص المتنازل عنها لموكلنا أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع مورثنا موكلنا هو وكيله الشرعي / جابر علا الله بن جيران وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء الموفق أعلاه، وليس موكلنا المشتري !!!، كما جاء في زعم المدعي في لائحة دعواه أعلاه، مما يثبت معه عدم مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession صحة زعمه وفي ذات الوقت صحة البيع الذي تم بين الطرفين (البائع والمشتري) ومثبت أمام كاتب العدل !!!.

ه. نصيب المدعي في شركة أحمد زيني وأولاده الشريكة في شركة أحمد زيني التجارية والتي تعادل نسبته (١٠) بالمائة من إجمالي حصص الشركة سبق وأن تم تسوية بين ورثة الشيخ / أحمد عباس زيني (يرحمه الله) بموجب الصلح (المرفق صورته) الذي تم بينهم وبين موكلنا والذي تم بموجبه صدر حكم

نهائي وبات من الدائرة الإدارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم (٢/١٧/١٨٥) لعام ١٤٣٢هـ والذي يقضي باعتماد الصلح بين أطرافه واجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنها للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به، وبناء على هذا الصلح أنت جميع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية والذي قام بعد ذلك بتصفية هذه الشركة نهائياً وشطب سجلها التجاري وفقاً لما هو مثبت في شهادة شطب سجل (المرفق صورته) والصادرة من وزارة التجارة والصناعة ومذيلة بتوقيع مدير عام إدارة الشركات بمحافظة جدة بتاريخه ١٤٣٧/٠٤/١١هـ (مستند رقم ٣-٥)

ثانياً: أما فيما يتعلق الدائرة التجارية الموقرة والمتضمن تزويدها بالمستندات الخاصة بالشركة وإستجابة

لطلب مقام الدائرة، نرفق لفضيلتكم المستندات التالية: ١. صورة من عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٥٨) صحيفة (٥٨) مجلد (١٣/ش/م) و تاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣هـ. (مستند رقم ٦) ٢. صورة من قرار الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل لدى الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة جدة (بالصحيفة) ١٢٠ (وعدد (١١٦) من المجلد (٨/٤ ص) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٠٣هـ (مستند رقم ٧) .. صورة من قرار الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٥٢) صحيفة (٥٢) مجلد (٥/٤/ع) و تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٤هـ.

(مستند رقم ٨) Law office of Khalid Sami Abu

Rashed Legal Consultancy and Legal Profession بودا

Abe Re مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات

القانونية والمحاماة ٤. صورة من قرار الشركاء في شركة أحمد

زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل الغرفة التجارية

الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (١٣٠) صحيفة (٨٢) مجلد

(٢/٤/٩) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ.) مستند رقم (٩) صورة من السجل التجاري الخاص بشركة أحمد زيني التجارية المحدودة. (مستند رقم ١٠) لذلك وتأسيساً على جميع ما تقدم وبعد أن قدمنا لفضيلتكم كافة البيانات التي تثبت صحة البيع التنازل الذي تم ما بين موكلنا ووالده حال حياته (يرحمه الله) وعدم صحة جميع مزاعم المدعي الواردة في دعواه على النحو الموضح تفصيلاً ومثبت بالبيانات المرفقة أعلاه، نطلب من الدائرة التجارية الأولى الموقرة إصدار الحكم بمطالب موكلنا التالية: -١ صرف النظر عن الدعوى المقامة المدعي / عدنان أحمد عباس زيني ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني بكافة ما أشتملت عليه من مطالب، لكون مطالبه في الدعوى غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، فضلاً عن عدم قيام دعواه على سند صحيح من الشرع أو النظام أو حتى الإنفاق، للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه. إلزام المدعي / عدنان أحمد عباس زيني بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة نيابة عنه أمام فضيلتكم وهي مبلغ وقدره (٥٠٠، ٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحامي خالد سامي أبو راشـد عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن. محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) LAVA

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-091 – مرفق 3 - مذكرة أبو راشد - 1443-01-23

بطاقة الوثيقة

DOC-091	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 3 - مذكرة أبو راشد - 23-1443-01	عنوان الوثيقة
23-01-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
670-665	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hzZWAMl3oQwH-lqtp55Dxg7Gv_cP2Siu/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5، فُتات أسطر: 8	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5؛ فُتات أسطر: 8	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
Law office of Khalid Sami Abu ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
Rashed Legal Consultancy and Legal Profession
License No. (23/140) Ministry of Justice VAT No.:
310041499400003 (AA)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٢١/١٤٩٠ التاريخ ٣ / ٠٨ / ٢٠٢١م الموافق ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٣هـ
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى

بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حفظهم الله الموضوع: مذكرة جوابية رداً على المذكرة المقدمة
من قبل المدعي / عدنان أحمد عباس زيني بتاريخ
١٤٤٣/٠١/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥ م في دعواه المقامة ضد
موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة برقم (٤٧١٧) لعام
١٤٤٢ هـ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز للدائرة ردنا على المذكرة
المقدمة من المدع وفقاً لما يلي: أولاً: الدفع الشكلي: ندفع بعدم
إختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وذلك إستناداً
إلى نص المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية
والتي نصت على أن (الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء
ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب
آخر، وكذا الدفع بعدم جواز

نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة
تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وذلك
يُعزى إلى أن الدعوى من إختصاص المحاكم العامة حيث أن
موضوع الدعوى هو الإدعاء بقيام موكلنا بإستغلال الوكالة
الممنوحة له من قبل والده وهي دعوى محاسبة وكيل، وبالتالي
تخرج عن إختصاص المحاكم التجارية وفقاً لاحكام المادة (١٦)
من نظام المحاكم التجارية.

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب
- هاتف: ١٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب
٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint
Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 -
Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-
mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org
Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal

ثانياً: الدفع الموضوعي:

1- في البدء نؤكد على أن بيع الحصص الذي استند إليه المدعي في تأسيس دعواه و الذي تم بين موكلنا ووالده (يرحمه الله) والذي تنازل بموجبه والده بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢) والبالغ عددها (٤٥٠) حصة بذات قيمتها الاسمية وقدرها (٤٥٠ ، ٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال والتي تعادل نسبة (٩٠) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً من الناحية القانونية، وجرى تدقيقه من قبل وزارة التجارة وتم توثيقه لدى كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٢٧٥) صحيفة (١٧٢) مجلد (٤/٨ /) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء (المرفق صورته)، أي قبل إقامة المدعي لدعواه ضد والده (يرحمه الله) للمطالبة بتعيين ولي عليه وذلك بأكثر من عام \!\!\!، الأمر الذي يدحض إدعاءات المدعي في الفقرتين الأولى والثانية من مذكرته موضوع الرد.

(مستند رقم ١) إردافاً إلى ماورد في الفقرة (1) أعلاه فإن مورث موكلنا (يرحمه الله) عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى موكلنا تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة، والأهم من ذلك ما ذكرناه في الفقرة أولاً أعلاه وهو إن اتمام البيع وتوثيقه أمام كاتب العدل منذ تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ الموافق مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Legal Consultancy and Legal Profession Law office of Khalid Sami Abu Rashed ((AA) المحامون ٢٠١٠/٠٨/٣٠م، أي قبل إدعاء

المدعي أن والده (يرحمه الله) لا يحسن التصرف في أمواله ومطالبته بإقامة ولي عليه.

١- ليس صحيحاً ما ذكر في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعي و لم يقدم المدعي دليلاً قاطعاً يثبتته والصحيح أن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها لموكلنا لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع - مورث- موكلنا هو وكيله الشرعي السيد / جابر علا الله بن جيران، وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء المرفق أعلاه، وليس موكلنا من قام بالتوقيع عنه نفسه كمشتري وعن البائع، كما جاء في لائحة دعواه، وبالتالي فالبيع صحيح قانوناً وموثق لدى كاتب العدل وقدمنا قرار الشركاء الذي يثبت ذلك بصورة قاطعة ؛مما يؤكد مجدداً عدم صحة دعوى المدعي بجميع وقائعها وخلوها من

البيانات التي تدعمها بجميع تفاصيلها.

4- أثبتنا لدائرتكم أن بيع الحصص لموكلنا كان بيعاً صحيحاً ومدققاً من قبل وزارة التجارة وموثقاً لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة وأرفقنا قرار الشركاء الذي يثبت ذلك، كما فقدنا إدعاء المدعي بأن موكلنا استغل الوكالة ووقع نيابة عن البائع والمشتري وأثبتنا بموجب قرار الشركاء المشار إليه أن من قام بالتوقيع على القرار المتضمن بيع كامل حصص المتنازل عنها لموكلنا لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة هو وكيل مورث موكلنا السيد / جابر علا الله بن جيران وليس موكلنا أصالة.

Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal

Consultancy and Legal Profession مكتب المحامي خالد

سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة عالي سامي

لذلك نطلب من الدائرة التجارية الأولى الموقرة إصدار الحكم

بمطالب موكلنا التالية: ١ صرف النظر عن الدعوى المقامة من

المدعي / عدنان أحمد عباس زيني ضد موكلنا / أسامة أحمد

عباس زيني بكافة ما أشتملت عليه من مطالب. إلزام المدعي /
عدنان أحمد عباس زيني بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلنا
في سبيل متابعة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة نيابة عنه
لدى دائرتكم بمبلغ وقدره (٥٠٠ ، ٠٠٠) خمسمائة ألف ريال
وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته المحامي خالد سامي أبو راشد عضو
معهد المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز
التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة
العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز
(سابقاً) ٤ ١٧١١ شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠٣
رأس المال: ٥٠٠,٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء
بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة احمد زيني التجارية شركة
ذات مسئولية محدودة بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١ هـ الموافق
٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: - ا احمد
عباس زيني بن زيني - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول
طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة
المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠٣
وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل
جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤/٣/١٤٢٨
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل
جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٤ / ٨ / ص وتاريخ ٣/١٢/
١٤٢٩ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب
عدل جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/٤ / ع وتاريخ ٤/٤/١٤٣٠ هـ.
وحيث أن الطرف الأول السيد / أحمد عباس زيني بن زيني تنازل
بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصة)
أربعمائة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص
والبالغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال (أربعمائة وخمسون ألف ريال) وأن قيمة
الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السيد /

أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة كـشريك جديد في الشركة) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال والتي تمثل ٤٨٨,٥ حصة (أربعمائة وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة) والتي تعادل ٩٧,٧%، تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

١ أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ الشرع وصادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax: 6065431 هـستند اتمى (1) شركة أحمد زيني التجارية ست ١٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة -

مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ و تاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ ٩٢ جلد ٧/٤ في ١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ. ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال (سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء ٥٠ كما يلي: - عدد الحصص قيمة الحصة اسم الشريك النقدية بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة المئوية أسامة أحمد عباس زيني ٢ شركة أحمد زيني وأولاده الاجمالي ٥٠٠ 9% [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٤٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٤٥٠ 1% ٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠ 1% ٥٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠
ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم.
خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل. سادساً: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الأخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين.

والله ولي التوفيق،،، الطرف الأول المتنازل الاس / أحمد عباس
زيني بن زيني التوقيع / الطرف الثاني شركة أحمد زيني وأولاده
التوقيع / الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني
التوقيع / دادن مص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ -
فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ وع وزارة القرارة والعمد" بمحافظة جس
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax:
13: 18/02 6065431 وزارة العدل، قسم الوثيق العقود

الحمد لله وحده الله ولا لا ي أنا رشيد بن شديد الحربي
كانت الأحدار التجارية الصناعية بمحافظة جدد قد جرى
علي

سو ما رفيع ١٦ / ١٠ / ١٤٢١هـ ضا القرار يسجل عقود الشركات
باعت الرقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ جلد ١٤/٨ وذلك بحضور وتوقيع
الأطراف المعنية: - تحريراً ١٦/١٠/١٣٢١هـ صلى الله على وآله
وصحبه أجمعين.

كاتب الضبط باد رشيد بن شديد العراقية وزاد تابع ()

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-092 – مرفق 4 - مذكرة أبو راشد - 1443-01-28

بطاقة الوثيقة

DOC-092	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 4 - مذكرة أبو راشد - 28-1443-01	عنوان الوثيقة
28-01-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموثر)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
672-671	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1j2VYyYFekoTtul8-il8EESkojzRCKejR/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ريمانى. Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession License No. (23/140) Ministry of Justice VAT No.: 310041499400003 23/HD
راشد للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠)
وزارة العدل الرقم الضريبي: ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ بسم الله
الرحمن الرحيم سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني - المدير العام (القضايا الشخصية) الرقم ٢١/١٥٣٧ التاريخ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥ م ١٤٤٣/٠١/٢٨ حفظه الله .. صورة لسعادة المستشار القانوني | الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة

القانونية حفظه الله .. صورة لسعادة الأستاذ / أنور با حميشان -
مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته حفظه الله الموضوع: المذكرة الجوابية المقدمة للدائرة
التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى المقامة من
قبل عدنان زيني ضد السيد / أسامة أحمد زيني المقيمة بالقضية
رقم (٤٧١٧) لعام ١٤٤٢هـ. إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم
علماً بتقديم مذكرتنا الجوابية على الدعوى ، المشار إليها وذلك
عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٢م
(مرفق صورة الطلاب، لذا نأمل التكرم بالعلم والاحاطة وتفضلوا
بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته المحامي خالد سـ امي أبو راشـد ١٧٥٦ عضو معهد
المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم
لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل
السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً)
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب
- هاتف: ٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب
٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint
Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 -
Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-
mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org
ناجر najiz طلبات الخبرة الأحكام [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

الطلبات (1)

خدمات التحقق جميع الخدمات الإلكترونية حایل المرخصين رقم
الطلب 437066473 2021/09/0200 11: 12 AM نوع
الطلب طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات
القرارات Auditalian تاجر najiz VISION 2030
1950@mai.gov.sa 1950 الشروط والحكام جميع الحقوق
محفوظة © 2021 وزارة العدل نص الحكم طلب على القضية

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-093 – مرفق رقم 5 - مذكرة جوابية من مكتب المحامي ابو
راشد في الدعوى رقم 4717 بتاريخ 06-03-1443هـ.pdf
بطاقة الوثيقة**

DOC-093	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق رقم 5 - مذكرة جوابية من مكتب المحامي ابو راشد في الدعوى رقم 4717 بتاريخ 06-03- 1443هـ.pdf	عنوان الوثيقة
06-03-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
674-673	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1R4cwoCRDiodDoeARZpao4T ro18HOVQwz/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي
CD Law office of Khalid سامة ابودان ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal
Profession License No. (23/140) Ministry of Justice
VAT No.: 310041499400003 بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني - المدير العام (الدعوى الشخصية) .. صورة لسعادة المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة القانونية.. صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان - مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرقم ٢١/١٧٦١ التاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق ١٤٤٣/٠٣ هـ حفظه الله الموضوع: تقديم مذكرتنا الجوابية بشأن الدعوى المقامة من قبل المدعي / عدنان أحمد عباس زيني ضد / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة برقم (٤٧١٧) لعام ١٤٤٢هـ.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لعدم تمكننا من تقديم المذكرة عبر نظام ناجز وذلك لظهور رسالة خطأ تفيد بأنه يوجد طلب مسبق تحت الاجراء كما هو موضح بالأشعار (مرفق صورته) عليه تم إرسال المذكرة الجوابية عبر البريد الالكتروني للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، لذا نأمل التكرم بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته T1 المحامي خالد امي أبو راشد عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - مُحكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف: ١٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 - Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org تاجر hajiz خدمات التحقق جميع الخدمات الإلكترونية دليل المرخصين تفاصيل القضية رقم 42824717. قيد النظر تاريخ القضية 2021/08/03 الصفة محامى نوع القضية الشركات

النظامية المحكمة المحكمة التجارية بجدة الدائرة الدائرة
التجارية الدولي

الطلبات على القضية

طلب وقف السير في الدي. خطأءارجلاً تحت قبسم بلط دجوي
اوقع طلب الاعتراض على حك اسم الطلب Q إلغاء طلب تغيير
موعد جلسة طلب تقديم مذكرة الرد على الدعوى و تبادل
المذكرات طلب إفراج إعادة النظر في قضية مشطوبة طلب
إقرار القناعة بالحكم طلب إحالة للعفو طلب إعادة المضبوطات
طلب تصحيح الحكم أو تفسيره طلب تأجيل جلسة طلب حضور
جلسة عن بعد المذكرات المقدمة على القضية مذكرات المدعي
الإجراء الاسم الصفة تاريخ إيداع المذكرة مذكرات المدعى عليه
الصفة تاريخ إيداع المذكرة الإجراء

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-094 – مرفق 6 - مذكرة أبو راشد - 15-03-1443

بطاقة الوثيقة

DOC-094	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 6 - مذكرة أبو راشد - 15-03-1443	عنوان الوثيقة
15-03-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
679-675	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ZqHby4sZe6fDyc7Va5-xGwbvNPFRSQuv/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
 والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
 ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ بسم الله الرحمن الرحيم Law office of
 Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
 Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
 Justice VAT No.: 310041499400003 الرقم ٢١/١٨٦٥
 التاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ سعادة الأستاذ /
 أحمد بن أسامة زيني - المدير العام (القضايا الشخصية) ..
 صورة لسعادة المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين -

مدير الإدارة القانونية.. صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان -
مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته حفظه الله الموضوع: وقائع جلسة يوم الثلاثاء
٢٠/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١م في الدعوى رقم (٤٢٨٢٤٧١٧)
المقامة من قبل عدنان أحمد زيني ضد السيد /
أسامة أحمد زيني والمنظورة لدى الدائرة الاولى بالمحكمة
التجارية بجدة إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحضور
الجلسة وحضور وكيل المدعي حيث قدمنا مذكرتنا الجوابية
(مرفق صورتها) وبعد إطلاع وكيل المدعي عليها طلب الإمهال
للرد، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء
٤/٤/١٤٤٣هـ الموافق ٩/١١/٢٠٢١م الساعة (١١ : ٤٠)
صباحًا، وذلك لتقديم وكيل المدعي مذكرته الجوابية عبر نظام
ناجز أو إيميل الدائرة خلال (٣) أيام ثم نقوم بالرد على مذكرة
المدعي خلال (٣) أيام التي تلي رد المدعي، لذا نأمل التكرم
بالعلم والإحاطة وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خالد المحامي ليجي عضو معهد
المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم
لدول مجلس التعاون محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية -
أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
١٦٥٥٤٧٧٧ / ٣٠٣ - ٦٥٥ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
٢١٥١١ K.S.A Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street -
Tel.: 6554777/6550303 - Fax: 6550707 P.O.Box:
40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org -
www.aburashed.org مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة
العدل الرقم الضريبي: ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ Law office of
Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
Justice VAT NO.: 310041499400003 بسم الله الرحمن

الرحيم الرقم ٢١/١٨٢٩ التاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق 10 /
١٤٤٣/٠٣ هـ حفظهم الله أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء
الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية رداً على
المذكرة المقدمة من قبل المدعي / عدنان أحمد عباس زيني
بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠٢١م في دعواه المقامة
ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة برقم (٤٧١٧)
لعام ١٤٤٢ هـ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز للدائرة الموقرة ردنا على
المذكرة المقدمة من المدعي وفقاً لما يلي:

أولاً:

ندفع مجدداً بعدم إختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى
وذلك إستناداً إلى نص المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام
المرافعات الشرعية والتي نصت على أن الدفع بعدم إختصاص
المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع
بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي
سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها؛ وذلك يُعزى إلى أن الدعوى من
إختصاص المحاكم العامة حيث أن موضوع الدعوى هو الإدعاء
بقيام موكلنا باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده وهي
دعوى محاسبية وكيل، وبالتالي تخرج عن إختصاص المحاكم
التجارية وفقاً لأحكام المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.

E المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد
المطلب - هاتف: ٦٥٥٤٧٧٧/٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ -
ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint
Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777/6550303 - Fax:
6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail:
info@aburashed.org - www.aburashed.org Law

office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
or Khalid نبوداشت Consultancy and Legal Profession
Al مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة

ثانياً:

ثالثاً:

ندفع مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك استناداً إلى نص المادة (٧٦) فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية حيث صدر حكم نهائي وبات (مرفق صورته من قبل الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم (٢/١٧/١٨٥) لعام ١٤٣٢هـ في الدعويين المقامتين من ذات المدعي في هذه الدعوى ضد موكلنا بشأن شراكته في شركة احمد زيني المحدودة والشركات التابعة لها، وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه واجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به، وأقر المدعي صراحة في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة موكلنا بأي مطالبة مهما كان سببها، وبإسقاط حقه في أي مطالب أو دعاوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح (مستند رقم ١) المدعي أقام دعوى غير صحيحة شكلاً وموضوعاً ويخلط الدعاوى ببعضها البعض وبالرجوع الى ادعاءاته ندحضها وفقاً لما هو آت: 1 - إدعى المدعي / عدنان احمد زيني أن موكلنا استغل الوكالات الممنوحة له من والده (رحمه الله) وقام بالتوقيع على بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية، وقد وضحنا أن القائم بالبيع ليس موكلنا وإنما هو وكيل المورث الشرعي السيد / جابر علا الله بن جيران، كما هو موضح تفصيلاً في مذكرتنا السابقة المقدمة للدائرة برقم (٢١/١٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ.

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed

Legal Consultancy and Legal Profession أشار المدعي الى أن مورثه توفي وانحصر ارثة في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما وعليه فانه يطالب بنصيبه الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لما ورد في مذكرته موضوع الرد، وعليه يتوجب عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الاحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث أن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣٣) فقرة (أ-٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: ٣- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب.)، خاصة وأن المدعي أقام دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (٤٢١١١٧٢٥١) لدى محكمة الاحوال الشخصية بجدة ومحدد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ هـ، ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم (٤٢١١٠٩١٥٧) لدى محكمة الاحوال الشخصية بجدة ومحدد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ هـ (مرفق صور لالتحتي الدعوى. (مستند رقم ٢ - ٣) - إدعى المدعي / عدنان احمد زيني بأن موكلنا لم يُسدد قيمة الحصص المشتراه من مورثه في شركة أحمد زيني التجارية، ورداً على هذا الاستناد غير الصحيح نرفق للدائرة صورة من قرار الشركاء بشركة أحمد زيني التجارية والموثق لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة برقم (١٣٠) صحيفة (٨٢) مجلد (٢ / ٤ / ٩) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ حيث حضر المدعي بشخصه وآخرين ووقع بنفسه لدى كاتب العدل وتخرج من الشركة وأقر صراحة بأنه قد استوفي حقة من قبل الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيعه بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء الذمة الطرف المشتري موكلنا -) مستند رقم ٤.

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
Law office of Khalid Sami Abu وأبودات
Rashed Legal Consultancy and Legal Profession

لذلك وتأسيساً على ما تقدم نطلب من الدائرة التجارية الأولى الموقرة إصدار الحكم بمطالب موكلنا التالية: (١) صرف النظر عن الدعوى المقامة من المدعى / عدنان أحمد عباس زيني ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني بكافة ما اشتملت عليه من مطالب للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه والمؤيدة بالبيانات إلزام المدعي / عدنان أحمد عباس زيني بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة نيابة عنه لدى دائرتكم بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدّد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A خالد امي أبو راشد عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً)

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-095 – مرفق 7 - مذكرة أبو راشد - 1443-03-27

بطاقة الوثيقة

DOC-095	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 7 - مذكرة أبو راشد - 27-1443-03	عنوان الوثيقة
27-03-1443	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
681-680	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1iWJO-CE2IOYZ9SBPXJTXkMkjttFqTq0X/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2: 25 2021/11/30 بوابة ناجز نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي بتاريخ 1434/7/26 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات مسئولية ; ndash; يرحمه الله ; ndash; عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع ; ndash; يرحمه الله ; ndash; محدودة سجل تجاري رقم

4030196102 من مورث موكلي (450.000) ريال فقط
وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك
مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك
الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون
مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون
ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على
تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية
بديوان المظالم في حينه (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن
الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على
فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع وبتاريخ
1438/4/21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له باذن الله احمد
عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما
بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 /
1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة وبما أن المدعى عليه قد أمتنع
عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته
للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى
فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى
عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ
1438/2/10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه
الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي
نسبتها 90% من رأس المال، كما نبليغكم أن النظام لا يسمح لنا
بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر : <https://naz.sa/applications/courts/lawsuits-requests/lawsuit-details/d610dfe3-5eb3-4520-a5be-dc32offe073c7c=40002> 1/1
[بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-096 – مرفق رقم 8 - مذكرة من المحامي ابو راشد في
الدعوى 42824717 - 1443-04-25 pdf.هـ
بطاقة الوثيقة

DOC-096	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق رقم 8 - مذكرة من المحامي ابو راشد في الدعوى 42824717 - 1443-04-25 pdf.هـ	عنوان الوثيقة
25-04-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
683-682	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1UgLzFge8qYnoXnkMh7EWq MVaEMajlkC4/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession License No.

(23/140) Ministry of Justice VAT NO.:

310041499400003 سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني -
المدير العام (القضايا الشخصية) .. صورة لسعادة المستشار
القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة القانونية..
صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان - مساعد المدير للشؤون
القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرقم
٢١/٢٠٨٢ التاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م الموافق ١٤٤٣/٠٤/ Te حفظه
الله الموضوع: وقائع جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٤/٢٥ الموافق
٢٠٢١/١١/٣٠م في الدعوى رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) المقامة من قبل
عدنان أحمد زيني ضد السيد / أسامة أحمد زيني والمنظورة لدى
الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بجدة.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحضور الجلسة
وحضور وكيل المدعي حيث قدم مذكرته المرفق (صورتها) وبعد
إطلاع فضيلته عليها طلب من أطراف الدعوى تقديم ملخص
لكافة المذكرات التي قدمت في هذه الدعوى ومن ثم إرسالها
على بريد الدائرة، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة
لتقديم مذكرتنا الختامية، لذا نأمل التكرم بتزويدنا بمرئياتكم حيال
ما جاء في مذكرة المدعي حتى يتسنى لنا إعداد مذكرتنا
الختامية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للدائرة ناظرة الدعوى،
كما نأمل تزويدنا برابط الجلسة القادمة فور تبلغكم به،،،
شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق الامتنان
والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحامي خالد
سامي أبو را عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - محكم
معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم
معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك
عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية السعودية - جدة - شارع
صفية بنت عبدالمطلب - هاتف: ١٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس:
٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia
Bint Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303

- Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-115 – التماس في في دعوى عدنان ضد الشيخ اسامة - بطلان
حصة شركة احمد زيني التجارية - docx.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-115	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس في في دعوى عدنان ضد الشيخ اسامة - بطلان حصة شركة احمد زيني التجارية - 42824717. docx	عنوان الوثيقة
25/12/1442	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
767-765	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1U- DWBW5EmqXWmY6UP4zza2 EGeLuHN8lo/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 10	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 10	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بجدة وفقكم الله
أصحاب الفضيلة قضاء الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف
بجدة وفقكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع /
التماس إعادة نظر على القضية رقم (42824717) وتاريخ
25/12/1442هـ الملتمس / أسامة أحمد عباس زيني هوية رقم
() مكان الإقامة: جدة الملتمس ضدهم / عدنان أحمد عباس

زيني هوية رقم () مكان الإقامة جدة عاتقة محمد يحيى الحرازي
هوية رقم () مكان الإقامة جدة

الوقائع:

يدعي المدعين في دعواهم أن مورث الاطراف قد قام ببيع حصصه البالغة (90%) في شركة أحمد زيني التجارية لابنه المدعى عليه أسامة أحمد زيني بمبلغ وقدره (450,000) حيث أن مبلغ المبيع ليسا القيمة الفعلية للحصص ويطلب القيمة الفعلية لحصص المورث في شركة أحمد زيني التجارية. منطوق الحكم: أصدر أصحاب الفضيلة بالدائرة الثانية محكمة الاستئناف التجارية بجدة في القضية المقيدة برقم (42824717) وتاريخ: 25/12/1442هـ، قبول الاعتراضين شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بجدة المورخ في: 01/01/1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي (أولاً: إلزام أسامة أحمد عباس زيني هوية رقم (1008017301) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى الحرازي هوية رقم (1007056847)، مبلغاً وقدره (27,651,219) سبعة و عشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً - ثانياً: إلزام أسامة أحمد عباس زيني، هوية رقم (1008017301) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1017092733) مبلغاً قدره (96,779,270) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً).

الاسانيد: استناداً الى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية طبقاً للفقرة (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ونصت في الفقرة ج/ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).

استناد الى المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً...) أسباب التماس إعادة النظر بشأن ما ذكره وكيل الملتمس ضده أنه يوجد تقرير

نهائي صادر من مكتب المحاسب طلال أبو غزاله وهذا غير صحيح حيث نفيد فضيلتكم بأنه يوجد تقريرين صادرة من مكتب طلال أبو غزاله يتم ايضاحها على النحو الاتي: التقرير الأول: والصادر بتاريخ: 25/07/1432 هـ الموافق 27/06/2011 م، و المتضمن من أن قيمة الحصص والتي تقدر بنسبة (90%) بمبلغ وقدره (؟؟؟؟؟؟) ريال سعودي (مرفق 1).

التقرير الثاني والصادر بتاريخ 07/11/1432 هـ الموافق 05/10/2011 م، و المتضمن أن قيمة الحصص و التي تقدر بنسبة (90%) بمبلغ وقدره (؟؟؟؟؟؟) ريال سعودي (مرفق 2).

كما نشير لأصحاب الفضيلة بأنه لا يوجد تقرير نهائي صادر من مكتب المحاسب طلال أبو غزال وأن ما ذكره الملتمس ضده من وجود تقرير نهائي ومفاده بأن قيمة الحصص محل الدعوى تقدر بمبلغ وقدره (ثلاثمئة مليون) هذا غير صحيح، حيث أن التقرير المستند عليه في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف هو المسودة المبدئية والصادرة بتاريخ ؟؟؟ مما يوضح بما لا يدع مجال للشك أن هذا غش واضح وجلي وقع من الملتمس ضده أثر بشكل كبير في الحكم الصادر في الدعوى مما يستوجب معه قبول الالتماس.

١- بشأن ما ذكره الملتمس ضده بتاريخ ؟؟؟ من أن المورث رحمه الله قد كان فاقد للأهلية وقت التخارج من شركة أحمد زيني التجارية استناداً للتقرير الصحي الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية فإننا نوضح لفضيلتكم التالي: - بناء على التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية تقدم الملتمس ضده بدعوى قضائية والمقيدة برقم (؟؟؟؟؟؟) وبتاريخ ؟؟؟؟ وقرر القاضي ناظر الدعوى احواله المورث رحمه الله الى مستشفى الصحة النفسية للتأكد من الحالة الصحية للمورث رحمه الله كما ورد التقرير الطبي من الصحة النفسية الى المحكمة العامة والمتضمن (يثبت أن المورث أحمد عباس زيني مدرك ويستطيع القيام بشؤونه الخاصة) وبناء عليه تم مخاطبة وزير العدل وصدر

توجيه وزير العدل على الاخذ بالتقرير الصادر من قبل الصحة النفسية والذي يثبت أن المورث مدرك ويستطيع القيام بشؤونه الخاصة.

أنه بتاريخ ؟؟؟ صدر تقرير من الصحة النفسية والمتضمن (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) وبناء عليه تم الحكم بعدم أهلية المورث رحمه الله ويحتاج إلى قيم, ونلفت إنتباه فضيلتكم أن التقرير الأخير صد بعد التقرير الأول بعدد ؟؟؟؟؟ سنوات.

إن الملتمس ضده اوهم الدائرة الموقرة أن الحكم الصادر بعدم أهلية المورث رحمه الله بالصك رقم () وتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟ قد تم بناء على التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبدالله وهذا غير صحيح، والصحيح تم الحكم بعدم أهلية المورث بناء على التقرير الصادر من الصحة النفسية بتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

بناء على ما تم ايضاحه أعلاه يتبين لفضيلتكم أن المورث مدرك للأهلية وقت التعاقد ويستطيع القيام بشؤونه الخاصة وقت ابرام العقد والتخارج من شركة أحمد زيني التجارية وأن الملتمس ضده قد غش وأوهم الدائرة أن التقرير الصادر من مدينة الملك عبدالله الطبية ثبت معه عدم أهلية المورث وهذا غير صحيح وتاماً ويعلم الملتمس ضده ذلك مما يستوجب معه قبول الالتماس.

الطلبات

لذلك كله ولما سبق توضيحه نطلب من فضيلتكم قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في محكمة الاستئناف بجدة بالصك رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-164 — صورة تقديم 2024-05-21 (1)

بطاقة الوثيقة

DOC-164	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
صورة تقديم 2024-05-21 (1)	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1719-1719	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hNKX5SAhtUnQ8ewA0mYyRn0nDZ66ST77/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

نوع الطلب تاريخ الاضافة إعادة فتح الشكوى 1445/11/13
الملاحظة معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل
ورئيس المجلس الأعلى للقضاء..سلمه الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر
عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ
في القضية رقم (42824717) في البداية أتقدم لمعاليكم
بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلة الأولى لعرض شكواي ضد
دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر
الصادر ضدي. وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق
معتبر في شكواي فتمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر،

وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع و اجتهادها المعيب وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض. لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قرره محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة.

المرفق الحالة تحت المعالجة حذف

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-192 – مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-192	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
13-07-1445	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
2224-2224	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1drvTbOtOVH14FiHvGQlOSguiTg3wJiPI/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني [المحتوى مكرر لاسم "أسامة بن احمد بن عباس زيني" مئات المرات — تمثيل OCR متكرر] ،
لدعلا ةرازول ةينو كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و ،
قيثوتلا تامدي و كللا ماضلا نم ةقيثولا هذ تردص : فارطلاً #\
الطرف الاسم ا سية نوع ال و ة رقم ال و ة الصفة ١ مول
أسامه بن احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١
أصالة عن نفسه ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد
سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ أصالة عن نفسه : قاطنلا - يحق

للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة و اء جميع
 الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الاستالم و ال
 سليم تاخلاصلا املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا
 - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده
 والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا - الإجابة
 و ارح املطالبات و اكم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | -
 ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ة لا ولا رادصإخ رات : ة لا ولا مقر م ٢٣/٠٩/٢٠٢٤ |
 - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ة لا ولا ءا ناخ رات ةدمتعم: ة لا ولا ةلاح ةينو
 كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم وثيقة وكالة وزارة العدل
 اململكة العربية السعودية :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس
 زيني من شركة تخارج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =
 38,153,250 (١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة
 الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ةكرشلا نم ينيز لآ ةصح
 228,785,567 178,223,956.69 x.779 =
 87,877,733.92 أسامه بن احمد بن عباس زيني [المحتوى
 مكرر لاسم "أسامة بن احمد بن عباس زيني" مئات المرات حتى
 نهاية الملف — تمثيل OCR متكرر] [بحاجة مراجعة: اختلاط
 اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)